



國立高雄大學法律學系研究所

碩士論文

刑罰與行政罰之競合一以廢棄物清理法及食品安全衛生
管理法為例

The Competition between Penalties and Administrative
Penalties — Take the Waste Disposal Act and the Food Safety
and Sanitation Management Act as examples

研究生：黃韻晴撰

指導教授：陳正根博士

中華民國 115 年 1 月

國立高雄大學研究生學位論文審定書

本校法律學系碩士在職專班法律組

研究生黃韻晴(學號：L1112102) 所提論文

刑罰與行政罰之競合一以廢棄物清理法及食品安全衛生管理法為例

The Competition between Penalties and Administrative Penalties — Take
the Waste Disposal Act and the Food Safety and Sanitation Management

Act as examples

經本委員會審查並舉行口試，符合碩士學位論文標準。

學位考試委員簽章：

(召集人)

李俊承

陳正根

張金士

指導教授

陳正根

系主任/所長

法律學系 系主任 呂麗慧

謝辭

首先，特別感謝陳正根教授於論文指導過程中，多次提醒「先完成，再完美」，使我在撰寫論文時適度調整對完美的執著，進而有助於論文內容之推進與完成。同時，感謝李俊增教授與張鈺光教授擔任口試委員，分別給予具體詳盡之建議，並對論文內容與脈絡予以肯定，使我在論文品質精進的方向上更為明確，並感到此段期間之投入與努力實屬值得。此外，亦感謝張永明教授於行政法專題研究課程中，為同學們奠定論文撰寫之整體架構與格式基礎，對本論文之完成助益良多。

由於過去自己一向不擅長撰寫與口述報告，記得於第一學期第一份課堂報告結束後，曾一度萌生休學之念頭。在此，很感謝在課程進修期間，勉勵我不必給自己過大壓力的同學哲平；彼此砥礪、互相討論問題的同学美馨、曠傑、學姐若曾、學長維宏、宗揚與學妹佳怡、馨儀；以及曾經陪伴我前行並給予包容與支持的重要夥伴；也感謝同時面對法院工作與進修，互相照應及交流資訊的好同事怡儒、宗龍、湘婷、誌隆與維勇等人，均使我逐漸打消放棄的念頭，持續堅持並順利修完學分。

再者，感謝在撰寫論文期間，總是耐心回答我各項程序問題的系務秘書雅婷；自國高中、大學至今，仍保持聯絡並傾聽我生活點滴的好友仕杰、敏娟、佩欣與婷予；以及後期法院工作與完成論文過程，給我精神支持的好同事蕎浚、旭媛、彥樺、原田、韋丞、嘉奇、汝玲與竑睿等人。亦感謝尊重我選擇、未曾施加壓力的父母，尤其資助碩專學分及學雜費，使我於進修期間無後顧之憂、並更加堅定完成論文之決心的外公與外婆。最後，仍感謝在此段期間同時面對諸多變化，選擇堅持並走到此刻的自己。

回顧當時於法院擔任法官助理期間選擇重返校園進修，除了期望能取得國立大學法研所學位外，亦是基於職務待遇調整的考量。然而，最終使我獲益良多的，並非僅止於學位本身，而在於文獻彙整、簡報製作及口語表達能力之培養。回想起首次課堂報告時，因過度緊張而逐字講述、語句冗長且欠缺脈絡；相較於今，已能以較從容之態度，清楚掌握重點和層次並順利完成口試。縱使最終工作上選擇離職，原本之進修動機彷彿已不復存在，然此段歷程，無疑已成為一段重要且深刻的自我成長經驗。

刑罰與行政罰之競合—以廢棄物清理法及食品安全衛生管理法為例

指導教授：陳正根博士
國立高雄大學法律學系研究所

學生：黃韻晴
國立高雄大學法律學系研究所

摘要

近代人權保障意識抬頭，行為人於受國家一次制裁後，能否期待不再因同一行為再次被處罰？成為「一行為不二罰」的重要議題。實務上，一行為同時觸及刑事與行政處罰之情形屢見不鮮，其是否得分別裁處，仍存解釋疑義。西元 2005 年行政罰法制定後，行政罰法第 26 條第 1 項雖採刑罰優先原則，惟其立法理由和目的是否互相衝突？法條規範是否完備？後續同條第 2 項增列緩起訴處分確定之性質，是否抵觸一行為不二罰原則？又刑罰與行政罰究係性質上之差異或僅係程度上之不同，早期至現今之實務與學理見解歧異與演變，仍有諸多探討與研究空間。

自環保意識興起，我國近年推動永續政策並調整相關環境法規，環境部去年公布之廢棄物清理法部分條文修正草案亦反映此一趨勢。廢棄物清理法中，針對廢棄物清理法第 64 條之併罰原則與行政罰法第 26 條刑罰優先原則，解釋上是否相互矛盾？且廢棄物清理法於 1975 年制定公布，係行政罰法公布施行前之舊立法例，能否排除一行為不二罰原則之適用？

次鑒於寶林茶室、漢來海港巨蛋店食物中毒及春水堂誤用清潔劑等近期食安事件，使食品安全疑慮再度受到關注。舊制下大統混油案因刑罰優先原則而免於高額行政裁罰，顯示裁罰功能失衡；2014 年修法後，食品安全衛生管理法強化罰則與裁罰標準，然食品安全衛生管理法於 2014 年修法前後之差異為何？修法後是否實質改善舊法在實務上裁罰失衡之現象？均屬值得研究之爭議。

本論文以刑罰與行政罰競合作為核心，並以廢棄物清理法與食品安全衛生管理法為分析主題，藉由我國之學理文獻、實務資料及相關法制進行整理分析，並透過文獻研究法、判例研究法，檢視刑罰與行政罰之適用關係。

關鍵字：競合處理、刑罰優先、一行為不二罰、廢棄物清理法、食品安全衛生管理法

The Competition between Penalties and Administrative Penalties — Take the Waste Disposal Act and the Food Safety and Sanitation Management Act as examples

Advisor: Professor Chen, Jheng-Gen
Institute of Law Department
National Kaohsiung University

Student: Huang, Yun-ching
Institute of Law Department
National Kaohsiung University

ABSTRACT

With the rise of awareness of human rights protection in modern times, can perpetrators expect to be punished again for the same act after being sanctioned by the state? It has become an important issue of "one act does not punish twice". In practice, it is not uncommon for an act to involve both criminal and administrative penalties, and there are still doubts about interpretation as to whether it can be punished separately. After the enactment of the Administrative Penalty Law in 2005, although Article 26, Paragraph 1 of the Administrative Penalty Law adopts the principle of criminal penalty priority, do its legislative reasons and purposes conflict with each other? Are the laws and regulations complete? Does the subsequent addition of Paragraph 2 of the same Article to the nature of the deferred prosecution disposition violate the principle of no two penalties for one act? In addition, there is still much room for discussion and research on the differences in nature or only degree of punishment and administrative punishment, and there is still much room for discussion and research on the differences and evolution of practice and academic views from the early days to the present.

Since the rise of environmental awareness, Taiwan has promoted sustainable policies and adjusted relevant environmental laws and regulations in recent years, and the draft amendments to some provisions of the Waste Disposal Act announced by the Ministry of Environment last year also reflect this trend. In the Waste Disposal Act, are there any contradictory interpretations of the principle of combined penalties in Article 64 of the Waste

Disposal Act and the principle of priority of penalties in Article 26 of the Administrative Penalty Act? Moreover, the Waste Disposal Act was enacted and promulgated in 1975, which was an old legislation before the promulgation and implementation of the Administrative Penalty Law.

In view of recent food safety incidents such as food poisoning at Baolin Tea Room, Hanlai Harbor Dome Store, and misuse of detergents at Chun Shui Tang, food safety concerns have once again attracted attention. Under the old system, the Datong oil mixed case was exempted from high administrative penalties due to the principle of penalty priority, indicating an imbalance in the punishment function; After the 2014 amendment, the Food Safety and Sanitation Management Act strengthened penalties and penalty standards, but what is the difference between the Food Safety and Sanitation Management Act before and after the 2014 amendment? Will the amendment substantially improve the imbalance in punishment in practice under the old law? are all disputes worth studying.

This paper focuses on the cooperation between criminal penalties and administrative penalties, and takes the Waste Disposal Act and the Food Safety and Sanitation Management Act as the scope of analysis, sorts out and analyzes the theoretical literature, practical data, and related legal systems in Taiwan, and examines the application relationship between penalties and administrative penalties through literature research and case studies.

Key words: Competing treatment, Criminal priority, No double jeopardy, Waste Disposal Act , Food Safety and Sanitation Management Act

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機	3
第三節 研究流程與目的	4
第四節 研究範圍與方法	5
第一項 研究範圍	5
第二項 研究方法	5
第二章 我國處罰體系之結構與競合理論.....	6
第一節 處罰之概念與種類	6
第二節 處罰之原理原則	8
第一項 罪刑（處罰）法定原則	8
第二項 刑罰（處罰）謙抑原則	10
第三項 罪刑（責罰）相當原則	11
第四項 一行為（一事）不二罰原則	12
第三節 處罰之對象區別	15
第一項 自然人	15
第二項 法人	16
第四節 處罰之行為數判斷	18
第一項 行為數之區分實益	18
第二項 一行為之認定標準	18
第五節 處罰之競合理論	22
第一項 想像競合	22
第二項 法條競合	24
第三項 實質競合	27
第六節 小結	29
第三章 刑罰與行政罰競合之基礎理論	31
第一節 立法理由及概說	31

第一項 刑罰	31
第二項 行政罰	32
第二節 法律依據	34
第一項 刑罰優先原則之適用範圍	34
第二項 刑罰優先原則下之案件移送機制	35
第三節 爭議討論	37
第一項 刑罰必定重於行政罰？關於「刑罰優先原則」合理性之探討	37
第二項 增訂「緩起訴處分確定」與「一行為不二罰」之關聯性？	40
第四節 區別實益	43
第一項 質的區別說	43
第二項 量的區別說	45
第五節 小結	47
第四章 從廢棄物清理法制剖析	49
第一節 立法理由及性質	49
第二節 法律依據	51
第一項 裁罰規範範圍與修正草案	51
第二項 併罰原則之制度背景	53
第三節 爭議討論	54
第一項 關於「犯罪主體」與「處理行為」之劃分？	54
第二項 「併罰原則」與「刑罰優先原則」是否產生衝突？	57
第四節 案例研究	60
第一項 日月光廢水污染案	60
第二項 廢輪胎資源回收案	68
第三項 廢潤滑油非法貯存及清運案	73
第五節 小結	78
第五章 從食品安全衛生管理法制剖析	80
第一節 立法理由及性質	80
第二節 法律依據	82

第一項 裁罰規範範圍	82
第二項 食安法修正背景與重點	83
第三節 爭議討論	86
第一項 關於「攙偽或假冒」之法律定位？	86
第二項 「食安修法」與「刑罰優先原則」之關聯性？	89
第四節 案例研究	92
第一項 黑心油案	92
第二項 無水石膏案	100
第三項 調和酒混充案	104
第五節 小結	107
第六章 結論與建議	109
第一節 研究結論	109
第二節 研究建議	110
參考文獻	112



表目錄

表 1：日月光公司 K7 廠違規紀錄及內容一覽表.....	64
表 2：大統公司「法人」受處罰情形一覽表.....	96
表 3：大統公司「自然人」受處罰情形一覽表.....	96





第一章 緒論

第一節 研究背景

當國家對人民之違法行為予以制裁時，行為人是否得期待不再因同一行為而重複受罰，涉及法治國原則下「一行為不二罰」問題，亦關乎國家行使公權力與人民基本權利保障之平衡。尤其在行政法領域，行政機關透過裁罰手段維護公共秩序與行政目的時，若欠缺明確之界限，易生重複評價同一違法行為而造成過度侵害人民權利之疑慮。西元（以下同）2005 年行政罰法制定後，我國開始建立統一之行政處罰體系，將原本散見於各部法規之行政秩序罰加以整合，形成較為明確且一致之規範架構，行政罰法除就行政罰之種類、責任要件及裁量基準加以規範外，亦透過總則性規定，明文規第一行為不二罰之原則，藉以避免不同機關或不同法規就同一違法事實重複處罰。

關於刑罰與行政罰之競合，行政罰法第 26 條基於刑罰之處罰作用較強為由，採「刑罰優先原則」，認為行為人既已受刑罰，即無再科行政罰之必要。然而，該原則是否類似刑法從一重處斷、刑罰是否必然重於行政罰？立法理由並未明確說明，致其解釋仍有模糊空間。2011 年增列「緩起訴處分確定」於同條第 2 項，其是否具有處罰性質，以及是否可能牴觸一行為不二罰原則？亦引發實務與學理之爭議。對刑罰與行政罰競合之區別，實務與學說主要分為「質的區別說」與「量的區別說」，前者認為兩者立法目的與性質不同，得互為補充而併存適用；後者則認為兩者同屬對不法行為之制裁，僅係刑罰較行政罰嚴格而優先適用，避免違反一行為不二罰原則。然僅以二分法區分是否過於簡化？仍有進一步探討的問題。

隨著經濟快速發展與環保意識提升，我國近年積極推動永續發展政策，並透過制定與修正相關法規以強化環境保護。例如，環境部於 2025 年 5 月公告之「廢棄物清理法部分條文修正草案¹」，顯示我國對該法之持續重視。廢棄物清理法自 1974 年制定

¹ 環境部新聞專區，〈廢棄物清理法部分條文修正草案總說明〉，2025 年 5 月，

<https://enews.moenv.gov.tw/DisplayFile.aspx?FileID=F0735860732F0F47>，（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日）。

公布以來，早期並未設有刑事責任規定，直至 1988 年修正時始增訂刑事處罰，遂引發該法第 64 條併罰原則與行政罰法第 26 條刑罰優先原則之適用爭議。前者主張刑罰與行政罰應分別處罰，後者則要求優先適用刑罰。兩者究竟屬互補規範，抑或存在衝突，實有深入釐清之必要。此外，廢棄物清理法係行政罰法施行前之既有法規，當時尚未引入「一行為不二罰」概念，其是否因此排除行政罰法之適用，向為實務與學理爭議焦點。此問題涉及刑事罰與行政罰之界限，以及一行為同時違反刑事與行政法規時之比例原則之衡量。

再者，鑒於 2024 年「寶林茶室²、漢來海港巨蛋店³食物中毒」，以及 2025 年「春水堂員工誤將清潔劑沖茶⁴」等食安風波，雖然上述事件迄今尚無司法制裁結果，然食品安全隱憂卻再度引發社會關注。回顧 2014 年以前，於舊法食品衛生管理法之制度下，受社會高度矚目之大統混油案，曾因適用行政罰法第 26 條刑罰優先原則，而得以規避其鉅額不法利得之行政裁處，造成實務在裁罰功能之運作上出現嚴重失衡。立法者為建立執法公平性並避免裁罰失衡，於 2014 年進行大幅修法，不僅將法規更名為食品安全衛生管理法，亦全面強化罰則規範，其中，食品安全衛生管理法第 44 條加重罰則，並增訂由中央主管機關定前項之裁罰標準，確保裁量一致性；以及同法第 49 條提高罰金額度，並增訂法院於量處罰金刑時，應依刑法第 58 條規定酌量加重，杜絕行為人因刑罰過輕而規避實質責任。然修法後是否真正改善實務上裁罰失衡問題，仍有待觀察與檢驗。

² 公視新聞網，〈寶林茶室食物中毒案，累計 6 例通報衛生局勒令停業〉，2024 年 3 月，

<https://news.pts.org.tw/article/687347>，（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 2 日）。

³ 公視新聞網，〈漢來海港巨蛋店食安事件，目前已 46 人就醫〉，2024 年 4 月，

<https://news.pts.org.tw/article/692498>，（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 2 日）。

⁴ 中時新聞網，〈3 客誤喝清潔液，春水堂停業送辦〉，2025 年 12 月，

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20251202000447-260114?chdtv>，（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 2 日）。

第二節 研究動機

本研究之起點，除源於學生自大學時期即對行政法領域抱有興趣外，於碩專二年級修習行政法專題研究課程時，授課教授提出多項行政法相關研究方向；學生在選題時，遂結合當時於刑事庭擔任法官助理之實務背景，選擇「刑罰與行政罰競合」作為學期報告題目。而撰寫報告過程，注意到行政罰法第 26 條之刑罰優先制度之背後，牽涉刑罰與行政罰兩種制裁機制的定位爭議，即兩者雖同為國家公權力的制裁手段，皆旨在維護社會秩序與公共利益，惟於立法目的、適用範圍與裁罰方式上卻具有顯著差異，致使實務上時常出現爭點與適用不一致之情形。此種制度差異不僅影響實務個案裁量之公平，亦對整體法秩序的協調與運作造成影響；正因如此，如何在兩種制裁制度間釐清界分、建立合理的適用基準，並確保制裁運作的適當性與正當性，遂成為學生進一步以論文形式深入研究的主要動機。

原學期報告係以食安、酒駕及高額逃漏稅案件作為競合問題之初步分析主題，經後續案例檢視與授課、指導教授討論後，發現酒駕案件部分，主要源自酒精濃度之具體量化標準，屬特殊類型，難以反映刑罰與行政罰競合問題之典型樣態；而高額逃漏稅部分，則涉及較為複雜的稅捐法制，不利於呈現刑罰與行政罰競合之代表案例。基於上述考量，在指導教授建議下，本研究遂將探討重心轉向近年實務件數顯著增加之「廢棄物清理法」及「食品安全衛生管理法」領域。

上述兩部法律雖分別屬環境保護與食品安全領域，然皆涉及重大公共利益與人民基本權利；若管理不當，除可能造成環境污染或食品危害等深遠影響外，亦可能引發社會恐慌與信任危機。更重要的是，兩法皆採行刑罰與行政罰併行之制裁架構，實務中亦常見同一行為同時引發刑事處罰與行政裁罰，甚至出現跨法規之規範競合，使刑罰與行政罰界線之判斷更具複雜性。此外，雖然學生過去在刑事庭擔任法官助理期間，接觸廢棄物清理法案件之機會不多，但在協助法官處理該案件過程，觀察到同一行為同時觸及刑事與行政法規範時，裁罰基準判斷、責任評價及程序適用均較單純刑法案件更具挑戰。後續資料蒐集中亦發現，廢棄物清理法與食品安全衛生管理法相關競合

案件於近年有明顯增加趨勢，顯示此議題確具實務迫切性與研究必要性。

綜合課堂研究經驗、案例比較結果、指導教授之建議及實務運作之觀察，為學生選擇以「廢棄物清理法」與「食品安全衛生管理法」作分析範圍之主因，且期望透過不同制度之系統整理與現行規範之檢討，釐清刑罰與行政罰發生競合時之法理基礎，並進一步分析實務操作上所面臨之困難與爭議。

第三節 研究流程與目的

本論文首先將從處罰之概念與種類、處罰對象、一行為之判斷標準、競合理論，以及其處罰所應依循之憲法原理原則等面向加以說明，以釐清我國整體處罰體系之結構，並奠定競合理論之基礎理解。其後，本論文將參照現行相關法律規範及其立法目的，分析刑罰與行政罰競合適用時所引發之主要爭點，說明兩者於功能定位與制度設計上之區別實益，並進一步檢視現行法制於實務操作過程中，可能產生之規範衝突、適用歧異與制度性不足，以作為後續研究與制度建議之基礎。

在研究領域之選擇上，本論文以「廢棄物清理法」與「食品安全衛生管理法」為主要切入點，透過系統性整理兩部法規之制裁架構，檢視環境保護與食品安全領域中，刑罰與行政罰適用下所生之競合責任與規範交錯情形。為強化分析之實證基礎，分別以「日月光廢水污染案」、「廢輪胎資源回收案」、「廢潤滑油非法貯存及清運案」，以及「黑心油案」、「無水石膏案」與「調和酒混充案」等，作為案例研究方向，透過比較不同類型案件之裁判理由與裁罰結果，呈現競合問題於司法審理與行政裁罰程序中之實際運作樣態與可能困境，並作為後續制度評析與立法建議之參考基礎。

綜合上述分析，本論文將從制度面分別提出結論與具體建議，期望能作為未來檢討與修正相關規範之參考。尤盼立法者於制度設計與規範調整時，得以更為全面地審酌現行處罰體系中存在之界線模糊等問題，避免因規範交錯而影響法律適用之安定性與可預測性，並進而在國家公權力行使之有效性與人民基本權利保障之間，取得較為妥適之平衡。

第四節 研究範圍與方法

第一項 研究範圍

本論文以刑罰與行政罰之競合為研究核心，並以廢棄物清理法及食品安全衛生管理法為主要探討主題，透過實務裁判與學理文獻之整理與分析，歸納我國現行法制下之競合關係脈絡。就行政罰法部分，研究重點聚焦於行政罰法第 26 條刑罰優先原則及第 32 條案件移送機制，並探討其於競合情形下，對國家處罰權行使順序及行政機關與司法機關分工銜接之影響。另於實務運作上，廢棄物清理法案件常與刑法第 191 條之 1 及相關環保法規併用，食品安全衛生管理法案件則多涉及刑法第 339 條之 4 加重詐欺罪；凡屬環保與食安領域中，刑罰、行政刑罰與行政罰交錯適用之規範，均為本論文研究範圍。

第二項 研究方法

一、文獻研究法

蒐集與本論文研究相關之專書、期刊、論文、大法官解釋、司法判決、行政函釋、網路資源及英文文獻等資料，從中歸納整理、分析，作為本論文之研究方法，期望能夠釐清刑罰與行政罰競合於廢棄物清理法與食品安全衛生管理法之爭議問題，並欲提供我國法制更加完善之建議。

二、判例分析法

透過裁判書系統查詢之判決案例事實，涵攝其所應適用的法律，並觀察適用過程中值得肯認的法律見解，或其所衍生的法律爭議，以檢視理論及實務交錯運用之有效性，據此作為研究上之參考，以收鑑往知來之效果。尤其本論文欲探討刑罰與行政罰之競合爭議，並從廢棄物清理法與食品安全衛生管理法實務判決出發，必須透過兩大主題之相關案例事實分析，使本論文研究爭議能更為具體，避免研究僅限於純粹學術理論而與實務運作脫節。

第二章 我國處罰體系之結構與競合理論

第一節 處罰之概念與種類

在我國法制體系中，對違法行為的處罰方式並非單一，而是依其適用對象、處罰目的及法律性質加以區分，形成多元的處罰類型。大致可分為「刑罰」、「行政罰」、「行政刑罰」、「行政執行罰」與「懲戒罰」等五類。

「刑罰」為我國法律體系中最嚴厲之制裁手段，其核心功能在懲罰已發生之犯罪行為、預防未來犯罪之發生，以及矯正犯罪者之行為偏差。為實現上述目的，刑罰多對行為人之生命、自由或財產等基本權利予以剝奪或限制，如死刑、有期徒刑、罰金等即屬之。基於犯罪行為具有高度不法性與罪責，刑罰之適用須格外謹慎，並應由司法機關經正當程序確認犯罪事實後方得裁罰。由於刑罰對人民權益影響重大，適用上須嚴守比例原則與罪刑法定原則，避免國家公權力過度侵害個人權利⁵。

相較於刑罰對個人基本權利所造成之高度干預，「行政罰」（又稱行政秩序罰）則屬行政機關基於公法權限所為之處罰，主要目的在維護行政秩序與促進公共利益。當人民未履行行政法上所定義務時，主管機關得依法裁處，包括罰鍰、沒入、勒令停工、停業等，皆屬具體表現。行政罰原則上不問主觀過失，惟法律另有規定者除外，程序上無須經法院審理，即可由行政機關裁處，並得透過行政訴訟制度救濟。雖然法律效果通常較刑罰輕微，然在特定領域（如本論文將探討之廢棄物清理法及食品安全衛生管理法）之重罰條款，實務上已接近刑罰效果，甚至出現與刑罰重疊適用情形，導致一行為不二罰等競合問題之爭議⁶。

除一般刑罰與行政罰外，亦存有兼具雙重性質之「行政刑罰」。行政刑罰係指對違反行政法上義務之行為人，以刑罰作為制裁手段，其兼具行政與刑事功能。立法者採此設計，主要基於類行政不法行為本質上具有較高之社會倫理與道德非難性，故常

⁵ 林山田，《刑法通論（下）》，增訂 10 版，元照出版有限公司，2008 年 1 月，頁 401。

⁶ 吳庚、盛子龍，《行政法之理論與實用》，增訂 16 版，三民書局股份有限公司，2020 年 10 月，頁 455。

見於高度風險或公益性強之領域。以本論文探討之廢棄物清理法及食品安全衛生管理法為例，均設置刑罰規定，行為人違反相關義務時，除可能受行政罰鍰，亦可能負刑事責任⁷。我國學者認為此種制度係「借用」行政義務作為犯罪構成要件，並與行政罰「共用」要件之立法型態⁸。亦有日本學者認為，行政刑罰在實際運作上仍存在灰色地帶，許多違反行政法規的行為，若主管機關沒有主動舉發，通常不會進入刑事程序；再者，行政處罰與刑事處罰雖在金額上差異不大，但程序卻明顯簡化。是以，刑事與行政處罰間仍須謹慎區分，並於兩者性質相近時，要求行政程序亦具備刑事程序的嚴謹保障，始能維護法律正當性⁹。

此外，尚有行政執行罰與懲戒罰，亦屬行政法體系中重要之處罰手段。「行政執行罰」係行政機關為促使義務人履行行政法上義務所採取之強制手段，例如怠金、滯納金等，其目的在於督促義務人履行或達成與履行義務相同之狀態，屬於促進履行之措施，非針對既往違法行為之懲罰，此類處罰具功能性與輔助性，主要透過課予財產上不利益或作為、不作為、容忍等義務，以確保行政法上義務之實現；至於「懲戒罰」則係對於具有特定職業、身分之人，因違反與其身分、職業或資格相關之行政法上義務，而科以刑罰以外之制裁手段，其多用以維護公務體系之廉潔與各專業領域之標準，例如律師法、會計師法、醫師法、公務員懲戒法及法官法等均設有相關處罰規定¹⁰。惟上述二類處罰機制並非法制競合爭議之核心，亦非本論文探討之重點，故以下將不予詳述，僅概述以資區辨。

⁷ 林明鏘，《行政法講義》，9版，新學林出版股份有限公司，2025年2月，頁294。

⁸ 魏國晉，〈廢棄物清理法上「未經許可受託處理廢棄物罪」之行為主體釋疑—併引介德國環境立法之模式〉，《法令月刊》，第69卷7期，2018年7月，頁85-86。

⁹ 武內謙治、本庄武著；洪維德、黃士軒、林琬珊、洪士軒譯，《刑事政策學》，初版，元照出版有限公司，2024年9月，頁95。

¹⁰ 林明鏘，同註7，頁279-280。

第二節 處罰之原理原則

第一項 罪刑（處罰）法定原則

依據刑法第 1 條規定：「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。拘束人身自由之保安處分，亦同。」此條文確立「罪刑法定原則」，亦即，只有當行為於發生時，已有法律明文規定其應受處罰，始得依法追究刑事責任。該條文強調法律之明確性與可預見性，旨在防止恣意處罰或過度解釋，以保障人民免於不確定或不合理的法律後果¹¹。又罪刑法定原則不僅是刑法之基本原則，亦為憲法保障人權的重要依據，從判斷特定不法行為是否構成犯罪，到犯罪行為所應科處之刑罰種類與刑度範圍，均須於行為發生前由法律明確加以規範。倘若行為時法律並無明文規定其為犯罪並科處刑罰，即不得事後以法律追溯處罰；縱使行為後法律增訂該行為之刑罰規範，亦不得溯及既往。因此，罪刑法定原則所保障的不僅是行為人對法律後果的可預見性，亦維護國家刑罰權行使之正當性，避免刑罰被恣意擴張，以落實法治國家中無罪推定與法律安定性之基本要求¹²。

同樣地，在行政法領域中，立法者亦以處罰法定原則作為限制行政處罰權的重要基礎。依行政罰法第 4 條規定：「違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限。」則屬於行政罰領域之「處罰法定原則」，又稱「行政罰之法定原則」。其依據為憲法所揭示之法律保留原則，旨在確保法律之可預測性與明確性，從而保障人民不致因國家之任意決定而遭受不公正之對待或侵害。人民應能直接從法律條文明確預見處罰之要件與種類，而非須待授權命令發布後方得知悉。此一原則不僅保護人民行為自由與法律安定性，亦對國家刑罰權之行使設下界限，防止刑罰恣意擴張¹³。在法治國家中，法律保留、法律明確性原則及制度性保障為重要基石，處罰法

¹¹ 林山田，《刑法通論（上）》，增訂 10 版，元照出版有限公司，2008 年 1 月，頁 67。

¹² 林山田，同前註，頁 68。

¹³ 洪家殷，〈行政罰法：第二講—行政罰之法律原則及效力〉，《月旦法學教室》，第 86 期，2009 年 12 月，頁 52。

定原則正是此精神之體現。而就基本人權之侵害層面觀之，刑事懲罰所涉及之權益較重大，關乎人民之生命、自由及財產等核心權利；相較之下，行政處罰之侵害相對較輕，對基本權利之影響亦較有限，故罪刑法定原則之適用應較處罰法定原則為嚴謹¹⁴。然而，兩者在精神上實質相同，均要求對違反行政法上義務之行為，必須於行為時即有法律明文規定其處罰，且此處罰範圍涵蓋刑事處罰與行政處罰，因此學者指出法律諺語「法無明文不受罰」(Nulla poena sine lege praevia)係包含刑罰及行政罰而言¹⁵。

另關於「準用」之規範，雖然在立法上看似可以節省立法成本，但實務強調，所謂準用，係指將既有法規對特定事項的規定，在性質許可且不相牴觸的範圍內，類推適用於其他事項，並非完全套用所援引之法條，罰則不應以準用方式進行規範。是以，為防止法律適用過程中出現過度解釋或模糊不清之情況，應以明確、直接之方式規範罰則，以保障法律適用安定性與信賴保護功能¹⁶。

再者，最高行政法院 108 年度之判決指出，無論是罪刑法定主義或處罰法定主義，均要求行為時的法律明確規定刑罰或行政罰的構成要件及法律效果。亦即，對行為人所欲施加之制裁，其範圍必須在當時法律規範所明示之效果內，不能事後以擴張解釋或溯及既往的方式予以懲罰，以確保法律之可預見性與公平性。是以，行政機關在裁罰時若嚴格遵循罪刑法定與處罰法定兩大原則，不僅可保障行為人對法律結果之合理期待，避免施加無法預見之懲罰，亦能防止法律解釋與適用之過度擴張，減少法律風險與社會不安。此舉不僅是對法律規範的遵守，更是對人民基本權利的保障，確保制裁措施在比例原則與正當法律程序下實施，以維護法治國核心價值¹⁷。

¹⁴ 黃俊杰，〈經濟刑法的空白授權與罪刑法定原則〉，《財產法暨經濟法》，2023 年 9 月，頁 7。

¹⁵ 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 462-463。

¹⁶ 參法務部 106 年 6 月 2 日法制字第 10602509100 號函要旨。

¹⁷ 參最高行政法院 108 年判字第 396 號判決。

第二項 刑罰（處罰）謙抑原則

由於刑法為所有法律中最嚴厲、強制之法律手段，若刑罰以外，仍有其他可有效防止不法行為的控制方法時，應避免使用刑罰，因刑罰具有「謙抑原則」，又稱為「刑法的最後手段性」，只有在其他法律效果皆未能有效防制不法行為時才使用刑罰，也稱為「刑罰之必要性」¹⁸。

此概念最早由日本刑法學者平野龍一提出，其內涵可分為補充性、不完足性與寬容性等三層意義。換言之，刑罰並非首要之治理工具，而是在非刑事法之措施（如行政罰、民事制裁等）無法有效遏止損害或維護社會秩序時，始得介入。有學者認為，刑法被視為「不得已而為之」的制度，乃刑罰具有高度的侵害性與副作用，不僅使受刑者承受身心痛苦，亦可能造成標籤化與社會排斥，增加其復歸社會之困難，最終導致整體社會成本的無謂消耗。故真正符合刑罰謙抑性精神的理想狀態乃在「刑無刑期」，即使刑罰存在於制度之中，仍力求其不被濫用，而僅作為維護法益的最後防線¹⁹。

此一理念同樣可適用於行政罰領域，若行政罰的制裁效果已達相當嚴重之程度，例如對個人財產、名譽或生計造成重大影響，則在適用上更應遵循「處罰謙抑原則」與「衡平原則」。亦即，只有在行為對行政秩序造成重大危害時，方得採取嚴厲的處罰措施，且相關構成要件之解釋，亦應採取嚴格、限縮之態度，以避免違反比例原則並維護正當法律程序之精神²⁰。

司法院釋字第 791 號解釋理由書中指出，依刑罰謙抑原則，國家動用刑罰權僅應適用於侵害公益且具反社會性之行為，不宜涵蓋私人情感或權利爭議。此見解彰顯憲法對個人自主之尊重，並體現刑罰作為「最後手段」之理念，為我國落實刑罰謙抑的重要里程碑²¹。

¹⁸ 張麗卿，《刑法總則理論與運用》，11 版 1 刷，五南圖書出版股份有限公司，2023 年 8 月，頁 33。

¹⁹ 劉育偉，〈寬嚴並進刑事政策之修法層次檢討－以刑罰謙抑性為例〉，《軍法專刊》，第 67 卷第 2 期，2021 年 4 月，頁 76-77。

²⁰ 陳清秀，《行政罰法》，3 版，新學林出版股份有限公司，2017 年 11 月，頁 79。

²¹ 參司法院釋字第 791 號解釋理由書。

第三項 罪刑（責罰）相當原則

依刑法第 57 條前段規定：「科刑時應以行為人之責任為基礎」觀之，罪則為刑法制裁之基礎，唯有行為具備罪則時，始屬可罰行為並得科處刑罰；反之，若行為人不具罪責，則不得對其科以刑罰。因此，刑罰之適用係以罪則為前提，才能確保對行為人制裁之正當性與合理性。而刑法對行為人所科處之刑罰，其種類與輕重必須與行為人所承擔的罪責程度相當，始能符合罪責相當性，進而形成所謂「罪責相當原則」²²。

此原則意指刑罰的輕重不得逾越行為人罪責的高低，否則即屬不當，應予禁止，可視為比例原則在刑法領域的具體展現。當刑罰與行為人的罪責相稱時，不僅能達成社會對「罪有應得」的共識，亦能強化刑事立法與司法運作的正當性與公信力，如此不僅助於提升人民的法律意識，更能使刑罰在預防及遏止犯罪上發揮實質效果²³。

另行政罰法第 18 條第 1 項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。」則屬於行政罰領域之「責罰相當原則」的具體化條文之一，此原則與刑罰領域之罪刑相當原則相同，皆係由憲法之比例原則所導出，即行政機關在裁量處罰時，應依行為人違規情節之輕重，酌予適度處分，使罰鍰金額與個案實際情況相符。處罰之幅度不宜過重，以免失衡而違反公平與比例原則；亦不宜過輕，以致無法有效彌補違規所造成之損害，或喪失防止再犯與警惕他人的功能²⁴。

司法院釋字第 669 號解釋理由書指出，刑罰對人身自由之限制，必須與其所欲維護之法益間維持適當比例，尤其法定刑度之高低，應與行為所造成之危害程度及行為人責任之輕重相互對應，始符合罪刑相當原則，亦不違反憲法第 23 條之比例原則²⁵。有學者認為，該號解釋係以憲法第 8 條所保障之人身自由，結合第 23 條比例原則之要求，進行交互論證，並於理由書中提及罪刑法定原則，藉以強調刑罰之設計與適用，

²² 林山田，同註 11，頁 91-92。

²³ 林山田，同註 11，頁 92-93。

²⁴ 陳清秀，同註 20，頁 83。

²⁵ 參司法院釋字第 669 號解釋理由書。

除須有法律明文依據外，其內容與效果亦不得逾越必要程度。由此可知，罪刑相當原則實為比例原則於刑事法領域之具體展現，其功能在於防止刑罰過度化或不當加重，以維繫個人基本權利與公共法益保護間之合理平衡²⁶。

此一憲法解釋脈絡，於司法院釋字第 775 號解釋中進一步獲得延伸與具體化。該號解釋指出，若行為人之情狀不符刑法第 59 條所定減輕其刑之要件，卻因累犯規定而一律加重本刑，且不論具體行為情節輕重均不得調整，將可能導致行為人承擔超過其實際罪責之刑罰，對人身自由造成過度侵害。此種僵化之規範設計，不僅違反罪刑相當原則，亦因欠缺必要性與衡量性，而與憲法比例原則之要求相抵觸。由此可見，憲法解釋一再強調，刑罰制度之運作，無論在立法層面或適用層面，均須保留依具體個案情狀加以衡量與調整之空間，方能避免刑罰失衡，並確保刑事制裁之正當性²⁷。

第四項 一行為（一事）不二罰原則

「一行為不二罰」，係指同一件事不能被處罰兩次而言。在程序法上亦稱「一事不再理」，其中「理」涵蓋起訴、審理及處罰等程序，屬較為中性且範圍更廣的說法；若特別著重於處罰層面，則實務上通常使用「一事不二罰」一詞²⁸。早期學理與實務多使用「一事不二罰」之稱，但自行政罰法草案提出後，改採「一行為不二罰」用語，故現今學理與實務多混合並用。關於「一事」與「一行為」之區別，有學者指出，兩者在性質與意涵上均不相同。「一事」係指一個事件或案件，屬於程序法上之概念；而「一行為」則包含自然上一行為與法律上一行為，屬於實體法上之原則²⁹。

具體而言，刑事訴訟法上之案件構成，係由被告與犯罪事實之結合所成，一個案件可視為「一事」之範疇，然而，在同一案件中，未必僅能評價為單一行為，由此可

²⁶ 謝煜偉，〈罪刑相當原則與情節輕微條款〉，《月旦法學教室》，2020 年 3 月，頁 26-27。

²⁷ 參司法院釋字第 775 號解釋文。

²⁸ 參司法院釋字第 751 號解釋蔡明誠大法官協同意見書；許育典，〈釋字第 808 號解釋的法治國一罪不二罰原則〉，《月旦法學教室》，第 230 期，2021 年 12 月，頁 7-8。

²⁹ 彭鳳至，〈一事不二罰原則與「一行為不二罰原則」之辯證－為司法院釋字第 604 號解釋請命（中）〉，《司法周刊》，第 1729 期，2014 年 12 月，頁 1-2。

知，「一事」並不同於「一行為」。此種混淆，主要源於實體法上評價概念與訴訟法上概念交錯使用所致。再從行政罰法第 26 條之立法目的觀之，其所處理者為刑罰與行政罰之規範競合問題，屬於實體法上之競合理論範疇，應以「一行為不二罰」稱之較為妥當³⁰。本論文主題乃刑罰與行政罰之競合，故本論文統一以「一行為不二罰」作論述用語。

倘若國家對同一行為施以多次處罰，而所採手段與追求之目的不相稱，除非處罰之性質或類型明顯不同，且確屬為達成行政目的所必要，否則應避免重複或重新處罰。此一要求不僅是現代民主法治國家所遵循之基本原則，亦為確保法治運作公正、合理與不偏不倚之必要條件³¹。當人民之違法行為已經歷國家處罰後，所形成之法律秩序與人民基本權益密切相關。為保障人性尊嚴與人格自由發展之權利，除非有其他重大理由，否則不應隨意變更既有處罰或再行處罰，以維護法律秩序之安定性³²。此外，人民在其違法行為既已受處罰後，基於對法治之信賴，通常認為國家不會就同一行為再次施以制裁，該種信賴理應受到法律保護。是以，「一行為不二罰」雖未在憲法中明文規定，然仍可自法安定性原則、信賴保護原則及比例原則等概念推導而出³³。

許宗力大法官亦曾指出，雖然我國憲法中並未明文規定一行為不二罰原則，但從法治國家所要求之法安定性原則、信賴保護原則與比例原則觀之，已足以推導出禁止就同一行為重複處罰之要求。因此，一行為不二罰應被視為具有憲法位階之基本原則，此一見解在學理與實務上均無爭議。此一原則意指，人民對於同一違法行為不得遭受國家重複處罰。亦即，國家不得在行為人已因某一行為受罰後，再以相同事由追訴或

³⁰ 周佳宥，〈行政處罰與緩起訴負擔之交錯－從司法院釋字第 751 號解釋談起〉，《台灣行政罰法與相關行政法關係》，2021 年 2 月，頁 466-467。

³¹ 葛克昌，〈一般法律原則與行政法實務，損失補償、行政程序法〉，《台灣行政法學會主編》，2005 年 7 月，頁 236-244。

³² 洪家殷，〈違規停車連續處罰相關問題之探討－以釋字 604 號解釋為中心〉，《月旦法學雜誌》，129 期，2016 年 1 月，頁 189。

³³ 曾淑英，〈行政罰法中一行為不二罰原則之探討〉，《交通學報》，第 6 卷第 1 期，2006 年 6 月，頁 63。

加以處罰；同時，也不得就同一行為重複科以多次處罰³⁴。

關於一行為不二罰之早期見解，司法院釋字第 503 號解釋即明確指出，對於同一違反租稅義務之行為，應避免重複處罰；倘若該行為同時觸犯多項法規，則應依最嚴格之規定處罰，這樣可以避免對人民施加過度懲罰。此一解釋不僅確立了避免重複處罰之要求，亦進一步奠定一行為不二罰作為基本原則的憲法意涵³⁵。此外，司法院釋字第 604 號解釋則進一步闡明，一行為不二罰原則主要適用於刑事處罰，目的在防止對同一行為施以重複刑事制裁。至於純屬行政處罰之情形，若不涉及刑事制裁，則不受此原則之拘束。此一見解顯示，司法院已開始明確區分刑事處罰與行政處罰，並承認在特定情況下，行政處罰與刑事處罰得以並行適用³⁶。

隨著時間推進，特別是在累犯加重本刑的規定上，司法院釋字第 775 號解釋認為，對累犯加重處罰並不違反憲法所保障之一行為不二罰原則，因其屬於對行為人特定身分與責任加以評價的特殊處罰方式，而非對同一行為重複科刑。此一見解顯示，司法院在特定情境下對一行為不二罰的適用採取一定的彈性，並非僅以形式上是否為同一行為作為判斷標準³⁷。進一步而言，近年釋字第 808 號解釋更明確指出，一行為不二罰原則乃法治國家之基本要求，是否適用該原則應視個案具體情況而定，並非一概排除行政罰與刑罰之並行可能³⁸。

綜上所述，本論文認為，司法院在歷次解釋中，從早期強調避免重複處罰的絕對立場，逐步過渡到以具體個案情境進行衡量，發展出更具彈性的見解。一行為不二罰原則雖屬憲法位階之基本原則，但其適用並非僵化，而須綜合考量行為之性質、違法態樣、法律目的及保護法益，以判斷是否存在重複處罰的問題，如此不僅能確保對人民權利的保障，亦能兼顧國家維護法秩序與公共利益之必要。

³⁴ 參司法院釋字第 604 號解釋許宗力大法官協同意見書。

³⁵ 參司法院釋字第 503 號解釋文。

³⁶ 參司法院釋字第 604 號解釋理由書。

³⁷ 參司法院釋字第 775 號解釋文及解釋理由書。

³⁸ 參司法院釋字第 808 號解釋文及解釋理由書。

第三節 處罰之對象區別

第一項 自然人

刑罰之制裁對象，原則上限於實施犯罪行為之行為人，包括正犯與共犯。其中，正犯涵蓋直接正犯、間接正犯、平行正犯、單獨正犯及共同正犯；共犯則包含教唆犯與幫助犯。換言之，依現行刑法體系所採取之行為概念與責任原則，能夠成立刑法上之行為主體，並進而負擔刑事責任者，原則上僅限於具備行為與責任能力之自然人³⁹。再者，刑法第 32 條將刑罰區分為主刑與從刑，其中，主刑包括生命刑、自由刑及財產刑，從刑則為褫奪公權。無論係主刑或從刑，其設計與裁處對象，皆係以自然人為規範核心，並以剝奪或限制自然人之生命、自由、財產或公權利為主要制裁手段。由此一制度設計，亦進一步反映傳統刑法理論中，以自然人為刑事責任主體之立場⁴⁰。

行政罰之裁處對象，依行政罰法第 3 條規定，乃針對違反行政法上義務之行為人，亦包括自然人。又所謂自然人，係指具有人格並得以享有權利並負擔義務之個體，然其是否成為行政罰之裁處對象，須依各該行政法規之立法目的與規範效能加以判斷。再者，行政罰之對象並非僅限於單一身分，而係依不同法規而有「身分差異」⁴¹，例如建築法得以建築物所有人、土地所有人或使用人為處罰對象⁴²；消防法則以管理權人

³⁹ 林山田，同註 5，頁 405。

⁴⁰ 張麗卿，同註 18，頁 583-587。

⁴¹ 李震山，《行政法導論》，修訂 13 版 1 刷，三民書局股份有限公司，2025 年 10 月，頁 397。

⁴² 參建築法第 91 條規定：「I 有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰...。」及同法第 95 條之 3 規定：「本法修正施行後，違反第九十七條之三第二項規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。」

為責任主體⁴³；至於道路交通管理處罰條例，則透過責任人認定之程序，決定實際受處罰者⁴⁴。

然而，自然人除得以個人身分受罰外，亦可能以「共同人之身分」承擔行政責任，即行政罰法第 14 條第 1 項規定，所謂「故意共同實施」，係指兩人以上就違反行政法上義務之構成要件行為或其結果，基於故意而共同實施、參與或完成者，其處罰輕重，應綜合考量各行為人之實施或介入程度、行為情節及可非難性高低等因素加以認定；又所謂「共同實施」，係指行為主體彼此間於外部關係上之共同參與，不包含私法人與其機關或職員間之內部關係。就此類共同違反行政法上義務之行為，不再區分共同正犯、教唆犯或幫助犯等刑法上之行為類型，而係依各行為人於違規行為中之參與程度與責任歸屬，綜合認定其應受之處罰⁴⁵。

第二項 法人

刑罰之制裁對象，有學者提出，德國通說基於法人於刑法上不具行為人之適格，理論上應可推導出刑法並無法人可罰性之結論。然而，隨著法人制度之發展，法人所涉之違法行為亦日益增多，對此，就我國通說而言，係採取所謂「折衷式之刑事制裁」，亦即，在「刑法法典」中並未設有法人處罰之一般規定，但於各類「附屬刑法」中，則例外明文規範法人得為刑罰制裁之對象。進一步言之，部分歐陸刑法體系在英美刑法之影響下，雖仍以傳統刑法觀念為基礎，認為法人不具犯罪能力，因而未於核心刑法中納入法人處罰規定；惟基於刑法目的之考量，以及為有效防止法人違法行為之實

⁴³ 參消防法第 40 條規定：「I 一定規模以上之建築物且供營業使用場所，違反第十三條第一項規定未由管理權人遴用防火管理人訂定消防防護計畫，或違反同條第三項規定未訂定施工中消防防護計畫者，處其管理權人新臺幣二萬元以上三十萬元以下罰鍰...。」

⁴⁴ 參道路交通管理處罰條例第 85 條規定：「I 本條例之處罰，受舉發違反道路交通管理事件之受處罰人，認為受舉發之違規行為應歸責他人者，應於舉發違反道路交通管理事件通知單應到案日期前，檢附相關證據及應歸責人相關證明文件，向處罰機關告知應歸責人，處罰機關應即另行通知應歸責人到案依法處理。逾期末依規定辦理者，仍依本條例各該違反條款規定處罰。」

⁴⁵ 李震山，同註 41，頁 398。

際需要，遂透過附屬刑法之方式，在民商法、行政法、經濟法、貿易法及財稅法等相關附屬刑法中，設置對法人的刑事制裁規定，得以補充核心刑法之不足⁴⁶。

關於「折衷式之刑事制裁」體系，在附屬刑法中就法人犯罪責任之規定方式，立法上主要可區分為「兩罰制」與「代罰制」兩種模式。所謂「兩罰制」，係指法人如因其業務活動涉及犯罪行為時，除對實際執行業務之自然人行為人科處刑責外，並同時對該法人或廠商科以罰金刑，以彰顯法人對組織運作及監督失當所應負之責任，此一制度兼顧行為人責任與法人組織責任，現行多數附屬刑法均採行之；至於「代罰制」，又稱為「轉嫁罰制」，則係指法人如涉及犯罪問題時，立法上僅將刑事責任歸屬於實際負責或代表法人行為之自然人，而不另對法人本身設置獨立之刑罰規定，此種制度係透過對負責人科刑，以間接促使法人內部遵循法規，其對法人本身之制裁效果相對有限，故在現行附屬刑法中採用之情形較為少見⁴⁷。

行政罰之裁處對象，依行政罰法第3條規定，乃針對違反行政法上義務之行為人，亦包括法人⁴⁸，由於法人並非具備意思能力之自然人，行政法上責任要求之故意或過失，原則僅能存於具有智慧判斷能力之自然人。然而，法人實務上違反行政法上義務之卻情形屢見不鮮，若仍拘泥於自然人責任思維，顯不足以回應現行社會實際需求。基此，行政罰法第7條第2項規定，乃以代表人、管理人或其他受僱人等之故意或過失「推定」為法人之責任。再者，觀諸行政罰法之立法沿革，該條文於行政院原草案中原使用「視為」之用語，然於立法院審議過程中修正為「推定為」，顯係有意區別法律擬制與事實推定之性質，並藉此保留法人得提出反證以推翻該推定之可能性⁴⁹。

綜上所述，本論文所欲探討「廢棄物清理法」及「食品安全衛生管理法」之案例多以法人為主體，並與自然人一同受處罰，即上述所稱現行實務採之「兩罰制」。

⁴⁶ 林山田，同註5，頁405-407。

⁴⁷ 林山田，同註5，頁407-408。

⁴⁸ 參廣播電視法第45條之3規定：「II 廣播、電視事業違反第十條之一第三項規定，擅自增設分臺者，處新臺幣九萬元以上九十萬元以下罰鍰，並通知立即停止營運；未停止營運者，得按次處罰，或廢止其許可。」

⁴⁹ 吳庚、盛子龍，同註6，頁473。

第四節 處罰之行為數判斷

第一項 行為數之區分實益

「犯罪競合」一詞源自德國刑法，日本刑法學者及我國早期刑法教科書則多以「罪數論」表達相同概念⁵⁰。所謂犯罪競合理論，首先在於區分行為人所為之行為，究竟屬於「一行為」（行為單數），或「數行為」（行為複數）。其目的，在於進一步判斷行為人所觸犯之罪數，即行為人究竟構成「一罪」（犯罪單數），或「數罪」（犯罪複數），據以決定其刑之評價與處理方式⁵¹。

實務上，行為人有時可能以一行為觸犯一罪，亦有可能以一行為觸犯數罪；反之，有時雖為數個行為，卻僅成立一罪，或以數行為觸犯數罪。是以，於判斷行為人究竟成立幾個犯罪之前，必須先確定其所為之行為在數量上屬單數抑或複數。現行刑法上所稱之「一行為」（行為單數），主要包含兩種意義：其一為「自然意義下的一行為」，其二為「法律意義下的一行為」⁵²。其相關概念和舉例，容後分述之。

第二項 一行為之認定標準

第一款 刑法部分

第一目 自然意義下的一行為

自然意義下的一行為，係指依一般生活經驗與自然認知所理解之行為，即行為人基於同一意思決定，於時間與空間上連續緊密地實施數個舉動，若從旁觀者觀之呈現為一個整體，即使外觀上可區分為若干部分之行為過程，仍應評價為一個行為。此判斷的重點在於，必須具備一個意思決定，且行為各部分在空間與時間上緊密相連，並使旁觀者能夠依自然生活認知認為該行為屬於一個整體；而使旁觀者認為屬於一個整

⁵⁰ 余振華，《刑法總論》，增訂4版，三民書局股份有限公司，2022年9月，頁485。

⁵¹ 陳子平，《刑法總論》，4版，元照出版有限公司，2017年9月，頁692-695。

⁵² 王皇玉，《刑法總則》，11版，新學林出版股份有限公司，2025年8月，頁568。

體之判斷，實際上係以前兩項標準為基礎。易言之，因行為出於同一意思決定，且舉動間具有時空上的連續性，旁觀者遂會將原本可分的行為片段視為一個整體行為⁵³。例如以傘柄打擊他人頭部一次、以石頭丟擲他人、或置放炸彈造成三人死亡等，均屬一行為。倘若行為人以手槍連續射擊三槍，無論射向同一被害人或三名不同之被害人，或以多顆石頭分別投向同一人或多人，均應屬自然意義下之數行為⁵⁴。

第二目 法律意義下的一行為

法律意義下的一行為，係指依據刑法本身或其他相關法律中關於不法構成要件的規定，或依刑法理論上的概念，使得數個自然的意思動作被視為一個整體的法律行為。換言之，雖然外觀上可能是好幾個自然行為，但在法律評價上，只具有一次評價的意義，因此只能被視為同一個行為⁵⁵。

其中，又包含「構成要件上的行為單數」與「自然的行為單數」。前者係指在一獨立的犯罪構成要件中，法律本身即預設須包含數個自然意義下的行為，方能構成完整的不法行為，即該犯罪的成立，並非單一舉動即可，而必須結合多個連貫的行為共同完成，這類犯罪類型通常被稱為「多行為犯」，例如，強盜罪須同時具備強暴或脅迫與取財二個行為，擄人勒贖罪亦包含擄人與勒贖二個行為，亦包括「繼續犯」、「集合犯」以及「接續犯」等類型，均屬之；後者是一種法律評價下的行為概念，與前述「自然意義下的一行為」並不相同，此種概念著重於行為背後的意思決定，又可再區分為出於單一決意而連續實施的數個自然意義下行為，無論其種類是否相同，皆可被評價為一個法律上的行為⁵⁶。

⁵³ 許玉秀，〈一罪與數罪之分界－自然的行為概念〉，《台灣本土法學雜誌》，第46期，2003年5月，頁87。

⁵⁴ 王皇玉，同註52，頁568。

⁵⁵ 林山田，同註5，頁303。

⁵⁶ 王皇玉，同註52，頁569-574。

第二款 行政法部分

由上述得知，在刑法競合論上，對於「一行為」之判斷，多數學者區分為「自然意義下的一行為」、「構成要件上的行為單數」及「自然的行為單數」三種類型⁵⁷。然而，在行政法上，關於「行為數」應以何種標準為判斷，學理與實務均有不同見解。對於行為數判斷基準，主要可分為兩大方向⁵⁸。

其一，主張應採刑法之判斷基準，即沿用刑法競合論中對「一行為」與「數行為」之區分原則。此一見解認為，我國行政罰法第 24 條至第 26 條之規定，係承襲刑法第 55 條與第 50 條之規範而發展，且立法理由亦明示行政罰法係參照德國法制定。因此，在判斷行政法上行為數時，原則上應以刑法競合理論為依據；惟若行政法規範具特殊性，則得例外採與刑法不同之判斷標準。換言之，無論刑法或行政法，行為均屬對外具體之人類活動，故在缺乏明文規定時，可借重刑法所發展之行為單複數理論，以維持法律體系的一貫性與可預測性⁵⁹。

有學者亦指出，我國行政罰法之立法體系深受德國秩序違反法之影響，而我國刑法體系亦長期承襲德國刑法理論基礎。是以，行政罰法關於行為數之認定，仍難完全脫離刑法競合理論之架構⁶⁰。且刑法上對「自然意義下的一行為」與「法律意義下的一行為」之區分，對於行政法領域中行為數之判斷，至今仍被多數學者視為具有重要的參考價值⁶¹。

⁵⁷ 林山田，同註 5，頁 300-307。

⁵⁸ 張雅晴，〈從實體法與程序法觀點探究行政罰與刑罰之競合〉，國立成功大學法律系碩士論文，2015 年 6 月，頁 61-97。

⁵⁹ 陳文貴，《行政罰競合理論與實務—雙重處罰禁止論》，初版，元照出版有限公司，2012 年 9 月，157-158。

⁶⁰ 林明昕，〈論行政罰法中「單一行為」之概念〉，《2008 行政管制與行政爭訟》，2009 年 11 月，頁 43-44。

⁶¹ 陳清秀，同註 20，頁 224-228；蔡震榮，《行政法概要》，5 版，五南圖書出版股份有限公司，2023 年 10 月，頁 332-334；吳志光，《行政法》，13 版 2 刷，新學林出版股份有限公司，2025 年 9 月，頁 452-453。

其二，強調行政法領域之特殊性，認為行政法之規範目的與保護法益，與刑法有本質上之差異，故行為數之認定不宜機械套用刑法標準，而應依據各該行政法規之立法目的、規範內容及具體行為態樣，作為判斷依據。簡言之，因行政法保護目的有別於刑法，行為數應依各該規範與具體行為情形判斷，而非直接套用刑法標準⁶²。

依最高行政法院 103 年度之判決指出，判斷違反行政法上義務之行為是否屬「一行為」，須依個案具體情節綜合判斷，並斟酌法條文義、立法意旨、期待可能性、受責難程度、行為影響及社會通念或專業倫理等因素決定。此外，「行政法上一行為」之概念應與「刑法上一行為」區別，因刑法著重於法益保護，行政法則強調義務遵守。一般而言，「刑法上一行為」多可視為「行政法上一行為」，惟「行政法上一行為」亦可能構成刑法上之數行為。換言之，是否屬一行為或數行為，應視該行政法規所欲規制之具體義務、程序階段與行為危險性而定⁶³。另最高行政法院 113 年度之判決認為，針對不當對待兒少之行為，原則上應就每一侵害行為各自認定為獨立之違反行政法上義務，並依行政罰法第 25 條分別裁處；唯有在有證據足以認定行為人基於單一概括決意而多次侵害同一兒少，或以一次行為同時侵害多名兒少時，始得例外視為一行為論處。此一標準旨在落實兒童權利公約及兒少法之保護意旨，並符合一般人可預見與期待可能性之要求⁶⁴。

⁶² 洪家殷，〈行政罰一行為與數行為問題的探討－以行政罰法施行後之實務見解為中心〉，《月旦法學雜誌》，第 155 期，2008 年 3 月，頁 19-20。

⁶³ 參最高行政法院 103 年度判字第 62 號判決。

⁶⁴ 參最高行政法院 113 年度上字第 375 號判決。

第五節 處罰之競合理論

第一項 想像競合

第一款 刑罰部分

想像競合，又稱「觀念競合」，係指行為人以單一行為同時侵害數個「相同或不同之法益」，其行為在客觀上僅屬一次實施，但於法律評價上卻同時符合數個犯罪構成要件之情形。換言之，行為人僅作出一個行為，卻在法律上產生多重的犯罪結果，因而涉及如何在多個罪名間進行評價與處理的問題⁶⁵。亦有學者強調，想像競合係以一行為侵害數個「不同法益」為前提，並同時符合數個犯罪構成要件而言⁶⁶。

依照行為所觸犯之罪名屬於不同種類或相同種類，有學者又將想像競合區分為「同種想像競合」與「異種想像競合」，前者指行為人以一個行為同時實現數個相同種類罪名之構成要件；後者則指行為人以一個行為同時實現數個不同種類罪名之構成要件而言⁶⁷。

依刑法第 55 條規定：「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」可知，其法律效果為「從一重處斷」，即僅就最重之罪科以刑罰。然而，此種從一重處斷之適用，仍以不得低於較輕罪名所定之最輕本刑為限。本條之修法理由謂，依原規定，想像競合與牽連犯均應「從一重處斷」，而實務上若出現重罪之法定最輕本刑反而低於輕罪之最輕本刑的情形，則裁判者仍得在重罪的最輕本刑以上、輕罪的最輕本刑以下酌量宣告刑。此種結果，顯與「從一重處斷」的立法原旨不符，易造成量刑不當。為避免此類偏失，遂增訂但書規定，以確保刑度之合理性與法理一致性。進一步而言，依該但書的立法精神，若行為同時觸犯三個以上罪名，

⁶⁵ 余振華，同註 50，頁 507。

⁶⁶ 林書楷，《刑法總則》，7 版 2 刷，五南圖書出版股份有限公司，2025 年 4 月，頁 536。

⁶⁷ 林山田，同註 5，頁 307-308。

則在量定宣告刑時，不得低於除最重罪外，各罪法定最輕本刑中最高者，這是符合法理之當然解釋⁶⁸。

刑法第 55 條可謂我國刑法所採「單一刑罰原則」之具體展現，其立法基礎主要源自「吸收原則」。換言之，於同種想像競合時，僅就其中較重之罪從一重處斷，以避免對行為人重複評價；若屬異種想像競合，則以重罪為基準處斷，並僅依該重罪之法定刑範圍作為量刑區間，以確保刑罰評價之合理與統一。此種制度設計，旨在兼顧罪刑均衡與裁量彈性，避免行為人因單一行為而承受過度之刑事責任⁶⁹。

又有學者認為，想像競合除具整合量刑之效果外，尚兼具釐清法律評價之功能。雖然條文規定「從一重處斷」，但此並不表示在判決主文中可忽略較輕之罪而僅論以重罪即足。實際上，無論輕罪或重罪，其所對應之法條均應在判決主文中一併列明，以完整呈現行為人之不法全貌與法律評價，如此不僅有助於凸顯裁判理由之完整性與透明性，亦能避免社會大眾誤解為輕罪未經審酌，從而更符合刑事裁判在法理與程序上之正當性⁷⁰。

第二款 行政罰部分

在行政法領域中，若一行為同時觸犯刑事法律與行政法上之義務規定時，依行政罰法第 26 條本文規定：「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之」，即採刑罰優先原則⁷¹，以刑事責任之追究為優先；至於行政罰法上之「刑罰優先原則」，其法理內涵是否可與刑法上之「想像競合」概念相提並論，學界見解尚未一致，仍存不同解釋與爭議。本文將於第三章之相關爭點討論中，再就此一問題加以詳述與分析。

⁶⁸ 參刑法第 55 條修正理由。

⁶⁹ 王皇玉，同註 52，頁 578-580。

⁷⁰ 林山田，同註 5，頁 319。

⁷¹ 陳清秀，同註 20，頁 258。

第二項 法條競合

第一款 刑罰部分

法條競合，又稱「法規競合」，於德國刑法學李中則被稱為「法律單數」。其形成原因在於刑法條文間存在重複規定或規範錯綜之情形，使同一行為同時符合多個構成要件。此時，法律適用上並非應併用各條文，而應擇取其中最為妥當、足以全面評價該行為之條文作為依據。既然首要條文之適用已能完整評價行為之不法，其餘條文即應排除適用，以符合法益保護之目的，並避免違反重複評價禁止原則⁷²。亦有學者強調，法條競合係以一行為侵害數個「相同法益」為前提，並同時符合數個犯罪構成要件而言⁷³。

法條競合與想像競合雖然皆屬於一行為該當數個構成要件之競合型態，但其兩者不同之處在於，法條競合乃「一行為侵害相同法益」；想像競合則乃「一行為侵害不同法益」而言⁷⁴。再者，現行刑罰上並無法條競合之條文規範，申言之，對應想像競合於刑法第 55 條已有明文規定，法條競合卻尚未明文化，而對於一行為同時符合多個犯罪構成要件時，應如何選擇最適當且能充分評價該行為之條文，刑法學理參酌我國刑法實務見解，以刑法規定的不法構成要件為例，提出三種條文間的判斷關係作為區分依據，分別為「特別關係」、「補充關係」與「吸收關係」⁷⁵。

第一目 特別關係

所謂「特別關係」，係指一個不法構成要件在概念上必然涵蓋另一不法構成要件之全部構成要件要素者，前一個不法構成要件即對後者具有特別關係。亦即，行為若已實現該特別構成要件，自必同時符合一般構成要件；反之，若僅構成一般構成要件，則不當然包含特別構成要件。基於「特別條款優先於一般條款」之適用原則，於兩者

⁷² 王皇玉，同註 52，頁 595。

⁷³ 林書楷，同註 66，頁 530。

⁷⁴ 林書楷，同註 66，頁 524。

⁷⁵ 余振華，同註 50，頁 490。

競合時，應僅適用具有特別關係之特別構成要件，以資處斷；至於同時該當之一般構成要件，則因被吸收而不再適用⁷⁶。易言之，當行為人以一個行為同時觸犯兩個以上刑罰法規時，若各該法條間存在特別法與一般法之關係，則應依「特別法優於一般法」之原則，優先適用特別法進行處斷⁷⁷。

第二目 補充關係

若數個不法構成要件之間並不存在前述在邏輯概念上必然涵攝之特別關係，則須進一步判斷其是否屬於補充關係。所謂「補充關係」，係指在多個不法構成要件中，若其中之一僅具輔助性質，係於主要構成要件無法適用時方得援用者，則該輔助性之不法構成要件即對主要構成要件形成補充關係。依「主要條款優先於補充條款」之適用原則，只要依主要構成要件科處，即屬充分，補充構成要件自應排除適用⁷⁸。

補充關係可再區分為「形式補充關係」與「實質補充關係」⁷⁹兩類。前者係立法者於條文中明文揭示之補充適用關係，即明定該條僅於他條不適用時方可適用；後者則係透過解釋多數不法構成要件間之意義與層次關聯所歸納出的補充關係。學者並進一步將實質補充關係細分為侵害階段不同、參與型態有別及危險構成要件與實害構成要件等三種型態⁸⁰。

第三目 吸收關係

在判斷法條競合時，應先從檢視各不法構成要件間是否存在特別關係，其次再判斷是否屬補充關係，唯有在兩者皆不適用之情形下，方得進一步審酌是否構成吸收關係。所謂「吸收關係」，係指主要行為與其伴隨行為之間所呈現的關聯，當行為人實現一較重犯罪型態之主要構成要件時，往往同時會完成一或數個較輕之伴隨構成要件，而後者相對於前者，即屬典型的從屬或附隨行為，兩者間即存在吸收關係。由於立法

⁷⁶ 林山田，同註 5，頁 329-330。

⁷⁷ 余振華，同註 50，頁 491。

⁷⁸ 林山田，同註 5，頁 338-341。

⁷⁹ 日本學者又稱之為「明示補充關係」與「默示補充關係」。余振華，同註 50，頁 493。

⁸⁰ 林山田，同註 5，頁 338-341。

者在設計主要構成要件之刑罰範圍時，通常已將該等典型伴隨行為之不法性一併納入評價，故於司法實務上，只要依較重之主要構成要件處斷，即足以全面反映行為之整體不法。相對而言，較輕之伴隨構成要件即應排除適用，形成「吸收條款優先於被吸收條款」之適用原則⁸¹。

如前所述，在判斷法條競合時，應先確認各構成要件間是否存在特別關係或補充關係，僅於兩者皆不成立時，始得進一步判斷是否構成吸收關係。此一判斷順序旨在維持法條構成要件之形式體系，避免因過度實質解釋而削弱規範之明確性與可預測性。是以，特別關係與補充關係主要著重於條文文義與體系結構之分析，藉以確認規範間之形式界限；吸收關係則係基於法益保護與規範功能之衡量，強調主要構成要件對附隨要件之涵攝與層次區分。透過此種層次化之審查模式，不僅能確保法條體系之整體安定，亦得兼顧個案裁量之實質衡平與法秩序之整合性⁸²。

第二款 行政罰部分

在行政法領域中，若一行為觸犯數個行政法上之義務規定時，依行政罰法第 24 條第 1 項規定：「一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高之規定裁處。但裁處之額度，不得低於各該規定之罰鍰最低額。」亦即，若一行為同時違反數個行政法上之義務規定，且各違規行為均屬應科罰鍰者，除另涉沒入或其他種類之行政罰，因性質不同而得併予裁處外，原則上僅得依罰鍰額最高之規定裁罰⁸³。

此一規範體現比例原則與法律一體性之要求，目的在於避免對同一行為重複評價或過度懲罰，以維護受處分人之基本權保障。同時，條文並明定裁處金額不得低於各該規定之最低罰鍰，藉此在保障人權與維持法秩序間取得平衡，並限制行政機關之自由裁量，使裁罰更具合理性與一致性⁸⁴。

⁸¹ 林山田，同註 5，頁 342-345。

⁸² 余振華，同註 50，頁 495。

⁸³ 陳清秀，同註 20，頁 256。

⁸⁴ 陳清秀，同註 20，頁 256。

第三項 實質競合

第一款 刑罰部分

實質競合，我國學理與實務又稱為「數罪併罰」，為數個行為間之真正競合類型。亦即，行為人以多個獨立行為分別觸犯數個罪名，而各該罪均得在同一刑事訴訟程序中一併審理與裁判，則應對其所犯諸罪合併處罰⁸⁵。依行為所觸犯之罪名屬於同種或異種，實質競合亦如想像競合一般，可區分為「同種實質競合」與「異種實質競合」。前者係指行為人多次實施相同之犯罪行為，反覆實現同一構成要件，因而形成數個相同構成要件之競合；後者則指行為人多次實施性質不同之犯罪行為，分別實現數個不同構成要件，因而形成數個異質構成要件之競合⁸⁶。

依刑法第 50 條第 1 項本文規定：「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。」乃數罪併罰之概念，其成立要件除了須為「裁判確定前」外，仍須行為人所為是數行為且犯數罪名而言。又例外為刑法第 50 條第 1 項但書規定，將四項情形排除適用，其一，得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪，其二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪，其三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪，其四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。由於不得易科罰金之罪與得易科罰金之罪若合併處理，將導致得易科罰金之罪無法單獨適用易科罰金，故有必要將兩者區分條列。是以，於第一項中，將「易科罰金」與「易服社會勞動」之罪分別列舉，區分為得易科、不得易科、得易服及不得易服等不同情形，以作為數罪併合處罰之依據⁸⁷。

當行為人以一行為觸犯數罪時，原則上應對各罪分別處斷，惟刑法設有「數罪併罰」之制度，允許同一行為人所犯多罪在同一刑事訴訟程序中一併裁判。此制度不僅對行為人科刑上採取有利之考量，亦符合刑事訴訟上之經濟原則。實務運作上，刑法以裁判確定前與裁判確定後為界，對於裁判確定前所犯之數罪，可整體評價行為人之

⁸⁵ 王皇玉，同註 52，頁 609。

⁸⁶ 林山田，同註 5，頁 357。

⁸⁷ 參刑法第 50 條修正理由。

人格特質與環境因素作為量刑依據；而在裁判確定後，若行為人再度犯罪，則可重新審視其經歷裁判後所形成之新人格與行為傾向，裁判上更為公平、合理⁸⁸。

第二款 行政罰部分

在行政法領域中，若行為人之數行為分別觸犯數個行政法上之義務規定時，依行政罰法第 25 條規定：「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分別處罰之。」即採取分別評價、分別處罰之處理方式。學者指出，此種規範設計與刑法上「數罪併罰」之概念相近，皆係以行為人多次且彼此獨立之行為為前提，對各行為分別加以評價，並分別科處相應之制裁，以完整反映其違法行為之整體狀態⁸⁹。

申言之，行為人以數個行為違反行政法上義務時，無論係分別違反數個不同規定，或以數行為反覆違反同一規定，均與前述單一行為之情形有所區別。基於維護行政秩序之需要，並確保各該行政法規所欲達成之制裁目的，對此類多數且彼此獨立之行為，自應加以個別評價，並分別予以裁罰。此種處理方式，並不違反司法院釋字第 503 號所採之「一行為不二罰」原則。蓋該原則之意旨，在於避免對同一行為重複處罰，並不排除對多數獨立存在之行為，分別施以相應制裁之正當性⁹⁰。

⁸⁸ 余振華，同註 50，頁 523。

⁸⁹ 林明鏘，同註 7，頁 314-315。

⁹⁰ 陳清秀，同註 20，頁 269。

第六節 小結

首先，就處罰之概念與種類而言，我國法制體系下之處罰型態具有多元性，包含刑罰、行政罰、行政刑罰、行政執行罰及懲戒罰等類型，各該制度在立法目的、規範性質及程序保障層次上，均存在顯著差異。惟於實務運作中，行政罰與刑罰之界線有時趨於模糊，是否應適用刑事程序保障及一行為不二罰原則之爭議，更牽動憲法層次之基本權保障問題。

其次，在處罰相關之原理原則方面，罪刑（處罰）法定原則作為近代法治國家之核心基石，其目的在於確立法律明確性與可預見性，防止國家機關於事後恣意溯及適用或擴張解釋處罰規範⁹¹；刑罰（處罰）謙抑原則乃基於處罰作為對人民自由與權利最為嚴厲之干預手段，要求國家僅應於其他手段不足以達成法秩序維護目的時，始得動用之⁹²；罪刑（責罰）相當原則及比例原則，進一步就處罰內容本身加以限制，要求處罰之種類與程度，須與行為人之主觀責任、行為不法性及所生危害結果相互對應，避免處罰因立法設計或執行裁量失衡，而產生過度嚴苛或顯失公平之結果⁹³。此外，一行為不二罰原則作為法治國家之基本要求，旨在防止國家就同一行為重複課予多重制裁，造成對人民不必要之權利侵害⁹⁴。特別是在刑罰與行政罰並存之體系下，如何界定不同制裁手段間之功能分工與適用界限，已成為現代處罰法制中不可忽視之核心議題。

再者，關於處罰之對象，有學者指出，所謂「折衷式之刑事制裁」係因應現實需求所為之權宜立法，然於刑法論理上仍存諸多矛盾。蓋法人並非適格之行為人，無犯罪能力，亦不具罪責，依刑法行為論與罪責原則，自無從對其科處刑罰；且折衷說雖承認法人無犯罪能力，但卻又於附屬刑法中規定法人的刑事責任，易致混淆刑法體系

⁹¹ 參最高法院 108 年判字第 396 號判決。

⁹² 參司法院釋字第 791 號解釋理由書。

⁹³ 參司法院釋字第 775 號解釋文。

⁹⁴ 參司法院釋字第 808 號解釋文及解釋理由書。

之理論基礎⁹⁵。惟隨著工商企業活動頻繁，法人違法行為，尤其自然人假借法人名義實現經濟犯罪或權貴犯罪之情形日益增加，基於有效嚇阻之考量，對法人施以制裁仍有其必要性。是以，學者認為較為妥適之途徑，乃將「刑罰」限於自然人，而對法人則以不具社會倫理非難性的「行政罰」加以制裁；況且即便主張對法人施以刑罰，亦僅能科處罰金，實與罰鍰之制裁效果相近。相較之下，採行政制裁制度，不僅可避免刑法論理上的衝突，並得併用撤銷登記或許可、吊銷執照、停業停工、命令改善或銷毀危害安全、衛生之物品等行政處分，更有助於防止法人違法後果之擴大⁹⁶。

此外，就行為數之判斷上，刑法與行政法雖各有其理論基礎，惟均須先區分行為究屬一行為或數行為，始得正確適用相關競合規則。刑法上係以自然意義與法律意義之行為概念作為判斷基準；行政法領域則兼顧刑法理論之參考價值，並依各該行政法規之立法目的與具體義務內容，採取較具彈性之判斷方式。本論文認為，最高行政法院雖曾提出行政罰行為數之判斷標準，惟以「行為人基於單一概括決意」作為判準，仍屬抽象；且行政法規之立法目的本身亦具抽象性，若僅依條文文義或立法目的判斷，易致行為數認定標準不一，進而影響裁罰實務之統一性與可預測性。實務上，即使屬性相近之行政違規行為，主管機關或法院於行為單複數之評價仍可能出現歧異，故本論文贊同學者見解，認為沿用刑法之行為單複數理論，較為妥適⁹⁷。

最後，關於處罰之競合理論，刑罰與行政罰分別透過想像競合、法條競合與實質競合等制度設計，處理一行為或數行為該當多個構成要件之情形，以避免重複評價或過度制裁。整體而言，競合理論之核心功能在於使處罰結果得以在法益保護、比例原則與法安定性之間取得適當平衡，避免因制度重疊而侵害人民權利⁹⁸。基此一理論基礎，後續針對刑罰與行政罰競合問題之具體分析，方得以進一步檢視其於實務運作中所面臨之困境與可能之調整方向。

⁹⁵ 林山田，同註5，頁408-409。

⁹⁶ 林山田，同註5，頁410-411。

⁹⁷ 陳文貴，同註59，頁157-158。

⁹⁸ 陳子平，同註51，頁692-695。

第三章 刑罰與行政罰競合之基礎理論

第一節 立法理由及概說

第一項 刑罰

早期社會處理犯罪多依報復原則，如「以牙還牙、以眼還眼」，以對等制裁回應加害行為，但此舉常引發無止盡的復仇與社會混亂。隨著國家體制形成，犯罪處理逐漸由國家統一負責，並禁止個人私力報復，國家透過制定刑法，將制裁納入法治體系，由司法機關依法審判，以確保處罰的正當性與程序正義。刑罰制度因此成為維護社會秩序與公共安全的核心手段，旨在懲罰違法、預防再犯，並彰顯法秩序的威信。其保護範圍涵蓋人民生命、身體、自由與財產等基本法益，並維持法治社會之運作，相較於早期的報復手段，現代刑罰更強調法律保留與比例原則，以防止濫刑並保障人權⁹⁹。

關於刑罰之意義，主要可區分為「報應思想」與「預防思想」兩大觀點¹⁰⁰。報應思想著重於已發生的犯罪行為，依其在客觀上造成的損害程度，決定相應的刑罰，以達成損害的均衡與實現正義。預防思想則著眼於未來，重視刑罰對犯罪人及社會大眾的影響，旨在防止再犯並避免他人效法不法行為。預防思想又可分為「一般預防思想」與「特別預防思想」。前者針對社會大眾，除藉由刑罰的威嚇使潛在犯罪者不敢輕易觸法外，亦透過維護與恢復守法者的規範意識，增進社會對法秩序的信賴與遵守；後者則針對犯罪人本身，除了透過懲罰或隔離避免其再犯，也藉由教育與矯正提升其守法意識，使其得以重返社會¹⁰¹。

現今學界多採取「綜合理論」，將應報、特別預防與一般預防視為相同重要之刑罰目的。然而，學者認為此見解欠缺理論基礎，僅為平衡各刑罰理論之責任而作折衷，未能排除各理論的缺陷，反而將其不足加總，形成一種立場不明的說法¹⁰²。

⁹⁹ 林山田，同註 5，頁 399-412。

¹⁰⁰ 日本學者稱之為「應報刑主義」與「目的刑主義」。余振華，同註 50，頁 531-533。

¹⁰¹ 張麗卿，同註 18，頁 47-56。

¹⁰² 張麗卿，同註 18，頁 57-58。

第二項 行政罰

早期對於違反行政法規的行為，相關規定均零散於不同行政法規中，缺乏統一性與系統性規範，致使實務運作產生解釋不一、裁罰標準不一致等問題，進而影響法適用之安定性與人民對法之信賴保護。雖然社會秩序維護法中，對於部分違反行政法規之行為提供統一之總則規定，然其適用範圍有限，無法涵蓋整體行政法領域，亦難以作為普遍適用之通則性規範。新制定之行政罰法，除了作為行政罰通則性基本規範外，亦統整並補充各個行政法規中裁罰機制之不足，提供一致且明確之裁罰依據。然而，行政罰法不僅兼具實體法與程序法功能，亦因其通則性地位，在法律適用上同時具有普通法與特別法之性質¹⁰³。

然而，從行政罰法第 1 條明定：「違反行政法上義務而受罰鍰、沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法。但其他法律有特別規定者，從其規定。」即行政罰建立一套全面性之法律規範，確保其解釋與適用具有明確之依據。其中立法理由使用「共同適用」、「統一性」、「綜合性」、「原則與準繩」及「一般總則性規定」¹⁰⁴等語，有學者據此認為，立法者係有意將行政罰法定位為具有特殊性質之普通法，亦即賦予其「基準法」之性質；而就我國現行法律體系觀之，以「基準法」為名之法律，尚可區分為組織性、任務性、作用性及綜合性等不同類型，其中行政罰法應屬於「作用性」之基準法¹⁰⁵。

再者，行政罰法所稱之行政罰係指「行政秩序罰」，並不包括前述與處罰章節所提及之「行政刑罰」或「行政執行罰」；至於「懲戒罰」，其目的在於維護特定職業或公務體系之內部秩序，性質上與行政罰不同，是行政罰法之規定並不一定能直接套用在懲戒罰上，惟若懲戒措施同時兼具「對行政法上義務違反之制裁」及「維護內部秩序」之雙重目的，則仍須進一步檢視其是否具有「行政秩序罰」之性質，亦即是否屬

¹⁰³ 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 460-466。

¹⁰⁴ 參行政罰法第 1 條立法理由。

¹⁰⁵ 李震山，同註 41，頁 379。

於行政罰法第 2 條所稱之行政罰範疇，此部分應綜合其立法目的、規範淵源及制度設計等因素，分別加以判斷¹⁰⁶。

行政罰係以維護行政法秩序為核心，基於一般統治權，針對違反行政法規所定義務之行為人，透過刑罰以外之法律制裁手段，就既存之違法行為予以處罰，並原則上由具有管轄權限之行政機關依法行使處罰權¹⁰⁷。行政罰之制度體系，不僅確立處罰法定原則，亦明文採納從新從輕原則，以確保處罰之合法性與合憲性。此外，行政罰的種類並不限於罰鍰，尚包括沒入及其他法律明定之制裁措施，如限制或禁止行為之處分、剝奪或消滅資格、權利之處分、影響名譽之處分或警告性處分等，並於一行為不二罰原則上明確規範，藉以防止對同一違法行為重複處罰，確保法治國原則之實踐¹⁰⁸。

最後，行政罰法除規範行政罰之構成要件、種類及責任主體外，亦明定程序保障之規定，以確保行政裁罰之合法與正當。其所體現之基本價值包括透明、課責與公眾參與，藉由告知、陳述意見、聽證及救濟等程序機制，使受裁罰者得以充分表達意見並獲得救濟途徑，從而具體落實正當法律程序原則，強化行政處分之正當性與民主正當性¹⁰⁹。

¹⁰⁶ 蕭文生，《行政法—基礎理論與實務》，8 版，五南圖書出版股份有限公司，2025 年 6 月，頁 503。

¹⁰⁷ 陳清秀，同註 20，頁 3-7。

¹⁰⁸ 廖義男主編，廖義男著，〈行政罰法之制定與影響〉，《行政罰法》，2 版，元照出版有限公司，2020 年 9 月，頁 5-7。

¹⁰⁹ ALFRED C. AMAN, JR., THE DEMOCRACY DEFICIT, TAMING GLOBALIZATION THROUGH LAW REFORM, 2004 12。

第二節 法律依據

第一項 刑罰優先原則之適用範圍

依行政罰法第 26 條第 1 項本文規定：「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之」，可見立法者係基於一行為不二罰之理念，而採取刑罰優先原則。其立法理由可從「懲罰程度」與「程序保障」兩個面向加以說明，在「懲罰程度」上，刑事處罰與行政處罰同屬對不法行為之制裁，而刑罰之嚴屬性更高，故若依刑事法律處罰，已足以達成警示與防範之效果；在「程序保障」上，刑事處罰具有較完整且嚴謹之正當法律程序，相較於行政處罰更能保障行為人之程序權益，故應予優先適用。此外，為兼顧維護公共秩序與達成行政目的之需要，行政罰法第 26 條第 1 項但書進一步規定：「但其行為應處以其他種類行政罰或得沒入之物而未經法院宣告沒收者，亦得裁處之」，作為例外情形，使行政機關仍得在特定範圍內為必要之行政裁處，以確保行政目的得以實現¹¹⁰。

實務上，行政法院之裁判見解¹¹¹及行政機關之解釋函令¹¹²，皆因行政罰法第 26 條第 1 項規定及其立法理由的制定，而逐漸發展出所謂「刑罰優先原則」之脈絡，並最終成為學理上的通說見解¹¹³。然刑罰是否必然較行政罰為嚴重，仍是一值得深究的問題，此一爭議不僅涉及刑罰優先原則之合理性評價，亦牽連現行法制中可能存在之規範漏洞，並引發關於刑事與行政領域責任與制裁如何適當劃分的廣泛討論。相關議題及深入分析，將於下文進一步探討。

儘管我國已確立刑罰優先原則，立法者仍需兼顧行政法之立法目的與行政效能，避免因僅依刑事程序處理而使行政制裁無法及時達成處罰目的，亦須完善法制以填補

¹¹⁰ 參行政罰法第 26 條立法理由。

¹¹¹ 參最高行政法院 106 年裁字第 377 號裁定。

¹¹² 參法務部 108 年 9 月 25 日法律字第 10803514430 號書函。

¹¹³ 林錫堯，《行政罰法》，2 版，元照出版有限公司，2012 年 11 月，頁 67 以下；廖義男主編，蔡震榮著，〈行政罰之管轄權確定原則〉，《行政罰法》，2 版 3 刷，元照出版有限公司，2020 年 9 月，頁 335；陳清秀，同註 20，頁 258。

當行為同時觸犯刑事法律與違反行政法上義務規定時，若未受刑罰制裁可能產生之規範漏洞。基於此考量，於 2011 年修正公布行政罰法第 26 條第 2 項，明定：「前項行為如經不起訴處分、緩起訴處分確定，或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，得依違反行政法上義務規定裁處之。」此一修正補足緩起訴、免刑等處分情形，並進一步明定行為人已支付之金額或提供之勞務得以抵扣罰鍰，以符合比例原則¹¹⁴。本項所稱「緩起訴處分確定」，意旨當事人已經不得聲請再議或交付審判，以爭執該緩起訴處分。至於受緩刑宣告之情形，亦無庸待緩刑期滿且未經撤銷，即應依違反行政法上義務之規定予以裁處¹¹⁵。

然而，檢察官對犯罪行為作出緩起訴處分後，行政機關是否得再行裁處行政罰鍰，是否涉及違反一行為不二罰原則，至今仍存有爭議。此問題牽涉「緩起訴處分」之法律性質判斷，究竟其屬刑罰性質之制裁，抑或僅屬附條件之法律措施，進而影響一行為不二罰原則適用範圍與界限之劃定，相關爭議與學理分析，將於下文進一步探討。

第二項 刑罰優先原則下之案件移送機制

刑罰優先原則屬於實體法適用順序之問題。立法者為確保規範體系的完整性與可操作性，必須同時兼顧程序法之運作。因此，行政罰法第 32 條第 1 項明文規定：「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，應將涉及刑事部分移送該管司法機關。」其立法理由亦指出，依據行政罰法第 26 條第 1 項規定，刑罰與罰鍰不得併行科處，故當同一行為同時觸犯刑事法律與行政法上義務時，應先移送刑事部分由主管司法機關處理，以維持處罰體系之統一與法秩序之安定¹¹⁶。

當同一行為經緩起訴處分確定，或經裁定免刑、緩刑宣告確定時，行政機關應依行政罰法第 26 條第 2 項規定，就該違反行政法上義務之行為為裁處。然而，若此類行為於緩起訴處分或緩刑宣告確定後，該處分或宣告遭撤銷並經確定，則主管機關應

¹¹⁴ 參行政罰法第 26 條修正理由。

¹¹⁵ 蔡震榮，同註 61，頁 317。

¹¹⁶ 參行政罰法第 32 條立法理由。

依受處罰者申請或依職權撤銷原有裁處。此時，司法機關並應通知原移送之行政機關，以便其即時處理，避免行政處罰與刑事裁判結果不一致，維持法律適用之連貫性。申言之，換言之，當司法裁判結果發生變動時，行政機關應依最新裁判結果調整行政處罰，以避免因程序遲滯或裁罰結果衝突而造成對行為人之不公平，並確保法律體系運作之協調性與合理性¹¹⁷。

然而，此一案件移送機制仍存在灰色地帶，在行政罰與刑罰並行的規範架構下，兩者往往同時進行。雖然行政調查與刑事偵查同屬國家基於特定目的所進行的資訊蒐集活動，但其制度設計與適用程序仍有顯著差異¹¹⁸。實務見解指出，基於行政罰法第 26 條第 1 項之立法理由，已肯認刑事審判程序較能符合正當法律程序，並據此要求在刑罰與行政罰競合時優先適用刑事法，那麼關於行政罰法第 32 條案件移送之情形，何以不將同一行為所涉之行政裁罰亦一併交由法院判斷？然而，若將所有行政罰案件全面納入刑事審判體系，不僅涉及層面過廣、亦需大幅調整現行法制，改革成本極高。為避免制度變動過鉅，較可行的做法，是先針對行政罰與刑事罰競合較常出現的特定領域，試行由法院整合審理其裁罰程序，以觀察其可行性與制度效果¹¹⁹。

¹¹⁷ 參行政罰法第 32 條修正理由。

¹¹⁸ 洪家殷，《行政調查法論》，初版，元照出版有限公司，2021 年 7 月，頁 118-122。

¹¹⁹ 法務部，〈司改國是會議第二分組第二次曾開會議「檢討行政罰之訴訟機制（如：確保高額行政罰鍰罰得到）」〉，2017 年 6 月，<https://topics.moj.gov.tw/media/12061/762163249803.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日）。

第三節 爭議討論

第一項 刑罰必定重於行政罰？關於「刑罰優先原則」合理性之探討

在我國制裁體系中，刑罰與行政罰往往併行存在，然兩者之位階孰重，始終存有爭議。一般認為，刑罰作為國家最嚴厲之制裁手段，理應具有比行政罰更高之強度與優先性，因此，實務上常見「刑罰必定重於行政罰」之觀念。然而，此種看法是否必然合理，卻值得深究，若一味強調刑罰優於行政罰，不僅可能忽視行政處分本身在管理與防制上的效果，亦有違刑法謙抑與比例原則之基本要求¹²⁰。進一步而言，倘若法律體系設計不周，將兩者定位僅以「刑罰必定重於行政罰」一語概括，反而容易造成規範重疊或適用上的漏洞。因此，刑罰是否必定重於行政罰？在學者間有不同看法。

早期學者採取肯定見解，行政罰法第 26 條第 1 項之「刑罰優先原則」可以理解為刑法「想像競合¹²¹」從一重處斷之概念，也就是說，雖然行為同時符合多個罪名，但只依照刑罰較重的罪來處罰，確保刑罰的合理性與公平性¹²²。再者，行政罰法第 26 條第 1 項之立法理由強調，刑罰相較於行政罰具有更強的懲罰效果，因此如果該行為已經受刑罰處罰，達到了對行為人進行警示的目的，就不再需要再施以行政罰，這樣做有助於避免重複處罰的問題，並確保符合「一行為不二罰」的基本原則¹²³。

後來有學者採取否定見解，若將「刑罰優先原則」概念視為「想像競合」的從一重處斷，此種見解在適用上仍有疑義。若立法者的目的僅在避免重複評價，理應賦予裁判者於個案中衡量刑事規範與行政義務違反之輕重，依其相對重要性決定適用何者，類似刑法想像競合所採從一重處斷的運作模式，然現行規範卻以「依刑事法律處罰之」作為擬制性處理，未免過於武斷。申言之，在部分個案情形，行政法義務之違反所產生的法律效果並不必然輕於刑罰效果，若一律以刑罰優先，恐造成評價上的失衡，亦

¹²⁰ 張麗卿，同註 18，頁 33。

¹²¹ 參刑法第 55 條規定：「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」。

¹²² 蔡志方，《行政罰法釋義與運用解說》，初版，三民書局股份有限公司，2006 年 11 月，頁 109。

¹²³ 參行政罰法第 26 條立法理由。

削弱從一重處斷原則之正當性。正因如此，學者反對將行政罰法第 26 條第 1 項定位為想像競合之規定¹²⁴。然而，無論將「依刑事法律處罰之」理解為法條競合下的補充關係，抑或視同想像競合而從一重處斷，至少可確認，行政罰法第 26 條第 1 項性質上屬於實體規範，其適用主體為刑事法院而非行政機關¹²⁵。

近幾年，有學者認為之所以立法者認為刑罰比行政罰更為嚴重，不僅是因為刑事行為通常與社會倫理的譴責相關，還因為刑罰多數是以剝奪個人自由的方式進行，比如監禁，會在一定時間內限制行為人的自由與基本權利。然而，如果對於實施刑事不法行為的行為人僅處以罰金刑，這種僅涉及財產的處罰，是否可以簡單地認為它比行政罰更為嚴重，這一點值得商榷¹²⁶。另有學者針對實務少見之盜採土石案例，指出行為人未經許可盜採土石，由該縣市主管機關依土石採取法第 36 條¹²⁷裁處 100 萬元罰鍰，並依刑法第 320 條普通竊盜罪移送司法機關偵辦，若最後法院認為成立竊佔罪，判處罰金 1,000 元，此時依行政罰法第 26 條刑法優先原則，必須由 1,000 元之罰金吸收同樣係對於財產權剝奪之 100 萬元的罰鍰，造成土石採取法被架空¹²⁸。

另對於食安及逃漏稅等案件，過去分別於 2014 年及 2021 年大幅度修正相應裁罰規範，乃因修法前，兩者案件均係因適用行政罰法第 26 條第 1 項規定，而產生刑事處罰與行政處罰輕重失衡之現象。前者以「大統混油案」為例，衛生福利部依修法前食品衛生管理法第 44 條第 2 項規定「得於所得利益範圍內裁處之」，最高可裁處大統

¹²⁴ 陳文貴，同註 59，頁 127。

¹²⁵ 許澤天，〈刑事罰與行政罰競合之刑事優先與一事不再理原則——評大統混油案之訴願決定〉，《台灣法學雜誌》，第 261 期，2014 年 12 月，頁 115-116。

¹²⁶ 陳信安，〈行政罰法中刑事優先原則爭議問題之研究——以德國法制之比較分析為中心〉，《臺北大學法學論叢》，第 116 期，2020 年 12 月，頁 138-139。

¹²⁷ 參土石採取法第 36 條規定：「I 未經許可採取土石者，處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰，直轄市、縣（市）主管機關並得限期令其辦理整復及清除其設施，屆期仍未遵行者，按日連續處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰至遵行為止，並沒入其設施或機具。必要時，得由直轄市、縣（市）主管機關代為整復及清除其設施；其費用，由行為人負擔。」

¹²⁸ 蔡震榮、鄭善印、周佳宥，《行政罰法逐條釋義》，3 版，新學林出版股份有限公司，2019 年 7 月，頁 398-399。

長基食品股份有限公司 18 億 5,000 萬元罰鍰，法院則依同法第 49 條最高可併科 1500 萬元罰金。但因一行為不二罰與刑罰優先原則，衛生福利部最終撤銷 18 億 5,000 萬元罰鍰，導致高額行政罰鍰架空，是謂忽視食品衛生管理法與行政罰法之立法宗旨，造成實務操作失衡¹²⁹；後者以「名醫逃漏稅事件」為例，對於修法前之稅捐稽徵法第 41 條，除處罰刑度過低外，刑事處罰與行政處罰亦輕重失衡，現行稅捐行政罰鍰金額，相較於其他稅法，根據所得稅法第 110 條或營業稅法第 51 條的規定，通常會依漏稅額的倍數等方式來計算罰款。但依刑罰優先原則，當納稅義務人逃漏稅捐時，同時觸犯刑事法律及相關稅法規定，若已經受到刑事處罰，則稅捐稽徵機關不得對同一行為再次處以漏稅行政罰鍰。綜上情形，若以行政罰法第 26 條第 1 項的「刑罰優先原則」，在一行為同時違反刑事處罰及行政處罰的情況下，直接依刑事法律作為裁罰依據，將可能會引發對裁罰輕重失衡的質疑¹³⁰。



¹²⁹ 衛生福利部，〈大統特級橄欖油疑似混雜其他油脂及違法添加銅葉綠素，衛福部食品藥物管理署呼籲業者應依食品衛生管理法規定辦理〉，2013 年 10 月，<https://www.mohw.gov.tw/cp-3217-22892-1.html>（最後瀏覽日期：2025 年 8 月 15 日）。

¹³⁰ 自由時報，〈醫界大逃稅〉逆轉！三總院長王智弘等 25 軍醫無罪變有罪〉，2021 年 12 月，<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3783940>（最後瀏覽日期：2025 年 8 月 15 日）。

第二項 增訂「緩起訴處分確定」與「一行為不二罰」之關聯性？

修正前之行政罰法第 26 條第 2 項規定：「前項行為如經不起訴處分或為無罪、免訴、不受理、不付審理之裁判確定者，得依違反行政法上義務規定裁處之。」及修正前同法第 32 條第 2 項規定：「前項移送案件，司法機關就刑事案件為不起訴處分或為無罪、免訴、不受理、不付審理之裁判確定者，應通知原移送之行政機關。」上述條文並未將「緩起訴處分確定」明文列入適用範圍。於是，在行為人一行為同時觸犯刑罰與行政罰之情形下，若檢察官依刑事訴訟法第 253 條之 1 為緩起訴處分確定後，行政機關是否仍得就其違反行政法上義務之行為再行處以行政罰鍰？遂成為實務上爭議焦點。此問題不僅涉及緩起訴處分之法律性質之界定，亦延伸出其與一行為不二罰原則間之適用關係，長期以來引發學理與實務見解之歧異與討論¹³¹。

實務上，由法務部行政罰法諮詢小組第 1 次會議作初步討論認為，因緩起訴本質上屬於附帶條件的不起訴處分，故當緩起訴處分確定後，依刑事訴訟法第 256 條規定，應等同於「不起訴處分」，仍可對違反行政法上義務的行為裁處行政罰，故不違反一行為不二罰原則，且強調檢察官依刑事訴訟法第 253 條之 2 第 1 項對被告所施加的指示與負擔，並不構成刑罰，充其量僅係特殊處置措施而言¹³²；學理上，有行政法學者則係將緩起訴處分認為是類似於保安處分的緩起訴處分負擔，即偏向將緩起訴處分視同「非刑罰之其他制裁性處分」，如被告向指定地方政府機構、公益團體或指定社區，履行特定之義務性勞務等，就人性尊嚴的發展、人民的角度及刑法政策而言及解釋上而言，屬違反一行為不二罰原則¹³³。

為杜絕實務與學理之爭議，行政罰法於 2011 年修正公布第 26 條及第 32 條規定，明確將「緩起訴處分確定」納入條文。此一修正係基於其性質所作之當然解釋，旨在

¹³¹ 洪家殷，〈行政罰法之重要爭議及發展特色〉，《行政執行／行政罰／行政程序／政府資料開放／風險社會與行政訴訟》，2017 年 1 月，頁 106。

¹³² 法務部法律事務司編，〈96 年 4 月 20 日法務部行政罰法諮詢小組第 7 次會議結論〉，《行政罰法解釋及諮詢小組會議紀錄彙編》，法務部出版，3 版，2009 年 2 月，頁 361-362。

¹³³ 蔡震榮，〈緩起訴性質與行政罰之關係〉，《月旦法學雜誌》，第 155 期，2008 年 4 月，頁 45。

統一實務見解，避免因見解歧異而產生適用不一致之情形。至於緩起訴處分之性質，本次修法採取「附條件之便宜不起訴處分」之立場，檢察官依刑事訴訟法第 253 條之 2 第 1 項所為之各項措施與負擔，係一種特殊之處置措施，並非刑罰，據此將「緩起訴處分確定」明文納入修正範圍，實具明確化與體系化之意義。依此性質解釋，行為人一行為同時觸犯刑罰與行政罰，若檢察官依刑事訴訟法第 253 條之 1 為緩起訴處分確定後，行政機關得就其違反行政法上義務之行為再行處以行政罰¹³⁴。

近年來，司法院釋字第 751 號解釋亦針對行政罰法第 26 條第 2 項規定中，關於「緩起訴處分確定後仍得裁處罰鍰」之合憲性進行審查。該解釋文認為緩起訴處分屬於檢察官行使便宜不起訴裁量權之特殊措施，其目的在於促使被告反省、修復社會損害與防止再犯，與刑罰所具有的報應與一般預防功能並不相同¹³⁵。

又司法院釋字第 751 號解釋理由書中明確指出，緩起訴處分及其附帶負擔雖對被告產生一定程度之不利益效果，但其性質並非刑罰、亦非行政罰，甚至不屬於「處罰」，僅屬於「類似處罰之不利益效果」。亦即，行為人於受緩起訴處分並履行負擔後，國家仍得依行政罰法第 26 條第 2 項另行裁處罰鍰，並不違反「一行為不二罰」。再者，理由書採取比例原則作為審查基準，認為行政罰與緩起訴負擔雖可能同時對人民造成不利益，但立法目的在於重建法治秩序與維護公共利益，屬正當目的；其手段與目的間具合理關聯性，且整體不利益未達過度程度，故不違反比例原則。同時，理由書認為立法者於 100 年修正行政罰法時增訂第 26 條第 3 項及第 4 項，明定應履行之負擔得扣抵罰鍰，顯示立法者有意降低對人民財產權的不利影響，因此該制度與憲法第 15 條財產權保障之意旨並無牴觸¹³⁶。

有學者進一步批評，司法院釋字第 751 號解釋理由書之處理方式過於簡化。首先，為維持條文合憲，理由書將緩起訴處分及其應履行負擔定性為「類似處罰之不利益效果」，即既非刑罰亦非行政罰的第三類型，此舉雖可避免涉及「一行為不二罰」問題，

¹³⁴ 蔡震榮，〈行政罰法修法之探討〉，《法令月刊》，第 64 卷 2 期，2013 年 2 月，頁 27-28。

¹³⁵ 參司法院釋字第 751 號解釋文。

¹³⁶ 參司法院釋字第 751 號解釋理由書。

卻造成處罰體系界線模糊。易言之，理由書所認為緩起訴處分之定性屬一種位於中間灰色地帶的特殊措施，表面上不具處罰效果，實際上卻仍與處罰有密切關聯。其次，該解釋對比例原則的適用過於概括，僅以「尚非顯失均衡」作為判斷依據，缺乏具體的衡量與論證。再者，若僅審查第 26 條第 2 項，未一併檢討第 3 項與第 4 項的抵扣規定，使整體規範體系的合憲性評價不夠完整，且即使得以扣抵罰鍰，行為人仍同時承受刑事與行政制裁之負擔，對財產權保障仍有疑慮。綜上所述，此號解釋被認為以模糊定性與形式化比例原則回避核心爭點，雖在形式上維持合憲，卻未能具體回應「一行為不二罰」原則的核心問題¹³⁷。

有學者也表示，上述作法有本末倒置之虞。若僅對行政罰法第 26 條第 2 項進行合憲性審查，而未將第 3 項及第 4 項納入整體評析，將使對整體制度之理解流於片面，並忽略其後仍具處罰性質之扣抵規定。此舉不僅簡化緩起訴處分之性質判斷，亦使「一行為不二罰」原則之適用欠缺整體審查¹³⁸。為確保合憲性審查之周延與妥適，實有必要將第 3 項與第 4 項一併納入審查架構，以確保條文解釋脈絡之完整性。

¹³⁷ 陳宗憶，〈審查行政罰法第 26 條第 2 項之合憲性——評釋字第 751 號解釋〉，《裁判時報》，第 68 期，2018 年 2 月，頁 104-106。

¹³⁸ 陳宗憶，同前註，頁 104-106。

第四節 區別實益

第一項 質的區別說

刑罰之特徵在於基於社會倫理上的價值判斷與非難，所處罰者係違反社會生活中「本不應為」之道德本分，並對法益造成實質侵害的行為人，換言之，刑罰的核心在於譴責「犯人的惡性」；至於行政罰，則係針對違反行政法上命令、禁止等規範而影響行政目的之行為所為的制裁，其特徵在於「不服從」或「技術性行政犯規」，也就是說，行政罰的目的不在於道德非難，而在於維護行政秩序與確保行政目的之實現。因此，刑罰著重於對侵害法益之惡性加以譴責，而行政罰則重在對違背行政法規之不服從行為予以懲處¹³⁹。

就行政罰法第26條第1項後段但書所稱之「其他種類行政罰」，除了具有維護公共秩序之功能外，尚兼具實現其他行政目的之作用，故其性質並非僅屬金錢性制裁，於符合要件時，仍得與刑罰併行適用，而不受刑罰優先原則之限制。換言之，刑罰優先原則之適用範圍，主要係針對罰鍰部分，並未及於該條所稱之其他種類行政罰。基於此一見解，有學者進一步認為，針對「其他種類行政罰」在規範目的與功能上，與「刑罰」或「罰鍰」並不相同，彼此間並非僅存在程度上的差別，而係屬於制裁性質與規範功能上之差異，亦即具有「質」上的不同¹⁴⁰。

最高法院於處理違反農地重劃條例案件時指出，刑罰係針對犯罪行為所科處之國家制裁，包括死刑、徒刑、罰金等主刑，以及褫奪公權、沒收等從刑，並得輔以保安處分，以維護社會安全與公共秩序；相較之下，行政罰則係針對違反行政法上義務之行為所為之制裁，其立法目的在於確保行政秩序之正常運作，由主管機關依權限科處罰鍰、拘留、勒令歇業等處分。由此可知，刑罰與行政罰在性質與功能上各自獨立，理論上並不應相互混同。該判決進一步指出，若刑罰之功能未能充分實現，行政罰仍得作為補充手段，以確保整體裁罰目的得以達成，是以，基於刑罰與行政罰立法目的

¹³⁹ 陳清秀，同註20，頁18。

¹⁴⁰ 蔡震榮、鄭善印、周佳宥，同註128，頁396。

之差異，兩者並非互斥，而是呈現互補性作用，當刑罰不足以發揮警示與預防之效果時，行政罰得與之併行適用，以加強規範之實效並維護法秩序之安定¹⁴¹。

我國傳統刑法學理自提出「法定犯」與「自然犯」之區別後¹⁴²，學說發展進而受到德國刑法理論之影響，逐漸以「是否具有倫理上可非難性」作為區分刑事犯與行政犯之主要判斷標準。亦即，行政犯通常被理解為法定犯，其所處罰者，多為違反行政法上義務或行政秩序之行為，重點在於確保行政管理之有效運作，於本質上並不必然涉及道德層次之譴責，而僅具有秩序維護之功能；相對而言，刑事犯多被歸類為自然犯，係指行為本身即違反社會共同認可之倫理與道德規範，具有較高程度之倫理上可非難性，因而有必要透過刑罰予以制裁。基於此一理解，行政犯與刑事犯在立法基礎與規範意義上即呈現本質上的差異：前者著重於行政秩序之維持與行政目的之實現，後者則以保護社會倫理與法秩序之核心價值為其根本目的¹⁴³。



¹⁴¹ 參最高法院 89 年度台非字第 87 號刑事判決。

¹⁴² 林山田，〈論刑事不法與行政不法〉，《刑事法雜誌》，第 20 卷第 2 期，1976 年 4 月，頁 49。

¹⁴³ 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 456-457。

第二項 量的區別說

另有相反之見解認為，刑罰與行政罰於本質上並無根本差異，兩者之區分僅在於違法行為對法益侵害程度之高低，屬於量的差別，而非質的不同。此一觀點認為，刑罰係針對侵害程度較為重大、已對法益造成實質損害之行為所科處之制裁；至於行政罰，則係用以回應侵害程度較輕微、尚未造成實際損害之違規行為，其功能在於預防危險之發生及秩序之維持。換言之，當行為已對法益造成具體且實質之侵害時，原則上應以刑罰介入加以處理；反之，若行為僅具有潛在危險性或侵害之可能，而尚未具體實現為實際損害，則以行政罰作為較為適當且符合比例原則之回應方式¹⁴⁴。

就行政罰法第 24 條所規範之一行為同時觸犯數個行政法上義務規定之情形，該條採取「罰鍰與其他種類行政罰併罰」之處理方式，其規範結構與刑罰得與其他種類行政罰併罰之設計相同。基於此一見解，有學者進一步認為，「刑罰」與「罰鍰」在制裁功能與規範目的上，具有相當程度之共通性，兩者之差異主要體現在制裁強度與嚴厲程度上，而非性質上之根本不同，從而可理解為僅屬「量」上的差異¹⁴⁵。

最高法院在審理違反食品安全衛生管理法案件時指出，認為該法第 15 條第 1 項所規範之義務，構成第 49 條第 1 項刑罰規定之處罰基礎，採取的是「附屬刑法」之立法模式。此種規範結構顯示，當同一不法行為同時觸及刑罰與行政罰之適用範圍時，基於刑罰具有較強之制裁功能，且其程序設計相對嚴格，依行政罰法第 26 條第 1 項之規定，應優先適用刑罰，體現「刑罰優先原則」之精神。然而，最高法院亦強調，行政罰具有補充性功能，當刑罰未能完全涵蓋該行為所應承擔之法律責任，例如法院未宣告沒收，或仍有必要就部分行為另行科處其他制裁時，行政機關仍得依職權為裁處，以填補刑罰之不足。此刑罰、行政罰雙軌並行之設計，不僅確保制裁效果之完整，亦兼顧公共秩序之維護與行政管理目的之實現，避免因刑罰裁量或程序限制導致規範

¹⁴⁴ 陳清秀，同註 20，頁 19。

¹⁴⁵ 蔡震榮、鄭善印、周佳宥，同註 128，頁 396。

落空或制裁不足之情形¹⁴⁶。據此，基於刑罰之制裁功能較行政罰更為強烈，且刑罰之適用程序亦較行政罰嚴謹，上述判決認為，刑罰與行政罰在本質上同屬對不法行為的國家制裁，僅在制裁強度與程序嚴謹度上有所差異。學者認為，此一見解與現行行政罰法第 26 條第 1 項刑罰優先原則之立法理由相符，該理由將刑罰與行政罰均定位為對不法行為的制裁，認為兩者並無本質上的不同，而僅係「量」的差異而已¹⁴⁷。

另有學者指出，受行政罰制裁之行為，未必即完全欠缺道德或倫理上之可非難性。以逃漏稅為例，固係因違反法律所課予之納稅義務而構成違法，然個人不履行納稅責任，本身仍可能被評價為不道德之行為；又原本僅屬法律明定之義務，經長期實施並反覆遵行後，可能逐漸內化為社會普遍接受之道德或倫理要求。一般而言，典型刑事犯多具有較高程度之反道德性與反倫理性，對社會造成之損害或危險相對重大；相較之下，典型行政犯之反道德性或反倫理性程度較低，對社會之侵害或危險性亦較為有限。然而，兩者並非在本質上存在截然區別。立法機關於特定行為設置處罰規定時，究應科處刑罰或行政罰，往往係基於當時之立法政策考量，而非出於兩者在性質上具有根本差異之判斷¹⁴⁸。

目前學理普遍認為，對於刑罰與行政罰之區分，已不再著重於兩者在性質上的本質差異，而係傾向以違法行為侵害程度之「量」的差異作為判斷基準，並將是否科處刑罰或行政罰之最終選擇，交由立法者依其立法形成自由加以裁量¹⁴⁹。進一步而言，行政罰法之制定係參照刑法總則之體系架構，並設置多項與刑法相類似之規範，顯示過往基於性質差異所引發之理論爭議，於制度層面上已獲得相當程度之回應，並可視為暫告一段落。至於具體哪些違法行為應適用行政罰，哪些應以刑罰加以規範，實則主要取決於立法政策之考量與價值判斷，而非基於兩者本質上必然存在之差異¹⁵⁰。

¹⁴⁶ 參最高法院 107 年度台上字第 3332 號刑事判決。

¹⁴⁷ 蔡震榮，同註 61，頁 345。

¹⁴⁸ 莊國榮，《行政法》，修訂 11 版，元照出版有限公司，2025 年 9 月，頁 258。

¹⁴⁹ 洪家殷，《行政罰法論》，增訂 2 版 2 刷，五南圖書出版股份有限公司，2008 年 6 月，頁 134。

¹⁵⁰ 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 459-460。

第五節 小結

基於行政罰法第 26 條立法宗旨著重於懲罰作用，且透過前揭爭議可知，於現行制度下確有修正之空間。本論文拙見，除可透過修法直接提高散落於各部行政刑罰法規之罰金額度，或賦予司法機關罰金之加重裁量權外，亦得考慮修正行政罰法第 26 條第 1 項刑罰優先原則之但書，例如新增「關於財產上處罰，依其所涉最高金額之裁處機關處罰之」規定，以避免因一行為不二罰與刑罰優先原則交錯適用，致同屬財產上處罰卻因裁罰額度差異而產生實務運作失衡，進而背離立法目的。此外，實務上亦有執業稅務律師指出，可參考日本稅捐處罰之修法方向，並以行為人主觀上是否具備「故意或過失」作區分標準。對於故意部分，宜以「刑事罰」為主要制裁手段；至於過失部分，則以「行政罰」為裁罰手段¹⁵¹。

其次，當刑罰與行政罰發生競合時，若法律規定僅將涉及刑事部分移送司法機關，對於已進入行政程序之案件，恐導致程序延宕並降低行政效能，確實值得深思。對此，本論文贊同實務所提出之見解，基於提升整體行政運作效率，既然案件已經歷檢察官之刑事調查，若結果為不起訴、緩起訴或無罪，可直接承接刑事程序之事實認定，並於其終結後即賦予行政罰之效果，而無須另行啟動完整的行政裁處程序，以避免重複調查與資源浪費。故立法者可在行政罰與刑事罰競合較常出現的特定領域，針對行政罰法第 32 條第 1 項增訂或明確化規定，使行政機關在刑事程序已調查完備、並作成不起訴、緩起訴或無罪等結論時，得直接採用刑事程序之事實認定，並據以科處行政罰，而無須重新啟動完整行政裁處程序¹⁵²。

現行刑罰之懲罰作用，並非全然強於行政罰之裁罰效力，如前述提及之盜採土石、食安風暴與高額逃漏稅等案例，分別為修法前之土石採取法、食品衛生管理法、稅捐稽徵法與所得稅法，於個案適用中存有刑罰罰金明顯低於行政罰罰鍰之情形，是謂立

¹⁵¹ 吳俊志，〈刑罰可能比行政罰還輕？〉，《月旦會計財稅網》，第 44 期，2019 年 4 月，<https://www.angle.com.tw/accounting/cross/post.aspx?ipost=3494>（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日）。

¹⁵² 法務部，同註 119。

法者最初制定刑罰優先原則規定，僅草率認定懲罰作用係刑罰強於行政罰，而疏忽個別法條適用之漏洞¹⁵³。有學者認為，刑罰與行政罰原先基於量的區別而予以競合，若卻認兩者本質上之不同逕以優先適用，將刑事處罰及行政處罰分屬不同機關之職掌，構成輕重失衡評價不足之現象，即在所難免¹⁵⁴。另有學者指出，刑罰與行政罰在質與量並無差異，僅係國家於法律效果上所為之不同選擇。亦即，當人民發生違反義務之行為時，國家原則上即享有制裁權，而在符合法律所要求之比例原則下，得依具體情形選擇以刑罰或行政罰作為制裁手段¹⁵⁵。再者有學者有提及，不論採質的區別說、量的區別說，在兩者競合間皆無法得到令人完全滿意之答案，所以既無法獲得絕對完美之答案，只能退而求其次，尋求相對較為可行之途徑¹⁵⁶。

綜上所述，質的區別說與量的區別說各有優缺。然質的區別說所稱之社會倫理價值與法益，屬於抽象概念，欠缺明確判準，若據此將刑罰與行政罰二分，未免牽強，亦難清楚劃分兩者界線。因此，後有提出「質量混合說」，認為刑罰與行政罰各自具有屬於其核心之質的差異，惟於部分範圍內亦存在重疊，屬於量的差異，而該重疊部分之歸屬，則交由立法者加以決定¹⁵⁷。故本論文採「質量混合說」，認為應由立法者綜合考量行為之非難性程度、危險性高低、法益侵害範圍、發生頻率與數量，以及制裁制度特質與權力分立理念等因素，加以判斷其歸屬¹⁵⁸。

¹⁵³ 蔡震榮、鄭善印、周佳宥，同註 128，頁 398-399；衛生福利部，同註 129；自由時報，同註 130。

¹⁵⁴ 參司法院釋字第 751 號解釋張瓊文大法官部分協同意見書；程明修，〈法務部「行政罰法之比較法研究與修正建議」委託研究案〉，2018 年 12 月，
<https://www.moj.gov.tw/media/18593/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%BD%B0%E6%B3%95%E4%B9%8B%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%88%87%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%BB%BA%E8%AD%B0-%E5%A7%94%E8%A8%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A1%88.pdf>（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日）。

¹⁵⁵ 周佳宥，同註 30，頁 486。

¹⁵⁶ 洪家殷，同註 149，頁 112。

¹⁵⁷ 張陳弘，《行政法講義》，增訂 2 版 1 刷，新學林出版股份有限公司，2024 年 9 月，頁 434。

¹⁵⁸ 吳志光，同註 61，頁 431；洪家殷，同註 149，頁 114 以下。

第四章 從廢棄物清理法制剖析

第一節 立法理由及性質

隨著現代經濟快速發展，人們在日常活動、事業生產及其他經濟發展中，「廢棄物」正是社會運作中不可避免之產出。其中，事業廢棄物往往包含有害成分，對環境造成的危害尤為嚴重，如未妥善處理，極可能導致難以恢復之環境破壞，並引發長期的生態失衡與資源耗竭問題。憲法增修條文第 10 條第 2 項規定：「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧。」此條文乃確立環境保護與經濟發展並重的憲法原則，為國家制定廢棄物清理法之憲法依據¹⁵⁹。

我國於 1970 年代因應工業發展所引發的公害問題，開始推動分散式的環境立法，其中廢棄物清理法於 1974 年 7 月 26 日制定公布。該法在制定初期僅有 28 條條文，內容著重於廢棄物的定義及清理方式之基礎規範，並明訂相關行政責任；至 1999 年 7 月，為防止不當處置廢棄物造成重大污染，立法者增訂刑事責任規定，明定得對法人及自然人科以罰金，以強化執法效果。其後，2017 年 1 月為近年來幅度較大之修正，起因於假借再利用名義進行非法棄置的案件頻仍，此次修法除於廢棄物清理法第 2 條重新界定廢棄物之範圍，並增訂第 2 之 1 條，明確規範應視為廢棄物之情形，並提高刑事罰金與行政罰鍰，以強化嚇阻效果，杜絕業者心存僥倖¹⁶⁰。

廢棄物清理法第 1 條明定：「為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，特制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定。」此一規範係我國環境法體系中針對污染預防與控制所設，具明確之公益導向與預防性質。隨著科技進步與社會結構變遷，廢棄物種類與成分日益多樣且複雜，非法棄置與不當處理情形亦屢見不鮮，進而引發土壤、水體及空氣污染等重大環境風險，不僅破壞自然生態系統，亦危及人民身體健康與生活品質，侵害憲法所保障之生存權與健康權等基本權利。基

¹⁵⁹ 楊翊妘，《廢棄物清理法實務解析》，初版，元照出版有限公司，2022 年 5 月，頁 1。

¹⁶⁰ 周家齊，〈環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢棄物清理法為例〉，國立臺北大學法律系碩士論文，2024 年 7 月，頁 47-48。

於此，透過法律手段建立統一且完整之廢棄物管理制度，已成為維護環境基本秩序、促進資源永續利用及落實憲法保障之必要措施¹⁶¹。

此外，就資源回收與再利用部分，係由資源回收再利用法另行規範。該法以促進物質循環利用、提升資源使用效率、減少最終處置需求及降低環境衝擊為核心立法目的，與廢棄物清理法相互補充，共同建構完整之資源循環與環境保護法制體系。鑒於當前資源日漸短缺、環境負荷已超載，政府為推動永續發展目標，預計在 2050 年前達成淨零排放與零廢棄。為此，環境部於 2025 年規劃全面更新現行法制，包含擬以「資源循環推動法」取代「資源回收再利用法」，並同步修正「廢棄物清理法」，以強化制度對循環經濟的支撐。其中，資源循環推動法以資源使用全過程進行制度化規範，廢棄物清理法則以提升事前管理效能，並針對違法棄置行為建立更嚴格之防制措施¹⁶²。

廢棄物清理法屬於「行政刑罰」¹⁶³，兼具行政法之監管功能與刑法之制裁功能，係我國環境法體系下之特別法，相對於刑法亦屬特別法之一環，其規範結構呈現「行政從屬」特性，凡涉及行為不法的評價，均須依賴行政領域的專業判斷，以使刑法能更保障民眾生存條件並有效落實環境保護¹⁶⁴，簡言之，刑事責任之判斷必須同時參照行政規範內容作為構成要件基礎。例如，犯罪客體「廢棄物」之認定，必須依據同法第 2 條第 1 項所定義加以認定，在責任制度上，對一般違規行為可處以罰鍰、勒令停工、沒入等行政罰；對於情節重大或造成嚴重污染者，則設有有期徒刑與罰金刑之刑事處罰，以發揮威嚇與懲罰功能¹⁶⁵。

¹⁶¹ 程明修，同註 154。

¹⁶² 環境部新聞專區，〈環境部預告修正「資源回收再利用法」為「資源循環推動法」並同步修正「廢棄物清理法」〉，2025 年 5 月，<https://enews.moe.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/0b87d14e-7152-4b6c-8274-680089de87bf>（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日）。

¹⁶³ 林明鏘，同註 7，頁 294。

¹⁶⁴ 古承宗，〈廢棄物清理法第 46 條第 4 款為身分犯或一般犯之辨證——兼評刑事大法庭裁定後的實務見解趨勢〉，《台灣法律人》，第 8 卷，2022 年 2 月，頁 106-107。

¹⁶⁵ 古承宗，〈淺論「廢棄物清理刑法」的廢棄物概念〉，《台灣法律人》，第 19 期，2023 年 1 月，頁 1。

第二節 法律依據

第一項 裁罰規範範圍與修正草案

若行為人有造成環境汙染之行為，須先確認其是否違反廢棄物清理法相關規定，始得適用該法刑事或行政處罰之規範。而有關「廢棄物」之定義，第2條及第2之1條已有明文規定¹⁶⁶。至刑罰與行政罰之處罰規範，集中於第五章「獎勵及處罰」第45條至第59條，其中，第45條至第48條規定屬刑事處罰（即行政刑罰），第49條至第59條規定則屬行政處罰¹⁶⁷。

行為人是否負行政刑罰，須先依刑法第12條判斷其行為屬故意或過失。首先，過失行為非逕行可罰，須法律另有明文規定始得處罰；若法律無規定，則不在刑罰評價範圍¹⁶⁸。至於故意，依刑法第13條區分為直接故意與間接故意，直接故意係行為人明知並意欲結果發生；間接故意則為預見結果可能發生並予以容認。藉由故意與過失之區別，方能適切評價行為人之主觀心態，進而判斷其刑事責任範圍¹⁶⁹。另行政處罰之類型，依行政罰法第1條包含罰鍰、沒入及其他種類之行政罰；第2條並將「其他種類之行政罰」界定為裁罰性的負擔處分，涵蓋限制或禁止行為、剝奪或消滅資格或權利、影響名譽之處分，以及警告性處分等¹⁷⁰。

廢棄物清理法中涉及行政刑罰之規定，以第46條所規範之違規棄置、任意傾倒或不當處理廢棄物等行為，為實務案件中常見之違法態樣¹⁷¹。其修正理由認為，過去任意棄置有害事業廢棄物之處罰偏輕，不肖業者遂未經許可任意回填、堆置或掩埋，

¹⁶⁶ 楊翊耘，〈違反廢清法之責任概述〉，《月旦律評》，第8期，2022年11月，頁16-17。

¹⁶⁷ 參全國法規資料庫，廢棄物清理法，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0050001>（最後瀏覽日期：2025年10月13日）。

¹⁶⁸ 楊翊耘，同註159，頁411-412。

¹⁶⁹ 參最高法院105年度台上字第1531號刑事判決。

¹⁷⁰ 楊翊耘，同註159，頁480。

¹⁷¹ 參司法院裁判書系統，以「廢棄物清理法第46條」查詢結果含有13649件裁判，<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日期：2025年8月14日）。

除造成污染，亦引發人身衝突，為維護土地正義並強化嚇阻，爰將本條罰金提高至現行之 5 倍，以有效制裁不法¹⁷²。

承前述第一節，環境部於 2025 年規劃全面更新現行法制，除以「資源循環推動法」取代「資源回收再利用法」外，並提出「廢棄物清理法部分條文修正草案」。環境部認為，因現行制度已難以滿足循環經濟和產業需求，在蒐集各界意見後提出修法草案，主要著重在加強源頭控管、提前預防問題發生，並更有效地阻止非法棄置行為，希望更完善資源循環管理¹⁷³。本次修正之重點方向，包括擴大責任業者適用範圍、統一再利用權責、強化再利用流程管理、建立營建剩餘土石方流向追蹤機制、導入電子圍籬科技執法，以及提前啟動債權保全並提高相關裁罰等措施¹⁷⁴。其中，與本論文密切相關者為第 46 條有關非法清理行為，修法草案提出，除依「侵害程度」重新調整法定刑，使不同違規態樣獲得相應處罰外，並將部分構成要件從「致污染環境」改為「足以污染環境」，以擴大法官之裁量權，提升量刑妥適性並降低舉證負擔。此外，若非法棄置行為發生於「農地或其他環境敏感區域」，尤其涉及生態保育或資源利用敏感性者，則加重其刑，以強化敏感區域之環境保護並提升整體治理效果¹⁷⁵。

¹⁷² 參廢棄物清理法第 46 條修正理由。

¹⁷³ 環境部新聞專區，同註 162。

¹⁷⁴ 環境部新聞專區，同註 1。

¹⁷⁵ 參廢棄物清理法第 46 條修正草案內容：「I 有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，足以污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第三十九條第二項規定方式或未依清除、處理或再利用許可文件內容，從事廢棄物貯存、清除、處理或再利用，足以污染環境。五、未依第三十九條第二項第二款第二目或第四十一條第一項規定取得許可文件，從事廢棄物清除、處理或再利用。II 有下列情形之一者，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：一、執行機關之人員委託非法清除、處理或再利用業者，或明知受託人非法清除、處理或再利用而仍委託。二、公民營廢棄物處理機構、共同處理機構、再利用機構或第二十八條第一項第三款第三目至第六目之處理設施負責人或相關人員、執行機關之人員未處理或再利用廢棄物，開具虛偽證明。III 有第一項各款情形之一，其棄置、污染、回填或堆置地點為農地生態、資源利用敏感之環境敏感地區者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。」

第二項 併罰原則之制度背景

廢棄物清理法第64條規定：「依本法處罰鍰案件，涉及刑事責任者，應分別處罰。」可見立法者在制定本法時，採取的是「併罰原則」，亦即一行為若同時觸犯刑事法律並違反行政法上義務規定時，刑事與行政責任可同時並行，互不排除適用。此立法思維與修法前化妝品管理條例第33條所載：「依本條例應處罰鍰之案件涉及刑事責任者，應分別處罰」之規定一致，反映出早期立法對違法行為多採雙軌並罰的制度設計，而未引入後來行政罰法第26條所採的「刑罰優先原則」¹⁷⁶。

惟廢棄物清理法為1985年制定，行政罰法則為2005年制定，兩者立法時間相隔20餘年，當時「一行為不二罰」與「刑罰優先原則」尚未確立，故廢棄物清理法制定時採取「併罰原則」，係基於行政處罰與刑事處罰在立法目的與性質上各有功能，因而明文規定「應分別處罰」，在當時確有其立法合理性。然自行政罰法施行後，上開原則已成為行政處罰體系之基礎，要求同一行為不得重複處罰，並由刑事程序優先處理。在此制度變遷下，原廢棄物清理法第64條「應分別處罰」之規定，即與行政罰法第26條「刑罰優先原則」顯生衝突，顯示其在現行法秩序中已不符時宜¹⁷⁷。

行政院環境保護署以行政函釋統一見解，認為依「一行為不二罰」與「刑事程序優先」原則，並參酌比例原則觀之，廢棄物清理法中「應分別處罰」之設計已無絕對必要。該條係行政罰法施行前之舊立法，原意在區隔行政與刑事處罰，避免干擾；然隨行政罰法體系確立禁止重複處罰及刑罰優先原則，其適用基礎已受動搖。雖依依法行政原則下，行政機關不得逕行不適用現行法，然法務部與學界多認為，該條是否為行政罰法第26條之特別規定，應依比例與正當程序原則審慎判斷；且「一行為不二罰」與「刑事程序優先」屬憲法原則，位階高於一般法律，故應優先適用行政罰法第26條規定¹⁷⁸。

¹⁷⁶ 余修智，〈行政罰與刑事罰界限之研究-以食品安全衛生管理法為例〉，私立開南大學法律系碩士論文，2018年6月，頁33。

¹⁷⁷ 參行政院環境保護署95年7月13日環署廢字第0950055962號函釋。

¹⁷⁸ 參行政院環境保護署95年7月13日環署廢字第0950055962號函釋。

第三節 爭議討論

第一項 關於「犯罪主體」與「處理行為」之劃分？

第一款 犯罪主體之界線

如前於第二節第一項所述，廢棄物清理法第 46 條為實務上常見之法律規範。又以同條第 4 款前段規定：「有下列情形之一者，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金：……四、未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理廢棄物。」關於解釋上之爭議最為頻繁。

承上，未領有許可文件清理廢棄物罪之犯罪主體，是否僅限於廢棄物清理業者？對此，大法庭採取否定見解，認為只要未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，而從事貯存、清除、處理廢棄物，即該當該款之犯罪主體構成要件，並不以廢棄物清理業者為限¹⁷⁹，且此已為目前實務近年來之統一見解¹⁸⁰。亦即，縱使一般人未領有許可文件，受託清除、處理廢棄物，仍有第 46 條第 4 款前段之適用。大法庭裁定分別以第 46 條其他各款規定之「立法體系解釋」、第 46 條第 4 款本身之「文義解釋」，以及廢棄物清理法規範之「目的解釋」為三大理由。其中，目的解釋係認為，該罪之立法目的係防止未經合法授權之清理行為對環境及公共衛生造成危害，若僅限縮於業者，將導致「業者未領許可即受刑罰、非業者未領許可卻免責」之不合理結果，並與環境保護之規範意旨互相違背¹⁸¹。

惟此爭議在學理上仍存在不同立場，否定見解主張，雖廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段之構成要件係依附行政規範而形成，但其法律效果終究為刑罰，仍應受罪刑法定、法益保護等核心原則拘束，不能因其屬行政刑法即限縮犯罪主體。故只要行為人未依第 41 條第 1 項取得許可，即使並非廢棄物清理業者，亦可構成第 46 條第 4 款前段之行為主體。此一行政刑法模式在國際環境立法中亦屬常見，制度本身並無調整

¹⁷⁹ 參最高法院刑事大法庭 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定。

¹⁸⁰ 參最高法院 109 年度台上字第 4786 號刑事判決、最高法院 113 年度台上字第 4717 號刑事判決。

¹⁸¹ 楊翊妘，同註 159，頁 452-453。

之必要；相對地，第 41 條所使用的「機構」、「從事業務者」等語彙反而與立法目的不盡相符，更有修正之必要¹⁸²。

肯定見解則認為，僅以「未取得許可」作為主體資格，此文義並不足以反映 1999 年入罪化背後的污染風險。未領許可者並非必然採取不當清理行為，也不必然具高度污染性；其身分亦可能是合法法人，且廢棄物種類多樣，並非皆具危害性。倘若將第 46 條第 4 款與第 41 條許可義務脫鉤，甚至使原本無須取得許可者也落入刑罰範圍，顯然偏離立法目的。再比較前三款均涉及重大危害，第 4 款若僅以欠缺許可作為全部要件，其危險性不足以並列，因此主體必須限於受委託清理或具一定營運規模之事業，方能符合抽象危險犯定位與體系意旨¹⁸³。

另有意見指出，大法庭僅依條文前後段的字面差異區分第 46 條第 4 款之主體，將後段限於已領許可的清理業者，而前段則擴張為所有未取得許可而從事清理者。此種形式解釋忽略第 41 條許可義務原是針對清理機構之經營設計，混淆本應受監管的事業與一般自然人間之角色關係，甚至僅操作清理設備者亦可能被納入前段犯罪範圍。結果，原本「未經許可不得經營清理業務」的立法意旨，被誤轉為「未領許可即不得清理」，弱化了第 41 條許可制度在刑事評價上的角色。因此，「不以清理業者為限」仍應限縮為設施經營者，尤其是尚未完成事業登記者，而非概括所有自然人¹⁸⁴。

第二款 處理行為之範疇

除前述犯罪主體之爭議外，廢棄物清理法第 46 條第 4 款後段規定：「有下列情形之一者，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金：……四、未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。」關於如何界定

¹⁸² 魏國晉，同註 8，頁 87、102。

¹⁸³ 徐育安，〈廢棄物清理法非法清理廢棄物罪構成要件之解釋與適用——簡評最高法院 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定〉，《月旦法學雜誌》，第 319 卷，2021 年 12 月，頁 31-33。

¹⁸⁴ 古承宗，同註 164，頁 104-105、118。

「清除」與「處理」之行為範疇，亦屬實務常討論之爭議。此一界線若認定不明，不僅影響業者許可之效力，更可能決定其是否觸及刑事責任。例如，有環保業者雖已領有廢棄物清除許可，但於清運過程中，將所收受之一般廢棄物集中至自有場地後，進行人工分類，取出可回收之鋁罐、寶特瓶等，再將無法回收之一般廢棄物送往焚化處理。此類情境即引該業者所為之「分類」究竟仍屬清除行為，抑或已涉入處理行為，而應另領處理之許可始得合法¹⁸⁵？

肯定見解認為，分別以事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第2條第3款第1目規定：「中間處理係指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。」與同條第12款規定：「物理處理法：指利用物理方式處理事業廢棄物者，包括蒸發、蒸餾、薄膜分離、油水分離、固液分離、破碎、粉碎、拆解、剝離、分選或壓縮等各式處理方法。」認為分類係屬處理行為。因此，廢棄物清除機構欲進行廢棄物分類，應依公營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第9條第1項規定申請清除認可證時，一併提出「簡單處理工作」之申請，或於事後依同辦法第15條第2項規定辦理變更時，補充提出「簡單處理工作」之申請，否則自屬違反廢棄物清理法第46條第4款之規定，應負刑事責任，而非僅受單純行政罰之處罰¹⁸⁶。

另否定見解認為，分別以一般廢棄物回收清除處理辦法第2條第13款第1目規定：「中間處理係指一般廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理、堆肥或其他處理方法，變更其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、中和、減量、減積、去毒、無害化或安定之行為。」與同條第6款規定：「分類係指一般廢棄物於排出、貯存、回收、清除及處理過程中，為利於後續之運輸、處理，將不同類別性質者加以分開之行為。」認為分類行為僅屬於物理方式之分離，並未因而改變廢

¹⁸⁵ 葛光輝，〈廢棄物清理法中「廢棄物」及「處理行為」之實務見解研析〉，2015年5月，頁7-9。

¹⁸⁶ 參最高法院100年度台上字第6601號刑事判決、臺灣高等法院台中分院98年度上訴字第2272號刑事判決、臺灣高等法院100年度上訴字第758號刑事判決、臺灣高等法院101年度上更(一)字第215號刑事判決。

棄物原有之物理、化學或生物特性或成分，故難以納入「中間處理行為」之範疇；且依該辦法規範觀之，「處理」與「分類」分別被列於不同項次加以定義，足見立法者有意將兩者加以區別，而非視為同一行為類型。此種區分，不僅在體系上具有一致性，亦能避免過度擴張「處理」概念，導致刑事責任之適用範圍不當擴大¹⁸⁷。

綜觀上述肯定與否定見解兩種見解，其分歧之核心在於不同法規對「處理」一詞之定義存有差異。一般廢棄物回收清除處理辦法對「處理」之界定較為嚴格，須以改變廢棄物成分為必要要件；相對之下，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之規範則較為寬鬆，不僅明文界定「處理」之概念，並於同條第 10 項至第 12 項進一步細分化學處理法、洗淨處理法及物理處理法等不同類型。由此可見，肯否見解之差異，實際上僅係適用法規體系之不同¹⁸⁸。

第二項 「併罰原則」與「刑罰優先原則」是否產生衝突？

關於廢棄物清理法第 64 條「併罰原則」與行政罰法第 26 條「刑罰優先原則」，雖經行政院環境保護署透過行政函釋統一見解，指出各機關於處理涉及刑事責任案件時，應依行政罰法第 26 條所定「一行為不二罰」及「刑事程序優先」之原則辦理，以調整舊有規範之適用方式，使貫徹法治國家對比例原則、法安定性與人民基本權保障之要求¹⁸⁹，但兩者在實務規範上之適用是否仍存在文義矛盾？換言之，廢棄物清理法第 64 條文字上明示「應分別處罰」，允許行政罰與刑罰並行，而行政罰法第 26 條則以「刑罰優先」為原則，形成規範間的衝突，縱實務現今藉由函釋解釋，使刑罰優先原則得以貫徹，但此種作法是否足以維持法律體系之安定？本論文仍存懷疑。

從行政罰法第 5 條：「行為後法律或自治條例有變更者，適用裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」

¹⁸⁷ 參臺灣高雄地方法院 100 年度訴字第 1297 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 101 年度上訴字第 468 號刑事判決。

¹⁸⁸ 葛光輝，同註 185，頁 9-10。

¹⁸⁹ 參行政院環境保護署 95 年 7 月 13 日環署廢字第 0950055962 號函釋。

即「從新從優原則」之明文規定¹⁹⁰。若以此原則觀之，行政罰法第 26 條作為主要規定，而廢棄物清理法第 64 條在現行制度下，是否僅具有補充規範之功能？亦即，按此角度，立法者並未刪除該條文，是否並非真要與行政罰法競合，而是提醒行為人，即便已受行政罰鍰裁處，刑事責任仍不會因此免除，以強化刑罰之威嚇效果？若持此見解，仍難以掩蓋其在法律體系中造成的模糊地帶。畢竟，若廢棄物清理法第 64 條僅作為補充規範，恐怕與罪刑法定原則之法律明確要求不符¹⁹¹。

其次，行政罰法第 1 條規定：「違反行政法上義務而受罰鍰、沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法。但其他法律有特別規定者，從其規定。」即「特別法優於普通法原則」之具體規定¹⁹²，若以此原則觀之，廢棄物清理法第 64 條作為特別法，但實際該條文在適用上卻因行政函釋結論而被忽視，勢必將混淆特別法與普通法位階之重要性。

最高法院 110 年度台上字第 5685 號判決指出，至廢棄物清理法第 52 條雖有違反同法第 39 條者處以罰鍰之規定，但同法第 64 條規定：「依本法處罰鍰案件，涉及刑事責任者，應分別處罰。」足見此行政罰，尚不生阻卻刑罰之效力¹⁹³。再者，臺灣高等法院 105 年度上訴字第 1071 號判決中，亦引用廢棄物清理法第 64 條規定，認為該案行政機關僅就被告的違規行為科以罰鍰，並未因此否認其行為具有刑事犯行的可能性；並此種行政裁罰方式並無違法，且與行政罰與刑事處罰並行的法則互不牴觸¹⁹⁴。此外，臺灣高等法院臺中分院 110 年度上訴字第 1718 號判決亦認為，若從事廢棄物貯存、清除或處理業務，卻未依法申請並取得公民營廢棄物清除處理機構的許可文件，則依廢棄物清理法第 57 條及第 64 條之規定，該行為所生的行政罰鍰與刑事責任均可並行處理，各自獨立評價¹⁹⁵。由上述判決觀之，縱使行政院環境保護署已透過行政函

¹⁹⁰ 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 465。

¹⁹¹ 林山田，同註 11，頁 68。

¹⁹² 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 462。

¹⁹³ 參最高法院 110 年度台上字第 5685 號刑事判決。

¹⁹⁴ 參臺灣高等法院 105 年度上訴字第 1071 號刑事判決。

¹⁹⁵ 參臺灣高等法院臺中分院 110 年度上訴字第 1718 號刑事判決。

釋，明確指引應依行政罰法第 26 條之刑罰優先原則辦理，但實務上仍多次引用廢棄物清理法第 64 條併罰原則作為判決依據，尚屬矛盾。

與此相對，高雄高等行政法院高等庭 111 年度訴字第 204 號判決即指出，廢棄物清理法事件中，行政機關若於刑事訴訟程序尚未確定前，逕行裁處罰鍰，將有違刑罰優先原則，因而認定原處分違法並予以撤銷。法院進一步說明，一行為同時觸犯刑事法律與行政法上義務者，其行政裁罰是否成立，應端視刑事訴追或審判程序之終局結果而定，在刑事結果尚未確立之前，行政機關不得逕予裁罰¹⁹⁶。此一見解係支持行政函釋結論，僅肯定行政罰法第 26 條刑罰優先原則，顯示現行法制下，行政罰與刑罰並非必然能併行。

因此，問題的核心在於，是否僅憑行政函釋結論，即足以調和廢棄物清理法「併罰原則」與行政罰法「刑罰優先原則」此一矛盾？固然，現行實務透過行政院環境保護署函釋，已將爭議導向「刑罰優先原則」之結論，暫時化解了兩者間的規範衝突¹⁹⁷。但透過上述判決得知，若僅憑行政函釋結論認定主要以刑罰優先原則適用，不適用舊有之併罰原則規範，仍明顯導致實務上判決之法律適用分歧。況且，倘若僅倚賴行政機關之解釋，仍可能因法律位階不足，而存在適用不確定性與灰色地帶。

綜上所述，若只憑行政函釋解釋，卻未實質針對廢棄物清理法第 64 條作修正或刪除，則「併罰原則」將形同贅文，與「刑罰優先原則」間產生明顯之矛盾。如立法者能進一步修正廢棄物清理法第 64 條，使其與行政罰法保持一致，則能徹底消除疑義，並強化體系整合與法律明確性之要求。

¹⁹⁶ 參高雄高等行政法院高等庭 111 年度訴字第 204 號刑事判決。

¹⁹⁷ 參行政院環境保護署 95 年 7 月 13 日環署廢字第 0950055962 號函釋。

第四節 案例研究

第一項 日月光廢水汙染案

第一款 案例背景

日月光半導體製造股份有限公司（下稱日月光公司）K7 廠於 2013 年 10 月 1 日委託漢華水處理工程股份有限公司（下稱漢華公司）進行鹽酸儲桶管線止漏墊片之更換工程，因施工需關閉閥門並排放部分鹽酸，致使感應器誤判液位不足而啟動自動補充程序；惟漢華公司員工未通知 K7 廠人員停用該設定，造成約半小時內持續補入鹽酸，最終約 2.4 噸鹽酸外洩並流入廢水處理系統，導致 pH 值急遽下降，使廢水中鎳、銅及懸浮固體含量均超過法定排放標準¹⁹⁸。

事故發生後，K7 廠廢水處理人員游志賢等 3 人與廠務處處長蘇炳碩雖先後察覺 pH 異常，但廢水處理人員主要僅以增加液鹼方式嘗試調整，未依既有應變程序啟動回抽再處理、導流至其他廠區，且廠務處處長亦未即時建議停工。主管階層在接獲外洩與超標情形通報後，亦僅口頭指示「儘速處理」，未積極介入或下令暫停製程。最終自當日 12 時 35 分起至 20 時許，K7 廠持續排放含重金屬超標之廢水至後勁溪，污染歷時約 7.5 小時¹⁹⁹。

第二款 判決脈絡

第一目 行政責任

高雄市政府環境保護局（下稱高市環保局）認為日月光公司違反水污染防治法（下稱水污法）第 7 條第 1 項規定，並已構成水污法第 73 條第 6 款、第 7 款及第 8 款所定「情節重大」之要件，並取得未支出廢水與污泥處理費用及其孳息之不法利得，高市環保局依水污法第 40 條、行政罰法第 18 條第 2 項及環境教育法第 23 條第 2 款等

¹⁹⁸ 參臺灣高雄地方法院 103 年度囑訴字第 1 號刑事判決。

¹⁹⁹ 參臺灣高雄地方法院 103 年度囑訴字第 1 號刑事判決。

規定，於 2013 年 12 月 20 日作成裁處，對日月光公司科處罰鍰，並命 K7 廠相關製程停工，另要求完成 8 小時環境教育講習；其後因罰鍰計算出現明顯錯誤，高市環保局又分別於 103 年 4 月 9 日及 104 年 9 月 4 日更正罰鍰金額，最終確定之罰鍰為 102,013,867 元²⁰⁰。

日月光公司不服高市環保局之處分及訴願駁回之決定²⁰¹，向高雄高等行政法院提起訴訟，其訴之聲明為原處分中「罰鍰部分」（即不法利得之裁處），停工及環境講習處分則不在爭執範圍。而高雄高等行政法院認為，法院認為，被告以原告清理計畫書中的假設性污泥數據作為不法利得計算基礎，既與實際情況不符，亦非判斷廢水是否妥善處理的正確標準；污泥量與違規並無直接關聯，被告又採用明顯高於原告實際委外費用的單價，計算方式顯屬不當。加以原告長期投入巨額經費改善廢水處理設施，歷年查核結果亦多符合法規，可反證原告並無長期違規。是以，被告以假設前提推計不法利得，欠缺具體事證，裁處違法，應予撤銷²⁰²。最高行政法院進一步指出，既然原審已認定罰鍰處分應撤銷，原處分即溯及失效，高市環保局受領之罰鍰即屬無法律上原因，應予返還。是以，最終判決結果為日月光公司無須負擔罰鍰，且高市環保局應返還已繳納之 102,013,867 元²⁰³。

第二目 刑事責任²⁰⁴

本案經高雄地檢署檢察官主動檢舉、高雄市環保局函請偵查起訴後移送偵辦，高雄地檢署對蘇姓廠長等 4 人提起公訴，日月光公司也以法人身分被起訴。一審法院認

²⁰⁰ 參高雄市政府環境保護局 102 年 12 月 20 日高市環局高市環局土字第 10243758100 號函暨高市環局水處字第 30102120022 號裁處書；高雄市政府環境保護局 103 年 4 月 7 日高市環局土字第 10333501200 號函；高雄市政府環境保護局 104 年 9 月 4 日高市環局土字第 10438160201 號函。

²⁰¹ 參高雄市政府 103 年 6 月 10 日高市府法訴字第 10330440200 號訴願決定書。

²⁰² 參高雄高等行政法院 103 年度訴字第 355 號判決。

²⁰³ 參最高行政法院 106 年度判字第 289 號判決。

²⁰⁴ 吳明駿檢察官，〈臺灣嘉義地方檢察署 108 年度自行研究報告－環境刑法之適用疑義以日月光公司排放毒廢水至後勁溪案件為例〉，臺灣嘉義地方檢察署，2019 年 10 月，
<https://www.cyc.moj.gov.tw/media/201597/108%E8%87%AA%E8%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E5%85%A8.pdf>（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日）。

為，水污法所稱「廢水」及廢棄物清理法（下稱廢清法）所稱「事業廢棄物」，均以污染物存在為前提，且廢清法之內容並未排除液態廢棄物在外，又水污法與廢清法之立法目的，皆在維護國民健康與環境衛生，兩者間屬於一般法與特別法關係，故若行為不符合水污法之處罰構成要件，仍需檢視應否適用一般規定即廢棄物清理法相關罪行，並非如被告所辯稱，僅因自行設置廢水處理設備，即當然排除廢清法之適用。再者，本案日月光 K7 廠之污泥及廢水，係由電鍍製程廢水凝聚沉澱而成，內含銅、鎳等重金屬成分，已符合「有害事業廢棄物」之認定；又因當日廢水 pH 值過低，致重金屬無法膠羽沉澱而直接隨廢水排入後勁溪，實質上即未依廢清法規定處理而「任意棄置」有害事業廢棄物²⁰⁵。

至於被告四人（何登陽除外），法院認定其均於當日先後知悉廢水異常，明知持續排放將使重金屬外流，卻未即時採取回抽、再處理、通報或建議停工等必要措施，任令超標廢水持續外排，客觀上違反防止結果發生之作為義務，主觀上亦具任意棄置之直接故意，均構成廢清法第 46 條之罪，日月光公司並應依同法第 47 條負法人處罰責任。最後，刑法第 190 條之 1 部分，法院認為因底泥重金屬含量雖超標，但無法證明與被告四人之行為間有相當因果關係，且採樣單一，無從認定有致生公共危險之情形，故不符合構成要件²⁰⁶。

二審法院有不同見解。法院綜合水污法與廢清法之立法沿革、兩法在本案發生時的法定刑規範，以及 2015 年 2 月 4 日水污法修正後的刑罰內容觀察，可知兩者間並不存在特別法與普通法之關係。而廢（污）水與污泥本質、形態各異，日月光 K7 廠對兩者所採取之處理方式亦不相同，其廢（污）水係經廠內處理設施處理後以管線或溝渠排放，依行政院環境保護署十餘年來一貫之函釋，該排放廢（污）水即非屬事業廢棄物，亦不適用有害事業廢棄物認定標準，應依水污法之相關規定規範。至於「事業已取得許可文件卻排放含有害健康物質之廢（污）水」之行為，水污法於 2015 年 2

²⁰⁵ 參臺灣高雄地方法院 103 年度囑訴字第 1 號刑事判決。

²⁰⁶ 參臺灣高雄地方法院 103 年度囑訴字第 1 號刑事判決。

月 4 日修正前並無相應罰則，屬立法疏漏，其後亦已透過第 36 條第 1 項修正予以補足；故在案發當時，自無水污法可資處罰。且被告四人雖在處理過程中有應變不足及處置未臻周全之處，但尚不足認定其有任意棄置或惡意排放之故意，與廢清法第 46 條第 1 款之構成要件不符，故不成立該罪。另刑法第 190 條之 1 部分，無法證明因果關係及有何致生公共危險情形存在，故無此條文適用²⁰⁷。

三審法院指出，原審認為排放廢水部分因當時水污法無刑罰而不適用，固可理解，然對於檢察官所指被告四人任意棄置含鎳、銅污泥之證據，二審未予充分調查與說明，屬應於審判期日調查而未調查之重要事項，亦構成判決理由不備之違法。換言之，即使「廢水」本身不屬廢棄物，但處理過程中產生之「污泥」仍屬有害事業廢棄物。此外，原審逕以被告僅屬應變不足、並非惡意排放而為無罪，卻未說明此一結論如何符合客觀經驗法則，理由顯然不足。是以，被告四人具有任意棄置之故意，應受進一步審查。基此，三審法院撤銷二審關於被告被訴違反廢棄物清理法部分判決，發回更審，另刑法第 190 條之 1 上訴部分，認其不合法律上程式，予以駁回。²⁰⁸

更審法院重新審理後，法院認定，水污法與廢清法分別以「環境媒介」與「有害物質」為管理核心，立法目的並不相同，功能上亦屬互補，並不存在普通法與特別法之關係，且廢清法所稱廢棄物並不以固態為限，其授權訂定之標準已將多種廢液明確納入管制，故不得僅以形態為液態，即排除廢清法之適用。又本案雖係透過管線排放廢水，形式上與 2006 年函釋及長興案所涉槽車運送情形不同，惟該函釋見解偏狹，法院亦不受其拘束；是以，即便排除水污法之直接適用，仍須檢驗行為是否符合廢清法之構成要件。按含鎳、銅之廢水依法應經混凝、膠羽化、沉澱等程序，使重金屬與水分離，未完成該處理程序而逕行排放，自屬任意棄置有害事業廢棄物之行為。此外，被告未依水措計畫採取必要之緊急應變措施，放任超標廢水持續排入後勁溪，並以自來水混充採樣池以掩飾排放事實，足以認定其違反作為義務，且主觀上具有任意棄置

²⁰⁷ 參臺灣高等法院高雄分院 103 年度囑上訴字第 3 號刑事判決。

²⁰⁸ 參最高法院 105 年度台上字第 3401 號刑事判決。

之故意²⁰⁹。

案件再度上訴後，最高法院肯認更審見解，認為原判決依廢清法與水污法之立法目的及相關規範，認定 K7 廠排放之含鎳、銅重金屬廢水屬有害事業廢棄物，並排除僅因具備處理設備即否認廢棄物性質之主張，亦不受舊函釋之拘束，於法並無不合。另原判決已明確認定被告分別負有停工、監督及啟動回抽之權限，且四人均明知超標廢水將外排而未採取應變措施，自足構成任意棄置之故意，上訴人再主張無犯意，僅屬重複原審已駁斥之論點。最高法院遂駁回上訴²¹⁰。

綜合前述行政及刑事判決之脈絡，為更明確呈現處罰情形，本論文參考表格如下：

日月光半導體製造股份有限公司 K7 廠 100 年至 102.10.1 違規紀錄及內容

違規日期	執行單位	違規內容	違反法令	裁處金額（元）
100.7.27	高雄市政府環境保護局	與許可登記事項不符	水污染防治法第 14 條第 2 項	10,000
100.8.18	環保署南區督察大隊	稀釋廢水	水污染防治措施及檢測申報管理辦法 第 14 條第 2 項第 3 款	10,000
100.10.28	高雄市政府環境保護局	稀釋廢水、放流水不符合標準	水污染防治措施及檢測申報管理辦法 第 14 條第 2 項第 3 款、水污染防治法 第 7 條第 1 項	140,000
101.3.23	高雄市政府環境保護局	放流水不符合標準	水污染防治法第 7 條第 1 項	200,000
101.5.22	高雄市政府環境保護局	放流水不符合標準	水污染防治法第 7 條第 1 項	600,000
101.9.13	高雄市政府環境保護局	放流水不符合標準	水污染防治法第 7 條第 1 項	600,000
102.10.1	高雄市政府環境保護局	稀釋廢水、放流水不符合標準	水污染防治法第 7 條第 1 項	600,000 並停工

備註：統計期間：100.01.01-102.10.01

表 1：日月光公司 K7 廠違規紀錄及內容一覽表

（資料來源：轉引自環境資訊中心網頁²¹¹）

²⁰⁹ 參臺灣高等法院高雄分院 106 年度囑上更(一)字第 1 號刑事判決。

²¹⁰ 參最高法院 106 年度台上字第 3470 號刑事判決。

²¹¹ 環境資訊中心，〈日月光廠偷排廢水至後勁溪，環保局罰 60 萬勒令停工〉，2013 年 12 月，
<https://e-info.org.tw/node/95607>（最後瀏覽日期：2026 年 1 月 15 日）。

第三款 本文評析

依行政罰法第 26 條第 1 項本文規定，當一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定時，原則上應先由刑事程序處理，行政機關不得逕行裁罰，以免行政與刑事對同一行為重複評價。惟罰鍰以外之沒入或「其他種類行政罰」，因兼具維護公共秩序之作用，為達行政目的，行政機關仍得同時為之，此即第 26 條第 1 項但書規範意旨。本案涉及之「停工」處分，依據行政罰法第 2 條第 1 款規定，性質上屬「限制或禁止行為之處分」，亦即「其他種類行政罰」之範疇。實務見解也曾提出，水污法第 46 條之 1 所定「停工」處分，性質上即屬行政罰法第 2 條第 1 款所稱之其他種類行政罰²¹²。是以，依行政罰法第 26 條第 1 項但書規定，即便日月光公司排放廢水之違法行為同時涉及刑事責任，行政機關對於停工處分仍得併行裁處，以確保公共秩序之安定，並未違背刑罰優先之制度目的。

關於本案之行政責任，高市環保局一開始對日月光公司科處罰鍰，並命 K7 廠相關製程停工，另要求完成 8 小時環境教育講習等裁處。其中，就行政罰法第 18 條第 2 項關於罰鍰酌量加重之規定，立法理由指出，其目的為促使行為人遵守行政法上之義務，且具有防止貪婪取利之警示功能，對經濟及財稅領域尤具重要性，學者認為，雖得裁處超過法定最高額之罰鍰，然仍應以受處罰者所得利益之範圍為限²¹³。嗣後，日月光公司針對罰鍰部分提起行政訴訟，行政法院以污泥量與違規並無直接關聯，且高市環保局計算方式顯屬不當，以及日月光公司並無長期違規等事由，撤銷對日月光公司裁處之罰鍰。本案罰鍰部分係依行政程序法第 127 條第 2 項之規定，並以民法不當得利相關原則作為返還範圍之依據，倘若行政處分所命非金錢或可分物之給付，而涉及其他物品交付者，該行政處分一經失效，其附麗關係即隨之消滅，原則上即應將前述物品返還²¹⁴。因此，日月光公司在行政處罰層面，最後僅以停工方式裁處之。

²¹² 參高雄高等行政法院 108 年度訴字第 99 號判決。

²¹³ 林騰鵠，《行政法總論》，修訂 4 版，三民書局股份有限公司，2020 年 2 月，頁 584。

²¹⁴ 吳庚、盛子龍，同註 6，頁 384-385。

關於本案之刑事責任，二審之所以推翻一審判決，並認定日月光公司之受僱人均無罪，其核心爭點在於，兩審法院對於水污法與廢清法間的競合適用關係抱持不同見解，關鍵在於兩法究應採「分別適用」，抑或認為構成「競合適用」，若屬法條競合，則水污法作為廢清法之特別法，對於未規範之部分仍容許廢清法介入；若認為屬想像競合，則兩法皆可適用，並應依從一重處斷原則，以規範較重之廢清法評價行為²¹⁵。具體而言，採「分別適用」者，如二審、更審法院認為兩法各有職司及規範範圍，應以不同構成要件判斷是否適用法律規定；採「法規競合」者，如一審法院認為水污法為廢清法之特別法，未規定部分，廢清法仍有適用餘地，且兩法間有特別法優於普通法關係；採「想像競合」者，實務上有檢察官提出早期法院多認為兩法屬於想像競合關係，應從一重處斷²¹⁶，亦有高等法院判決、最高法院肯認其見解²¹⁷。

本論文認為，應將「法律適用」與「罪數」區分判斷，兩者並非同一層次的問題。法律適用部分，本論文認同二審、更審法院之見解，即水污法與廢清法在規範目的與涵蓋範圍上各有不同，故於行為同時涉及兩法時，採取「分別適用」較能符合其立法體系之設計。至於競合關係的評價，則屬罪數問題，而非法律適用層次，倘若行為本身即不符合水污法之構成要件，則無從論及與廢清法間是否存在想像競合的可能性；即便水污法部分亦屬可罰，行為人排放廢水所侵害者仍為同一法益，而非兩個獨立之保護法益，則更應回到「法條競合」概念下之「特別法優於普通法」之原則解決，始能符合法體系一貫性與罪數評價的要求。

其次，就被告四人是否具有「任意棄置或惡意排放」之故意，關於「任意」之主觀判斷標準，實務見解指出，判斷行為人究係棄置或僅屬暫存，應依客觀行為態樣及相關證據綜合判斷，並非行為人以暫存名義即可排除棄置意圖。若行為人並無處理能力，且在未具後續處理計畫的情況下，仍以暫存或暫放之名堆置有害事業廢棄物，仍

²¹⁵ 方華香，〈從日月光違法排放廢水之司法判決論適用相關環境刑法法制問題〉，《國會季刊》，第45卷第4期，2017年12月，頁131-133。

²¹⁶ 吳明駿檢察官，同註204。

²¹⁷ 參最高法院98年度台上字第1183號刑事判決。

可認定具有任意棄置之意思；換言之，若行為人具備處理能力卻怠於履行義務，例如本案被告得以停工卻僅以增加液鹼方式嘗試調整，最高法院認定其具有任意棄置之故意，自屬有據²¹⁸。

關於我國環境刑法所面臨之問題，學者指出，除法律適用關係見解不一外，檢察官在舉證上亦存在相當困難。前者即如前述之競合適用問題迄未明確釐清，以及環境刑法相關規範欠缺整體性的制度設計，從水污法、廢清法及刑法三者得以觀之，致使各法間之定位與功能難以形成一致架構；後者則涉及構成要件本身不夠具體明確，實務運作往往須依賴專業機構或行政機關之判讀與鑑定，而行為人之主觀要件及注意義務範圍亦成為訴訟攻防之核心焦點，加上刑法第 190 條之 1「致生公共危險」構成要件，因果關係之認定尚屬困難²¹⁹。對此，學者認為可藉由在刑法中增設「環境犯罪專章」，將分散於各行政法中的環境刑事規範統一整合，以避免不同法條間適用之落差；同時，亦主張應重新檢視「刑罰罰金」與「行政罰鍰」在量額與實質效果上的巨大差距，透過調整兩者之制度設計，使行政法上之制裁與刑法上之責任得以更為協調地運作，並減少同一行為在行政法與刑法之間產生不合理之處罰落差²²⁰。

²¹⁸ 楊翊妘，同註 159，頁 423。

²¹⁹ 方華香，同註 215，頁 131-137。

²²⁰ 方華香，同註 215，頁 139-142。

第二項 廢輪胎資源回收案

第一款 案例背景

羅睿恩明知依廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定，從事廢棄物清除或處理業務須取得主管機關核發之許可文件，但其經營的「翊全行」僅具備應回收廢棄物回收業之執照，並無清除或處理許可。自 2011 年間起，羅睿恩持續向介華事業有限公司（下稱介華公司）購買拆解輪胎後所產生、混雜棉絮、橡膠片與鐵絲等廢棄物，並在其位於桃園市龍潭區的工廠內，以磁鐵吸附、機械震動、篩選與抽風等方式分離鐵絲，實際從事廢棄物處理。直至 2014 年 10 月檢方勘驗時，廠區仍存放該類廢棄物，面積達 1161.29 平方公尺，重量約 1780 公噸²²¹。

第二款 判決脈絡

第一目 行政責任

桃園市政府環境保護局（下稱桃市環保局）於民國 2013 年 11 月 12 日因接獲民眾陳情，前往被告工廠實施稽查，稽查重點係廠外周界環境，並認定被告將分離出之棉絮等廢棄物堆置、排出於廠外，致污染樹木及地面、影響環境衛生，構成違反廢清法第 27 條第 2 款之情形，因而依同法第 50 條第 3 款規定，對被告裁處罰鍰新臺幣（下同）1,200 元。其後，桃市環保局於同年 12 月 12 日再度前往稽查，另認定被告於未領有廢棄物清除、處理許可文件之情況下，於廠內以震動過濾、磁力吸引及抽風排出等方式，對混雜鐵絲、棉絮及橡膠片等物進行分離處理，屬於廢棄物之處理行為，因而認為已違反廢清法第 41 條第 1 項，遂就該違規事實另行裁處罰鍰 6 萬元，並命停止營業²²²。

²²¹ 參臺灣桃園地方法院 104 年度訴字第 376 號刑事判決。

²²² 參臺灣桃園地方法院 104 年度訴字第 376 號刑事判決。

第二目 刑事責任

本案經內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊移送，並由桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。一審法院認為，被告自介華公司購得之「鋼絲」，實為廢輪胎粉碎後之下腳料，混雜棉絮與橡膠片，客觀上已具拋棄性，即使以「鋼絲」名義交易，仍屬廢清法所稱之「廢棄物」；被告於工廠內以震動、磁力及抽風等物理方式進行分離作業，係透過機械設備改變物品之物理狀態並達成分離效果，已屬廢棄物之「處理行為」，而非僅為單純分類；被告未領有廢棄物處理許可即從事該行為，已構成廢清法第 46 條第 4 款前段之罪。至刑法第 16 條所稱禁止錯誤，一審法院則認為本案情形並非行為人不可避免之違法認識欠缺，故不予適用。就罪數部分，法院指出被告於密接期間基於同一犯意反覆實施處理行為，依接續犯評價成立一罪，並不成立累犯。另對於前述提及之行政責任，一審法院依廢清法第 64 條規定，處罰鍰案件如涉及刑事責任者，行政裁罰與刑事追訴得分別處理，互不排斥²²³。

二審法院就犯罪構成要件之判斷，概與一審見解相同，認為被告向介華公司購得並堆置於工廠內之物，係廢輪胎粉碎後產出且混雜棉絮、橡膠片等之廢棄物；被告以震動篩選、磁力吸引及抽風集塵等物理方式進行分離，性質上屬廢棄物之處理行為，於未領有處理許可文件情形下從事該行為，已構成廢清法第 46 條第 4 款前段之罪。二審法院並指出，廢清法第 64 條明定處罰鍰案件如涉及刑事責任，應分別處罰，即行政裁罰並不當然排除刑事責任之成立。惟二審法院認為，原審雖於犯罪事實與罪責認定上無誤，但未依 2016 年 7 月 1 日施行之新沒收制度，就被告未扣案之犯罪所得為沒收或追徵宣告，構成撤銷原判決之主要理由，故撤銷原判決並改判，除維持依廢清法第 46 條第 4 款前段論罪外，並就犯罪所得採估算方式，宣告沒收被告未扣案之犯罪所得 32 萬元，並諭知如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額²²⁴。

三審法院認為，原審已詳盡說明證據取捨、事實認定及法律適用，並認定上訴人

²²³ 參臺灣桃園地方法院 104 年度訴字第 376 號刑事判決。

²²⁴ 參臺灣高等法院 105 年度上訴字第 1071 號刑事判決。

未領有廢棄物處理許可而從事廢棄物處理行為，構成廢棄物清理法之犯罪，並依法宣告沒收與追徵犯罪所得。上訴人於第三審所提主張，實質上僅重複爭執廢棄物性質、行為是否屬處理行為及證據評價等事實審事項，均屬原審自由心證範圍，未涉及違背經驗或論理法則，自非第三審審查事項。至於沒收部分，三審法院指出，2016 年 7 月 1 日施行之新沒收制度下，犯罪所得沒收屬「非刑罰性之衡平措施」，二審因一審未適用新制而撤銷改判並宣告沒收與追徵，並不違反刑事訴訟法第 370 條或無罪推定原則。綜上，本案上訴未具備合法第三審理由，最高法院遂以程序不合法為由駁回上訴，維持原判決²²⁵。

第三款 本文評析

法院就刑罰與行政罰之競合問題，於一審及二審判決中，均明確援引廢棄物清理法第 64 條之規定，指出行政裁罰與刑事責任得各自獨立存在，認為桃園市環境保護局既已裁處罰鍰，並不影響檢察官另行提起刑事訴訟之合法性。至三審法院，亦再次確認上述併罰原則之見解，進一步強調行政罰僅屬於行政秩序維護之手段，其性質與目的，並不足以排斥刑罰作為國家對重大不法行為所採取之最嚴厲制裁工具。整體而言，法院於制度設計上，採取行政罰與刑罰得以併行適用之思維，肯認兩者在功能與目的上之區別，並藉此確保環境違法行為不致因行政處分之既有存在，而免除或弱化其所應負之刑事責任²²⁶。

本論文認為，法院之認定方式仍顯得相對消極。誠然，法院透過廢清法第 64 條適用併罰原則，但卻未正面回應具體適用上之「一行為不二罰」核心問題，即行政與刑事制裁究竟應如何排序或分工？換言之，實務見解僅止於形式宣示「兩者可併行」，卻未說明在面對具體案件時，應採「刑罰優先」以彰顯刑罰的保障功能，抑或「行政

²²⁵ 參最高法院 106 年台上字第 3231 號刑事判決。

²²⁶ 余修智，同註 176，頁 33。

優先」以確保輕重緩急，僅採「併罰」並行以確保刑事責任之合理性²²⁷。於立法政策層次，現行法制中關於刑事處罰與行政裁罰並行之規範，實有再加以整體檢討之必要。若按照現行多數所採之「量的區別說」，則本案行為實係處於刑事責任與行政責任之重疊領域，兩者間應屬量的差異，而非質的區分。在此情形下，若仍分別加以處罰，恐有損法秩序之整體一致性。是以，透過吸收或優先適用其中一種責任方式，以避免重複處罰，並實現法價值之統一，似較為妥適²²⁸。更甚者，若未能進一步建立明確判斷基準，使行為人難以預測最終將面臨何種法律後果，恐有違反法律安定性與比例原則之虞。未來實務若能並具體揭示適用順序與比例原則，更積極釐清行政與刑事制裁之功能定位，不僅能增進法律適用之可預測性，也能避免對行為人造成過度重疊處罰，進一步落實刑罰謙抑性與保障人權的核心精神²²⁹。

又本案刑事爭點在於，被告自介華公司購得之「鋼絲」是否屬「廢棄物」？一審至三審均一致認為「鋼絲」實為廢輪胎粉碎後之下腳料，混雜棉絮與橡膠片，客觀上已具拋棄性，即使以「鋼絲」名義交易，仍屬廢清法所稱之「廢棄物」，此點較無疑義。惟其後以機械方式進行「分離」之行為，是否構成廢清法所稱之「處理」？實務上之分歧核心在於，不同法規對「處理」一詞之定義存有差異，亦即，一般廢棄物回收清除處理辦法對「處理」之界定較為嚴格，須以改變廢棄物成分為必要要件；相對而言，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之規範則較為寬鬆，不僅明文界定「處理」之概念，並於同條第 10 項至第 12 項進一步細分化學處理法、洗淨處理法及物理處理法等不同類型。由此可見，肯否見解之差異，實際上僅係適用法規體系之不同²³⁰。

本論文認為，法院逕以廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段論處，其適用是否妥當，仍有進一步檢討之空間。蓋本案所涉之廢輪胎，屬政府公告之應回收廢棄物，其回收、破碎及分離行為，依法應優先納入廢棄物清理法第 18 條所建構之回收管理體系加以

²²⁷ 楊翊耘，同註 159，頁 504-505。

²²⁸ 蔡震榮，〈行政罰裁處程序〉，《警察法學》，第 5 卷，2006 年 10 月，頁 11-12。

²²⁹ 張麗卿，同註 18，頁 33。

²³⁰ 葛光輝，同註 185，頁 9-10。

規範，而非未經具體區辨，即直接適用同法第 41 條之清除處理許可制度。倘若廢輪胎經破碎後所產出之鋼絲及橡膠片，客觀上具有再利用價值，並得認屬再生料，其後續之再利用行為，依同法第 39 條規定，原則上即不受第 41 條之限制。惟法院就相關事實之認定及其法律效果之取捨，未見具體說明其判斷理由，致其論述尚嫌不夠周延。再者，本案所涉之污染情形，性質上較接近行政管制與環境管理層面之問題，是否必然已達動用刑罰加以處理之程度，亦有再行斟酌之必要。倘若司法實務未能清楚區分廢棄物之清除處理行為，與回收再利用行為間之界線，而逕以刑事責任加以評價，恐將導致回收再利用產業之過度入罪化，使實際從事回收、破碎及再利用行為之業者，因法規界線不明而承擔過高之刑事風險，進而降低其投入相關產業之意願，甚至可能促使既有回收體系轉趨地下化。其結果不僅不利於資源有效回收與再利用之制度目標，亦將對資源循環及循環經濟政策之推動，產生實質上之不利影響²³¹。



²³¹ 陳應交，〈違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究〉，私立嶺東科技大學財經法律碩士論文，2021 年 12 月，頁 136-143。

第三項 廢潤滑油非法貯存及清運案

第一款 案例背景

李傳枝明知未取得主管機關核發之許可，不得從事廢棄物貯存與處理，卻自 2014 年 9 月起至 2016 年 1 月間，在桃園市觀音區之工廠內，向不詳來源收購來自汽、機車修理廠之廢潤滑油，並貯存於九座儲油槽中，復僱用他人以鍋爐設備加熱廢潤滑油，藉以分離其中水分，再將處理後之油品以每桶約新臺幣（下同）1,400 元之價格販售牟利。同案中，林文龍亦明知未取得主管機關核發之許可，不得從事廢棄物貯存與處理，仍與綽號「進二」之人基於非法清除廢棄物之犯意聯絡，於 2016 年 1 月間，駕駛營業曳引車拖曳子車，依指示自高雄市某處載運約 21 噸廢油至李傳枝之工廠，並收取 2 萬元清運費。嗣因該工廠發出惡臭遭民眾檢舉，行政院環境保護署會同警政機關及桃園市環保局前往稽查，查獲上開未經許可之廢棄物處理及清除行為²³²。

第二款 判決脈絡

本案經內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴，一審法院就三項核心爭點作成整體判斷，並據以認定兩被告均成立修正前廢清法第 46 條第 4 款前段之罪。首先，就涉案油品性質而言，法院區分「可再利用之事業廢棄物」與「一般商品」，認為李傳枝所收購並處理之「廢潤滑油」，係源自汽、機車修理廠之「事業廢棄物」，即便部分樣本含水量低於 50% 而符合公告再利用要件，仍僅屬可再利用之廢棄物，未因再利用可能性而脫離廢清法規範；至林文龍所載運之 21 噸「廢油」，經檢測含水量逾 50%，明確屬一般「事業廢棄物」。其次，就行為性質而言，法院認定李傳枝在工廠內設置貯油槽及鍋爐，長期以加熱方式分離廢油中之水分並對外販售，係透過設備改變物質狀態以達「分離」效果，已屬廢棄物之「貯存、處理」行為，而非單純分類或一般買賣，且其並非依法登記或取得許可之再

²³² 參臺灣桃園地方法院 105 年度訴字第 975 號刑事判決。

利用機構，無從主張適用廢清法第 39 條而排除第 41 條之限制。最後，就處罰主體而言，法院指出廢清法第 46 條第 4 款之處罰對象並不限於公、民營廢棄物清除處理機構，自然人未領有許可而從事廢棄物之貯存、處理或清除，亦屬可罰。另關於沒收部分，法院認為，李傳枝之不法獲利屬犯罪所得，及其用以處理廢棄物之設備亦屬犯罪工具，均依法沒收；林文龍收取之清運費屬犯罪所得，應予沒收，但其營業車輛屬於維生所需，沒收顯然過苛，故不予沒收²³³。

二審法院維持一審就本案之事實認定與法律評價，亦認為李傳枝、林文龍未依規定取得廢棄物清理相關許可，即從事廢棄物之貯存、處理及清除行為，均已構成修正前廢清法第 46 條第 4 款前段之非法清理廢棄物罪，原判決於證據取捨、法律適用及量刑上並無違誤，故駁回上訴。此外，法院審酌被告林文龍係一時貪念犯案，於審理中坦承犯行，經偵審程序後已知警惕，且僅以載運廢油水為業，兼衡其家庭經濟狀況，認其無再犯之虞，遂依刑法第 74 條宣告緩刑 2 年，並命其向公庫支付新臺幣 5 萬元作為負擔，以回饋社會並收警惕之效，兼顧刑罰之嚇阻功能與比例原則²³⁴。

三審法院指出，廢棄物清理法第 39 條僅規範事業廢棄物再利用之程序與條件，未依法取得再利用資格或未依管理辦法辦理者，仍不得排除第 41 條第 1 項所要求之許可義務，其行為即屬未領許可從事廢棄物貯存、處理，而構成修正前第 46 條第 4 款之罪；且依同法第 64 條規定，違反第 39 條第 1 項得依第 52 條裁處行政罰鍰者，於涉及刑事責任時，行政罰與刑罰仍得分別處罰，不因行為同時涉及行政罰之可能，即當然排斥刑罰適用。另就處罰主體，法院依第 47 條說明自然人亦屬第 46 條之規範對象；至沒收部分，則依刑法第 38 條之 1 採不法利得毛額觀，員工薪資等成本不當然扣除。原判決於事實認定、法律適用及量刑裁量上均無違誤，故駁回上訴²³⁵。

²³³ 參臺灣桃園地方法院 105 年度訴字第 975 號刑事判決。

²³⁴ 參臺灣高等法院 107 年度上訴字第 3534 號刑事判決。

²³⁵ 參最高法院 109 年度台上字第 465 號刑事判決。

第三款 本文評析

首先，就三審判決對廢棄物清理法第 64 條之解釋觀之，其認為即使行為同時符合第 39 條所涉再利用違規，而依第 52 條得處以行政罰鍰，惟依第 64 條之規定，凡行為涉及刑事責任者，行政罰與刑罰仍應分別處罰，行政處罰本身並不具有阻卻刑罰適用之效果；縱從行政罰法之體系加以觀察，亦係以刑罰優先作為處理原則。由此可見，實務上已明確肯認行政罰與刑罰得以併行之法理基礎，並強調不因同一行為可能另受行政制裁，即當然排除刑事責任之成立，從而維持刑事責任判斷之獨立性²³⁶。

其次，本案判決關於涉案油品之性質，法院著重於其來源是否屬事業活動所產生，並區分「可再利用之事業廢棄物」與「一般商品」，認為再利用可能性並不足以使其脫離廢棄物之法律定位。而關於何謂「事業」，依廢清法第 2 條第 2 項第 2 款規定：「指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。」若屬事業廢棄物，應依事業廢棄物相關清理規定處理²³⁷；又依據同法第 2 條第 5 項規定：「第二項之事業，係指農工礦廠（場）、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業。」並以行政院環境保護署公告「指定廢棄物清理法第 2 條第 2 項之事業」所示，係以百貨公司、旅館業、零售式量販業、超級市場、農產品批發市場……等場所作為列舉規範²³⁸。準此，本案李傳枝所收購並處理之「廢潤滑油」，既係源自「汽、機車修理廠」所產生，性質上自屬事業活動所生之廢棄物，應認屬事業廢棄物無疑。

但就行為態樣而言，法院以設備介入、物質狀態改變及反覆實施等因素，認定被告李傳枝僱用他人以鍋爐設備加熱廢潤滑油，藉以「分離」其中水分之行為，是否構成廢清法所稱之「處理」？同前案例所述，實務上之分歧核心在於，不同法規對「處

²³⁶ 余修智，同註 176，頁 33。

²³⁷ 楊翊妘，同註 159，頁 39。

²³⁸ 行政院環境保護署 106 年 5 月 11 日環署廢字第 1060034331 號公告。

理」一詞之定義存有差異，亦即，一般廢棄物回收清除處理辦法對「處理」之界定較為嚴格，須以改變廢棄物成分為必要要件；相對而言，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之規範則較為寬鬆，不僅明文界定「處理」之概念，並於同條第 10 項至第 12 項進一步細分化學處理法、洗淨處理法及物理處理法等不同類型。由此可見，肯否見解之差異，實際上僅係適用法規體系之不同²³⁹。

對此，本論文認為，若「分類」行為直接擴張解釋為同款所稱「處理」，將不當擴大處罰範圍，致使行為人難以預見其行為是否構成犯罪，進而有違法律明確性原則；且分類行為本質上僅屬物理性之分離作業，並未對廢棄物性質本身加以實質改變，其對環境與公共衛生所生之危害相對有限，若逕以刑罰加以評價，亦有處罰過重之疑慮，難謂符合比例原則之要求。此外，無論一般廢棄物回收清除處理辦法，抑或事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，均明確將「分類」行為獨立於「處理」概念之外加以規範，顯見立法者係有意加以區隔，並未將分類納入處理之內涵。倘若仍強行以擴張解釋方式將分類視為處理，不僅模糊行政罰與刑罰之界線，亦可能導致刑罰過度介入行政管制領域，進而破壞既有之處罰體系。是以，本論文認為將「分類」與「處理」加以區分，認定分類並非處理，較能符合刑罰謙抑原則，亦有助於避免刑罰淪為取代行政罰之手段²⁴⁰。

最後，在處罰主體部分，大法庭認為只要未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，而從事貯存、清除、處理廢棄物，即該當該款之犯罪主體構成要件，並不以廢棄物清理業者為限²⁴¹，且此已為目前實務近年來之統一見解²⁴²。故本案法院亦認為，廢清法第 46 條第 4 款之規範對象並不限於公、民營機構，自然人未領許可從事廢棄物清理行為，亦屬可罰。

惟本論文認為，若僅以「未領有許可文件」作為處罰基準，難以反映入罪化所欲

²³⁹ 葛光輝，同註 185，頁 9-10。

²⁴⁰ 張麗卿，同註 18，頁 33。

²⁴¹ 參最高法院刑事大法庭 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定。

²⁴² 參最高法院 109 年度台上字第 4786 號刑事判決、最高法院 113 年度台上字第 4717 號刑事判決。

防範之實質污染風險，亦可能使原本無須取得許可之一般行為人落入刑罰範圍，而有偏離立法目的之虞。再者，廢清法第 46 條前 3 款均係針對具體且重大危害之行為設規，第 4 款若僅因欠缺許可即成立犯罪，其抽象危險性顯不足以與之並列，亦不符體系解釋²⁴³。雖大法庭採取犯罪主體不限於廢棄物清理業者之見解，然第 41 條所定許可義務本係針對從事廢棄物清除、處理業務者而設，若未加以限縮，恐有違法律明確性與罪刑法定原則。是以，將犯罪主體限縮於廢棄物清理業者，較能兼顧抽象危險犯之立法意旨與法律安定性²⁴⁴。



²⁴³ 徐育安，同註 183，頁 31-33。

²⁴⁴ 張麗卿，同註 18，頁 33。

第五節 小結

關於廢清法第 46 條第 4 款前段「未領有許可文件清理廢棄物罪」之犯罪主體，大法庭已統一見解，認其不限於廢棄物清理業者；而學理分歧則主要源於第 46 條與第 41 條究應併同判斷或分別評價之理解差異。然大法庭採擴張解釋亦引發另一層疑慮，若一般民眾僅偶爾協助搬運少量廢棄物，也被視為可能犯罪？況且依法律明確性原則，第 46 條第 4 款前段雖以「未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件」，但解釋上卻忽略第 41 條所規範之「許可義務」本係針對「從事廢棄物清除、處理業務者」所設，恐有違其立法目的與罪刑法定原則。故本論文則認為第 46 條第 4 款前段之主體應限於「受委託清理、處理或具有一定規模之事業者」，較符合罪刑法定原則中之法律安定性要求，使人民避免不確定或不合理的法律後果²⁴⁵。

其次，若將同條第 4 款後段單純「分類」擴張解釋為同款所稱「處理」，將不當擴大處罰範圍，違反法律明確性原則；且分類僅屬物理分離，其對環境與公共衛生之危害相對有限，若逕以刑罰評價亦有過重之虞，有違比例原則。此外，無論一般廢棄物回收清除處理辦法，或事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，均將「分類」獨立於「處理」外，顯見立法者刻意區隔，並未將分類納入處理概念；若仍強行解釋，不僅模糊行政罰與刑罰界線，亦可能造成刑罰過度介入，破壞處罰體系。故本論文認為「分類」並非「處理」，較符刑罰謙抑原則，避免刑罰淪為取代行政罰之手段²⁴⁶。

廢棄物清理法第 64 條與行政罰法第 26 條間的規範衝突，僅憑行政函釋或司法見解仍難徹底化解矛盾，修法必要性依然存在。第 64 條明文「應分別處罰」，其字面確有允許行政罰與刑罰並行之可能，與行政罰法所採「刑罰優先原則」顯然不一致。且修法前之化妝品管理條例已於 2018 年全面修法，改稱化妝品衛生安全管理法，並將第 33 條規定刪除，更突顯廢棄物清理法相關條文在體系上顯得落後與不協調²⁴⁷。因

²⁴⁵ 林山田，同註 11，頁 67-68。

²⁴⁶ 張麗卿，同註 18，頁 33。

²⁴⁷ 余修智，同註 176，頁 33。

此，本論文認為，第 64 條的存續不僅削弱法規體系的整體一致性與可預見性，亦使實務適用標準不明，增加行政與司法操作的歧異風險，進而影響人民對法律適用的信賴，建議立法者將此條文刪除，以保護法律秩序之安定。

關於我國環境刑法所面臨之問題，本論文亦認為我國可評估在普通刑法中設立「環境犯罪專章」之可行性，以作為統整環境犯罪規範的折衷模式，避免現行各種立法技術並存所造成的適用差異。例如，以「全面將環境犯罪統一編入刑法典」為例，其優點在於整合分散於各專法的附屬刑罰，使規範體系更為簡潔統一，有助落實法益保護、預防犯罪，並提升一般民眾對法規的理解與遵循。然而，此種做法亦可能使刑法過度僵化，難因應污染樣態之多元化；且專法行政罰仍須並存，形成刑法與專法雙軌並行，使法制更加複雜，修法成本亦隨之提高等。故相較之下，設立「環境犯罪專章」方式集中規範環境犯罪，更能兼顧體系整合與必要的彈性²⁴⁸。其次，在環境犯罪等案件中，行為往往同時觸及行政法與刑法規範，而現行制度可能出現「輕刑排除重罰」之不合理結果。為解決此一問題，司法改革國是會議中，法務部曾建議參考德國刑事訴訟法第 444 條以下之模式，將行政罰鍰併入刑事訴訟程序，由同一法院一併審理，使在行政罰與刑罰並存時得選擇較重之制裁，以避免裁罰失衡²⁴⁹。

最後，本次廢棄物清理法修正草案，無論在源頭管理、科技監管或刑度調整上，皆符合強化環境保護之目的，特別是第 46 條之修正，明確回應過往違法棄置成本偏低、執法工具不足與舉證困難等問題，對提升環境刑法整體制度效能具有正面意義。惟新法是否真能化解刑罰與行政罰在體系競合、程序先後與責任分配上的既有矛盾與立法漏洞，終究仍須回歸行政罰法第 26 條的規範架構加以判斷，並透過後續實務的操作與裁量運作，方能驗證刑事與行政處罰界線究竟能否獲得真正釐清。

²⁴⁸ 方華香，同註 215，頁 139-142。

²⁴⁹ 總統府司法改革國是會議分組會議第 3 組第 2 次會議紀錄，〈環境案件之偵查與訴訟程序之檢討（法務部意見）（資料編號-3-2-討 1）〉，2017 年 3 月，頁 7，<https://justice.president.gov.tw/meeting/17>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 5 日）。

第五章 從食品安全衛生管理法制剖析

第一節 立法理由及性質

《史記》有「王者以民為天，民以食為天」之語，指出糧食是人民生存的根本，正如天命之於君王關係到國家安定。俗語「民以食為天，食以安為先」進一步強調，除了量足，食品安全同樣不可或缺。放在現代社會，食品不僅是基本民生問題，更涉及公共衛生、社會信任與國家治理能力；在全球化供應鏈下，一旦食品安全失守，其影響可能跨越國界，甚至造成經濟與信任危機。因此，確保食物供應穩定與品質安全，已是國家長治久安的重要基礎²⁵⁰。

食品與衛生安全雖未在憲法中明文規定，但依憲法第 22 條之概括保障，只要不侵害社會秩序與公共利益，未列舉之自由與權利亦受憲法保護。由此可導出生命、生存、健康、環境與食物等與食品及衛生安全相關的基本權利，均屬憲法保障範圍。此類權利不僅關係個人的生命健康，也影響公共衛生與社會安定，其重要性與憲法列舉的基本權利相同，應受到同等程度的憲法審查與保障²⁵¹。

我國食品安全早期僅以行政命令規範，缺乏專法與有效制裁機制。1969 年內政部擬定「食品衛生管理草案」後，食品管理架構逐漸萌芽，並於 1975 年制定「食品衛生管理法」，以刑事與行政罰並行強化管理。1979 年食用油中毒事件促成 1981 年增設「食品衛生處」，1983 年首次全文修法則擴大管理範圍、強化檢驗制度並大幅提高罰則。為整合權責，政府於 2005 年通過食藥局組織法，並於 2010 年成立食品藥物管理局，建立較完整的一元化食品安全管理體系²⁵²。

在 2013 年前，舊法名稱為食品衛生管理法，由於食品安全攸關民生，且食安事件可能直接危及民眾健康，食品管理的重心已不僅止於衛生層面，為突顯「安全」之核

²⁵⁰ 李忠穎，〈臺灣人民的食品安全相關基本權研究〉，《治未指錄：健康政策與法律論叢》，第 11 期，2023 年 1 月，頁 127-130。

²⁵¹ 李忠穎，同前註，頁 134-143。

²⁵² 蔡震榮；呂倩茹，〈行政罰與刑事罰之界限－以食品安全衛生管理法修正為例〉，《法令月刊》，第 66 卷 7 期，2015 年 7 月，頁 58-59。

心價值，從立法院於 2013 年底三讀通過修正案，到 2014 年初正式施行，法律名稱遂由「食品衛生管理法」修正為「食品安全衛生管理法」，以符合立法宗旨，擴大管理範圍，強化對民眾飲食安全之保障²⁵³。

食品安全衛生管理法第 1 條明定：「為管理食品衛生安全及品質，維護國民健康，特制定本法。」此一立法宗旨反映國家在公共衛生政策上的高度重視，也體現了食品安全與國民健康之間的密切關聯。食品安全問題涉及生產、加工、運輸、販售等多個環節，任何一處環節失守，均可能引發食源性疾病、慢性健康風險，甚至對社會經濟造成長期衝擊。換言之，食品安全衛生管理法的立法目的在於「確保食品之衛生安全與品質」以及「維護國民健康」。其中，「食品安全」一詞，若從狹義解釋，僅指對消費者生命、身體及健康的保障；若採廣義觀之，則涵蓋財產利益、市場供需穩定、商譽信賴以及整體消費者權益等集合性法益。再對照 2014 年 2 月 5 日修正加重刑度之立法理由所載：「因近年發現不肖廠商為降低成本、牟取暴利，以劣質品混充優質食材或以人工成分取代天然原料，對食品安全與消費者權益造成重大影響，亟需遏止」，可見立法者對「食品安全」之理解，較偏向廣義詮釋²⁵⁴。

又食品安全衛生管理法與廢棄物清理法之性質相同，均屬於「行政刑罰」²⁵⁵，依據早期立法第 1 條規定：「為管理食品衛生，維護國民健康，特制定本法。本法未規定者，適用其他有關法律。」可知，食品安全衛生法在制定之初具有特別法性質。惟其後修法時，將上述後段刪除，理由乃食品安全衛生管理法與其他法律之適用順序，須依個案具體情形判斷，並非因原條文後段之規定，即當然取得相對於其他法律之特別法地位。綜上，現今食品安全衛生管理法之性質應定位為普通法²⁵⁶。

²⁵³ 沈立言、汪曉琪、宋威徹、盧冠宏，《食品安全與衛生》，初版，國立空中大學出版中心，2018 年 6 月，頁 33。

²⁵⁴ 古承宗，〈刑法作為保障食品安全之手段—兼評彰化地方法院 100 年度囑易字第 1 號判決、臺灣高等法院台中分院 101 年度囑上易字第 295 號判決〉，《台灣法學雜誌》，第 261 期，2014 年 12 月，作者授權月旦知識庫重新編輯，頁 10。

²⁵⁵ 林明鏘，同註 7，頁 294。

²⁵⁶ 參食品安全衛生管理法第 1 條修正理由。

第二節 法律依據

第一項 裁罰規範範圍

食品安全衛生管理法中，若行為人有涉及違反食品安全之行為，必須先確認其是否違反該法的相關規定，始得適用該法刑事或行政處罰之規範。至刑罰與行政罰之處罰規範，集中於第九章「罰則」第 44 條至第 54 條，其中，第 49 條至第 54 條規定屬刑事處罰（即行政刑罰），第 44 條至第 48 條規定則屬行政處罰²⁵⁷。

而刑罰與行政罰之判斷依據，除須先依刑法第 12 條、第 13 條之規定，確認行為人之主觀係屬故意或過失外，尚須依行政罰法第 1 條及第 2 條之規定，判斷該違規行為是否屬行政罰之適用範圍及其性質。前揭判斷標準，已於第四章第二節中已有相同說明，爰不再重複論述。

食品安全衛生管理法中涉及行政刑罰之規定，最具代表性的條文為第 49 條²⁵⁸，針對故意製造、販賣或輸入不符食品安全衛生標準等所列舉之行為，立法上規定處以 7 年以下有期徒刑，並得併科高額罰金。其最初之立法目的，係基於故意於食品中添加有害物質之行為，對民眾健康及食品安全具有高度危害性，性質上屬於重大犯罪，為強化法律之嚇阻效果，爰提高第 1 項所定之刑度與罰金，以期有效遏止不肖業者之違法行為。又鑑於過失行為對食品安全及消費者權益所生之影響亦屬深遠，立法者認為僅以輕微制裁不足以反映其危害程度，故同樣有提高刑度及罰金之必要²⁵⁹。

²⁵⁷ 參全國法規資料庫，食品安全衛生管理法，

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001>（最後瀏覽日期：2025 年 10 月 13 日）。

²⁵⁸ 參司法院裁判書系統，以「食品安全衛生管理法第 49 條」查詢結果含有 681 件裁判，

<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（瀏覽日期：2025 年 8 月 14 日）。

²⁵⁹ 參舊法即食品衛生管理法第 34 條立法理由。

第二項 食安法修正背景與重點

2013 年間爆發之大統混油案、頂新劣油案²⁶⁰等，凸顯我國食品安全衛生管理法之既有規範已不足有效防止不法，遂於 2014 年進行重大修正。其中，關於第 49 條是否刪除法人「罰金刑」引發廣泛討論，成為當時修法的重要議題之一²⁶¹。

行政院提出，法人就同一違規行為同時面臨行政罰與刑事罰，可能涉及「一行為不二罰」之問題；若由刑事法處理，則可能架空第 44 條所規定之高額行政裁罰，反而使行政程序之即時性受到影響。基於避免刑罰與行政罰間產生競合，並兼顧程序上之效率考量，行政院建議刪除法人罰金刑²⁶²。

然而，實務與學理對此並未形成一致意見。肯定見解認為，行政罰本身即屬處罰之一環，行政罰法亦已明定法人違法時得予以科處罰鍰，並非必然需透過刑事罰方能達到制裁目的²⁶³。行政裁罰具備迅速、直接、執行性強等特色，較能即時遏止法人之違法行為，從管制效果觀之較為妥適²⁶⁴。

否定見解則認為，食品安全事件嚴重危及國人健康，所涉法益重大，仍需以刑事罰表彰其不法內涵，行政罰之強度不足以完整反映行為之社會危害性。若認為現行罰金刑度不足，應提高法人犯罪之罰金額度，而非以行政罰取代刑事處罰；並可依刑法第 58 條審酌行為人資力與不法所得，在所得高於罰金上限時提高罰金²⁶⁵，以達成與

²⁶⁰ 三立新聞網，〈大統高振利 vs. 頂新魏應充，誰才是「台灣黑油王」？〉，2014 年 10 月，<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=43966>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 5 日）

²⁶¹ 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 59-60。

²⁶² 法務部，〈研商食品安全衛生管理法關於法人罰金刑存廢及法人不法利得專科沒收制度第 2 次會議記錄〉，2013 年 11 月，頁 3-5，<https://www.aac.moj.gov.tw/6398/6436/6496/6506/Lpsimplelist>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。

²⁶³ 中時新聞網，〈食安法刪法人罰金刑惹爭議〉，2014 年 10 月，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141023000158-260205>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。

²⁶⁴ 法務部，同註 262。

²⁶⁵ 自由時報，士林地院法官蔡志宏撰，〈比法人罰金刑更重要的事〉，2014 年 11 月，<http://news.ltn.com.tw/news/opinion/paper/828883>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。

不法利得相當之制裁效果²⁶⁶。此外，亦有學者表示，行政罰本質上屬行政監督手段，主要功能在促使遵行法規，若將其置於與刑事制裁同等地位，恐偏離行政罰追究不法之原則性功能，亦可能削弱對食品安全違法行為之價值評價。因此，法人罰金刑仍具保留之必要²⁶⁷。

基於上述修法背景，當時主要修正內容為下列四項重點²⁶⁸，包括前述法人罰金刑討論結果。說明如下：

其一，第 10 條「將飼料與食品廠分廠分照管理」，立法者為避免國內部分業者同時持有飼料與食品廠等執照，使非食用原料、添加物混入食品供應鏈之風險提高，故要求食品或食品添加物工廠須單獨設立，不得兼營化工原料、飼料等非食品之製造、加工與調配，亦不得處理非本廠之廢棄物；換言之，未來大統公司仍然可以兼營飼料與食品，但兩者廠區應予分開，避免相互流用²⁶⁹。

其二，第 49 條「大幅提高法人刑罰罰金」，即立法者將第 1、2 項增加處罰原因外，罰金由修法前 800 萬元、1000 萬元以下，提高至 8000 萬元、1 億元以下；第 3 項涉及致人於死者，原為 2000 萬元以下罰金，依比例原則與罪刑相當原則，修正後改以情節輕重區分，提升為 2 億元、1 億 5000 萬元以下；並刪除得處拘役或選科罰金刑之規定，避免違法者抱持僥倖心態，使違法者不得易科罰金²⁷⁰。因對法人或自然人得科以 10 倍以下罰金，故若法人違反規定且致人於死，最高可處 20 億元罰金，以有效

²⁶⁶ 法務部，同註 262。

²⁶⁷ 聯合報，成大法律系副教授許澤天撰，〈食安修法循正軌完善制度設計〉，2014 年 10 月，<http://paper.udn.com/udnpaper/PID0004/267868/web/#6L-5232423L>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。

²⁶⁸ 上下游新聞，〈食安法通過四大重點：舉證責任反轉、沒收不法利得、法人罰金提高至 20 億、飼料食品分廠分照〉，2014 年 11 月，<http://www.newsmarket.com.tw/blog/61049/>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。

²⁶⁹ 參食品安全衛生管理法第 10 條修正理由。

²⁷⁰ 刑法第 41 條：「I 犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日，易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」

嚇阻此類犯罪之發生²⁷¹。另為避免裁罰失衡，立法者於第 6 項增訂，若法人之不法利得超過各項罰金最高額，法官應依刑法第 58 條，在不法利得範圍內酌量加重²⁷²。因此，就前述第 49 條是否刪除罰金刑之議題，實務並未採取「法人除罪化」之形式。

其三，第 56 條「轉換舉證責任」，立法者認為，第 15 條第 1 項第 3 款、第 7 款、第 10 款及第 16 條第 1 款中原屬行政違法之行為，既已在第 49 條提升為犯罪，為更明確保障消費者的權利，遂參考民法第 191 條之 1，明文規範消費者之請求權基礎。但若業者能舉證損害並非由其違法行為所造成，欠缺因果關係；或已盡相當注意，並無故意或過失，則得以免除責任²⁷³。

其四，第 56 條之 1「將沒收之不當利得納入食安基金」，立法者係因配合第 49 條之 1 之增訂，除調整原第 2 項第 2 款用語外，並修正第 2 項第 3 款，將主管機關依第 49 條之 2 所為之不當利得沒入、追繳、追徵或抵償，列為食安基金之部分來源²⁷⁴。

綜合而論，面對層出不窮的食品安全问题，臺灣立法者逐步透過強化刑罰的方式以回應社會期待，隨著歷次重大食安事件陸續爆發，刑事處罰之規範亦隨之趨於嚴峻。以食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項的多次修正為觀察視角，其修法方向一貫朝向提高刑度與加重罰金額度而行，可見強化法人責任已成為現行立法操作中不可忽視的重要趨勢，亦反映強化法人責任已成為現行立法的重要趨勢²⁷⁵。

²⁷¹ 陳素華；蔡慶宗，〈淺談食安問題〉，《萬能學報》，第 38 期，2016 年 7 月，頁 10-11。

²⁷² 參食品安全衛生管理法第 49 條修正理由。

²⁷³ 參食品安全衛生管理法第 56 條修正理由。

²⁷⁴ 參食品安全衛生管理法第 56 條之 1 修正理由。

²⁷⁵ 劉邦揚，〈食品填充物的危機—由食安法第 49 條的刑事不法責任談起〉，《月旦醫事法報告》，第 59 期，2021 年 9 月，頁 174-175。

第三節 爭議討論

第一項 關於「攙偽或假冒」之法律定位？

第一款 「攙偽或假冒」特性

如前於第二節第一項所述，食品安全衛生管理法第 49 條為實務上常見之法律規範，且無論是在其保護法益、規範脈絡，或於構成要件與犯罪類型的適用觀之，學理與實務均存在不同見解。以同條第 1 項規定：「有第 15 條第 1 項第 3 款、第 7 款、第 10 款或第 16 條第 1 款行為」中所稱第 15 條第 1 項第 7 款「攙偽或假冒」之態樣最具代表性²⁷⁶。而食品或食品添加物若涉及「攙偽或假冒」，依現行食品安全衛生管理法之規範，不僅得依第 52 條受沒入、銷毀等行政處分，亦得依第 49 條第 1 項科以刑罰，是以，此行為在整體法規體系中，呈現同時具有行政不法與刑事不法之雙重性質²⁷⁷。

第二款 「攙偽或假冒」刑事責任界定

第一目 是否必須以「有危害人體健康之虞」為要件？

首先，關於「攙偽或假冒」入罪化之爭議核心在於，此類行為是否必須以「有危害人體健康之虞」為必要條件才能成立？由於刑罰的目的在於懲罰對法益造成危險或侵害的行為，若無此結果，則無科處刑罰之必要。因此，針對此問題，學理與實務上產生了不同見解，主要可分為「目的性限縮解釋」與「文義及立法目的解釋」兩大類。

目的性限縮解釋認為，只有當攙入的成分是有毒或有害人體健康之虞，如在橄欖油中加入會釋放過量銅、造成肝腎負擔的銅葉綠素，因其對人體健康保護法益的不法內涵較高，才構成立法者所推定之危險而有刑罰制裁的必要；反之，若只是單純攙入對人體無害的成分，如純橄欖油加入葵花油，即便構成攙偽，因未造成實質健康侵害

²⁷⁶ 陳婉禎，〈風險社會下的食安刑法－以食品安全衛生管理法第 49 條為中心〉，國立成功大學法律系碩士論文，2021 年 10 月，頁 67。

²⁷⁷ 甘添貴，〈食品攙偽假冒與標示不實之入罪化〉，《月旦法學雜誌》，第 253 期，2016 年 6 月，頁 57。

或危險，則無予以入罪化之必要²⁷⁸。亦即，僅在「混雜之內容可能危害健康」時，方得評價為本罪，若其內容雖與標示不符，但對人體健康並無危害，卻依食品安全衛生管理法處以最重 7 年以下有期徒刑，與刑法第 191 條製造、販賣妨害衛生之食品僅處 6 月以下有期徒刑相比，顯然過於嚴苛，似有違比例原則及罪刑相當原則而言²⁷⁹。

另從文義及立法目的解釋出發，認為「攙偽」是指在原有成分中加入未標示的其他成分；「假冒」則是欠缺所標示的成分，以不符內容充作標示。兩者並無本質差異，且不以混入物品質低劣為要件²⁸⁰；再參照 2014 年修法提高刑度之立法理由可知，立法者所稱之攙偽或假冒，係指業者為節省成本、追求利益，故意用較差的原料或人工成分取代原本應使用的優質或天然食材，致使食品實際品質不如標示，因而損及食品安全與消費者權益。是故，此類行為的核心在於「降低品質、降低成本、欺瞞消費者」，基於立法目的與保護法益之考量，判斷上不以必然危害人體健康為必要²⁸¹。

第二目 刪除原有「致危害人體健康」之構成要件，修正後條文性質？

承上，「攙偽或假冒」行為之處罰基準，食品安全衛生管理法修法前，依據舊法即食品衛生管理法第 34 條第 1 項之規定，唯有「已致危害人體健康」之結果出現，始得科以刑罰。因此，修法前之規範將此類行為定位為「結果犯」，且屬於必須發生實際危害的「實害犯」。而食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項於 2013 年 6 月 19 日修正時，即刪除原有「致危害人體健康」之構成要件，使該罪之成立不再以危害現實發生為必要，而能直接以刑罰嚇阻不當行為²⁸²。惟修正後條文之性質究屬行為犯，抑或抽象危險犯，仍存爭議，亦有探討之必要。

²⁷⁸ 甘添貴，同前註，頁 65-66。

²⁷⁹ 蕭宏宜，〈攙偽假冒的刑事爭議問題〉，《台灣法學雜誌》，第 242 期，2014 年 2 月，作者授權月旦知識庫重新編輯，頁 2-5。

²⁸⁰ 參臺灣彰化地方法院 102 年度矚易字第 2 號刑事判決。

²⁸¹ 王敏慧，〈論食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項之爭點問題(上)〉，《司法周刊》，第 1827 期，2016 年 12 月，頁 1。

²⁸² 甘添貴，同註 277，頁 58。

行為犯說之見解認為，修法刪除了舊法中「致危害人體健康」之構成要件，使本罪不再屬於危險犯或結果犯，而轉化為單純的行為犯，即著手實行即已構成犯罪²⁸³。依現行食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項規定，犯罪構成要件僅在於行為人實施攙偽或假冒之行為，無須再以是否造成實際危害作為判斷基準。易言之，只要行為人從事攙偽或假冒行為，即屬「即成犯」之性質；至於同條項後段所規範者，僅係提供法官於個案中得依侵害情節輕重，作為量刑或減輕刑度之依據，並不影響前述行為犯之定性。由此可見，修正後之規範意圖，乃在於透過行為階段即加以禁止與處罰，以強化對食品安全之預防性保護²⁸⁴。

抽象危險犯說之見解則認為，攙偽、假冒行為之可罰性，係基於其內在即具有典型危險性。雖然在個案上未必實際引發危險，更不必然造成實害，但該類行為本質上足以破壞食品市場的信賴基礎，並對公共健康形成潛在風險，因而立法者選擇在抽象危險階段即予禁止與處罰，以避免危害累積擴散。是以，食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項應被定位為抽象危險犯²⁸⁵，其設計目的即在於透過事前刑罰介入，發揮預防性功能。另有學者主張本罪依現行食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項規定，攙偽或假冒之行為已轉而成為「行為犯」，性質上亦屬「抽象危險犯」。依其立法意旨，只要行為人從事攙偽或假冒，即已符合構成要件；至於是否實際造成健康損害，則不再屬於犯罪成立的必要考量²⁸⁶。

食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項自修法後，最大影響在於，即使無法證明違法添加已造成實質危害，行為人仍須負刑事責任。此設計有助於抑制業者因成本考量而進行違法添加，並在實務上降低檢察機關的舉證負擔。然而，學界指出，此修法同時動搖了原本「先行政、後刑罰」的規範架構。過去僅在行為具有危及人體健康之虞

²⁸³ 李聖傑，〈食安贏了嗎－評析食品安全衛生管理法之攙偽、假冒行為管制〉，《月旦裁判時報》，第 46 期，2016 年 4 月，頁 59。

²⁸⁴ 李聖傑，同前註，頁 60。

²⁸⁵ 張麗卿，〈食品犯罪中的攙偽或假冒——以富味鄉混油事件判決為中心（附談頂新判決）〉，《月旦法學雜誌》，第 249 期，2016 年 2 月，頁 98-99。

²⁸⁶ 甘添貴，同註 277，頁 58。

時才進入刑罰領域，反之則僅須採取行政制裁，行政罰與刑罰法律規範分際明確；惟在現行制度下，只要有攙偽、假冒或添加未經許可物質，即直接構成犯罪，且法定刑上升至 7 年以下有期徒刑。此結果使行政制裁之預防功能大幅弱化，刑罰反而成為主要處罰手段，有違其「最後手段」之定位²⁸⁷。

第二項 「食安修法」與「刑罰優先原則」之關聯性？

現行食品安全衛生管理法就違反第 15 條第 1 項之行為，分別於第 44 條第 1 項與第 49 條第 1 項規定行政罰與刑事罰，然立法機關對兩者間之適用差異並未提出明確之區分標準，除了是否已牴觸法律明確性原則外，此未經裁量即未為區別之立法技術，不僅形成「裁量怠惰」之疑義，亦使行政罰法第 26 條所揭示之「刑罰優先原則」²⁸⁸在食安法體系中幾乎無從適用。又有學者對於實務上屢見行政機關先科處行政罰，而後法院復為刑事判決之情形，致行政與刑事處罰並行之現象時有所見，顯與刑罰優先原則相違。綜上觀之，此規範結構與適用實況之落差，正反映食安法修法背後存在制度性疑義及規範設計上的不一致²⁸⁹。

關於我國 2014 年之食安風波，雖過去已歷經 3 次全文修訂與多次小幅修正，其調整方向仍多以「衛生」管理為中心，並延續「亂世重典」式之高度處罰思維。每當重大食安事件爆發，即成為再次修法的契機，惟修正內容始終未能回應食品「安全」之制度核心，亦未從根本角度檢討食安規範對法人犯罪所生巨大危害之因應是否周延。更重要者，行政與司法機關就主刑、從刑及罰金刑之存廢問題，長期僅止於概念層次的區分，未能在制度設計上明確界定行政罰與刑事罰之作用範圍與適用條件。此種立法技術之侷限，使刑事罰、行政罰的界線模糊，亦使食安法面臨如何因應法人犯罪大規模風險之結構性困境。對此，民間司法改革基金會執行長曾提出，若能於第一時間

²⁸⁷ 吳景欽，〈從頂新混油案探討攙偽假冒罪的適用疑義〉，《月旦醫事法報告》，第 37 期，2019 年 11 月，頁 47-49。

²⁸⁸ 劉建宏，《行政法要義》，初版，三民書局股份有限公司，2023 年 9 月，頁 252-253。

²⁸⁹ 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 61。

將不法利益確實追繳，並將追回之利益優先分配作為賠償或補償，且使受害消費者得以在同一程序中參與，避免人民自力救濟，更能治本並強化對被害人的保障²⁹⁰。然而，2014 年修法雖強化外在處罰幅度，然在法人犯罪風險、行政刑事界線與不法利益追繳機制等制度層面，仍留存諸多疑義，亦未能有效提升食品安全之實質效能²⁹¹。

有學者認為，「刑罰」作為保障法益之最後手段，除規範反道德行為外，亦須回應具有高度社會危害性之不法行為。食品安全犯罪多係以違反法令、降低成本並獲取不法利益為主要動機，其影響層面不僅及於個別消費者之健康，亦可能動搖整體食品市場秩序與社會信賴，危害具有持續性與廣泛性，已具備入罪化之正當性與必要性。透過刑事制裁，尤其高額罰金刑之設計，較行政罰更能發揮實質之嚇阻效果與經濟制裁功能，藉以提高違法成本，降低行為人從事食安犯罪之誘因。惟「行政罰」於違規行為初期所具備之即時性與彈性，仍有其不可取代之輔助功能，得與刑事制裁形成分工互補之制裁體系。面對全球化趨勢下食品供應鏈日益複雜，食安風險相對升高之情形，主管機關除應持續檢討現行法制之妥適性，並聚焦於必要之修法方向外，亦須同步強化平時查核、監督與執行制度之有效運作，方能自源頭降低違規誘因，防杜食安事件之發生，進而確保國人健康與食品安全²⁹²。

綜上而論，歷次食品安全相關修法，雖然皆著重於提高罰則，行政院亦屢次宣稱得藉此強化嚇阻效果，然就實務運作觀之，顯未真正達成原先所期待之成效。倘若食安問題之根源始終未能獲得對症處理，既有制度性缺陷亦未隨修法而獲實質改善，則僅以再次加重罰則作為回應手段，是否真能產生有別於以往之嚇阻功能，實有進一步反思之必要²⁹³。

²⁹⁰ 財團法人民間司法改革基金會，執行長高榮志撰，〈食安修法騙騙騙？變變變！〉，2014 年 11 月，<https://www.jrf.org.tw/articles/972>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 7 日）。

²⁹¹ 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 61。

²⁹² 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 61-62。

²⁹³ 詹順貴，〈食衛法的修法真能讓人民免於食安恐懼？〉，《生態台灣》，第 46 期，2015 年 1 月，頁 14。

另學者曾指出，早期原本並非為了解決食安問題而提出的「資源循環利用法草案」，在 2015 年進入立法院審議後，反而再次凸顯「廢食用油回收與再利用」的管理缺口。依照現行制度來看，對於那些雖屬廢棄物、卻仍具有再利用可能的品項，並沒有明確規定其可再利用的具體用途與操作方式，也未清楚界定業者的簿記義務與主管機關的追蹤管理責任；對於無法再利用的部分，亦欠缺完整的銷毀管理流程。若這些環節未獲強化，廢油在回收後被挪作生產 B2 生質柴油，可能引發油路阻塞與熄火等安全問題，而僅依靠轉製肥皂也無法處理所有回收量²⁹⁴。

基此，如同第四章第二節所提及，環境部於 2025 年以「資源循環推動法」取代「資源回收再利用法」，此部分若有關「廢食用油回收與再利用」規範亦屬值得留意之處。換言之，廢棄物管理的不足，實際上與食品安全高度相關，若未針對廢油等可回收廢棄物制定清楚的用途、再利用及銷毀規範，這些廢油就可能被重新挪用並流回市場，讓食安問題再度發生。因此，廢棄物管理制度若不完善，其對食品安全所造成的風險，亦不容忽視。



²⁹⁴ 詹順貴，同前註，頁 13。

第四節 案例研究

第一項 黑心油案

第一款 案例背景

大統長基食品廠股份有限公司（下稱大統公司）由董事長高振利負責經營，該公司主要業務為食用油脂與調味品的製造與販售。高振利為降低大統公司製造食用油之成本，自 2007 年起，多次指示調配室課長溫瑞彬與作業員周昆明，在產品調製過程中以葵花油、芥籽油、大豆油、棉籽油等廉價油，混充橄欖油、葡萄籽油、胡麻油、苦茶油等高價油，甚至添加未經主管機關許可的銅葉綠素或香精調色調味，製造出「純橄欖油」、「橄欖調和油」、「葡萄籽油」、「花生調和油」、「紅花籽油」、「胡麻油」、「苦茶油」及「辣椒油」等產品。這些油品雖然標示為「100%純正」或含特定成分，但實際上含有大量廉價油品或完全不含所標示成分²⁹⁵。

該事件於 2013 年爆發，起因為彰化縣衛生局接獲匿名檢舉並展開稽查，經抽驗後發現產品含有未標示成分及非法添加物，並於後續調查中查扣調配比例筆記與相關文件，進而揭露大統公司多年來長期以虛偽標示與非法添加物欺瞞消費者的事實。高振利等人利用不知情的分裝人員與通路商，將攙偽或假冒的油品大量投入市場，包裝上以「100%純橄欖油」、「純葡萄籽油」等字樣，並搭配葡萄、橄欖或花生圖案誤導消費者，使其誤認為購買到純正健康油品。大統公司因此獲取鉅額銷售收入，金額達數億元以上²⁹⁶。

值得注意的是，大統混油案曾波及其他食品公司，例如頂新製油實業股份有限公司（下稱頂新公司）從大統公司購買橄欖油、葡萄籽油等原料，而一度涉入相關爭議。頂新公司屏東廠於 2013 年間被查出於代工橄欖油產品時違法添加銅葉綠素，屏東地檢署遂依詐欺罪及違反食品安全衛生管理法起訴廠長等人；一審法院就該等罪名判決

²⁹⁵ 參臺灣彰化地方法院 102 年度矚易字第 1 號、102 年度易字第 1074 號刑事判決。

²⁹⁶ 參臺灣彰化地方法院 102 年度矚易字第 1 號、102 年度易字第 1074 號刑事判決。

有罪²⁹⁷，惟案件歷經多年訴訟後，最終由智慧財產法院判決無罪²⁹⁸。一、二審判決結果歧異之關鍵，在於對頂新公司於購入攙偽油品時是否具有間接故意之認定不同²⁹⁹。此外，彰化地院亦認定頂新公司對大統公司混油之事並不知情反而受害，判決大統公司應賠償頂新公司所受之重大損失³⁰⁰。鑑於頂新公司最終獲判無罪，其刑事評價與行政裁罰間之交互討論有限，本文後續判決分析，仍以大統公司相關案件為主要探討對象。

第二款 判決脈絡

第一目 行政責任

2013 年 10 月 26 日，衛生福利部就本案召開審議會議，認定大統公司以攙偽、假冒方式製造並販售油品，屬違反食品衛生管理法第 15 條第 1 項第 7 款之重大情節。彰化縣政府完成調查後，於同年 10 月 31 日作成裁處³⁰¹，認為大統公司之多項違規營業行為，係基於概括犯意，於密接期間內以相同方式反覆實行，具延續性，雖形式上為多次違規，惟於法律評價上應視為單一行為。基於前揭審議結果，並依食品衛生管理法第 44 條及行政罰法第 18 條第 1 項、第 2 項規定，綜合考量其違規情節及不法所得，彰化縣政府遂加重裁處罰鍰新臺幣 18 億 5,000 萬元³⁰²。

大統公司不服前開裁處，於 2013 年 11 月 6 日提起訴願。在訴願審理期間，刑事案件亦在進行中。大統公司董事長因製造、販售攙偽油品，依食品衛生管理法第 49 條

²⁹⁷ 參臺灣屏東地方法院 103 年度易字第 739 號刑事判決。

²⁹⁸ 參智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 48 號刑事判決。

²⁹⁹ 吳景欽，同註 287，頁 50-54。

³⁰⁰ 參臺灣彰化地方法院 103 年度重訴字第 44 號民事判決。

³⁰¹ 參衛生福利部 102 年 10 月 31 日府授衛食字第 1020344582 號裁處書。

³⁰² 王服清，〈刑罰與行政秩序罰之競合問題－以大統長基食品公司案為例〉，《法治與公共治理學報》，第 3 期，2015 年 12 月，頁 95-96；許澤天，同註 125，頁 112。

第 1 項、第 5 項規定，一審法院就大統公司之行為科處罰金新臺幣 5,000 萬元³⁰³、二審法院則科處罰金 3,800 元³⁰⁴。

然衛生福利部於 2014 年 7 月 8 日作成訴願決定³⁰⁵，指出依行政罰法第 26 條規定，一行為同時觸犯刑事法律並違反行政法上義務者，原則上應優先適用刑事法律處罰。該訴願決定並進一步指出，食品衛生管理法並未就一行為同時觸犯刑事法律與行政法上義務之情形，設有排除行政罰法第 26 條適用之特別規定，故本案仍應適用該條規定。既然大統公司就同一攙偽、假冒油品之行為，已由刑事法院依食品衛生管理法科處罰金，原處分機關復就相同行為裁處高額行政罰鍰，即已構成一行為二罰，與行政罰法第 26 條之規範意旨不符。基此，衛生福利部認定原裁處違反法令而予以撤銷，並指明原處分機關得於相關刑事判決確定後，在不生一行為二罰之前提下，另為適法之處分，遂撤銷原 18 億 5,000 萬元之罰鍰處分³⁰⁶。

第二目 刑事責任

彰化地檢署檢察官指揮法務部調查局彰化縣調查站及彰化縣警察局員林分局，對大統公司負責人高振利等人提起公訴。一審法院指出，油品不同於一般商品，消費者於購買時無法憑感官或經驗判斷品質，主要係依賴廠商商譽及包裝所載之品名與成分標示，食品是否因攙偽或假冒而成立刑法詐欺，關鍵在於是否足使一般消費者陷於錯誤而為購買決定。法院並指出，食品衛生管理法於 2013 年修法後，已明文將攙偽、假冒列為犯罪行為，並不以危害人體健康為必要構成要件。本案油品均以封裝方式販售，消費者無從辨識其實際成分，被告以不實之品名及成分標示誤導消費者，多數油品實際品質與標示內容顯不相符，倘如實揭露攙混比例及所添加成分，顯難順利售出，足認被告藉此獲取顯不相當之利益，其行為已構成食品攙偽、假冒，並同時符合刑法

³⁰³ 參臺灣彰化地方法院 103 年度重訴字第 44 號民事判決。

³⁰⁴ 參智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 13 號刑事判決。

³⁰⁵ 參衛生福利部 103 年 7 月 8 日衛部法字第 1030117520 號訴願決定書。

³⁰⁶ 王服清，同註 302，頁 98-99。

詐欺之構成要件³⁰⁷。另就法人罰金部分，法院認為被告等人因執行業務違反食品安全衛生管理法而成立同法第 49 條第 1 項之罪，依同條第 5 項規定，除處罰行為人外，並應對大統公司科處罰金，且就涉案 8 項油品，分論為 8 個罰金刑。至於沒收部分，法院認為供犯罪所用之物，凡屬犯罪行為人所有者，得依刑法宣告沒收；惟法人非刑法上之犯罪行為人，其銷售油品所得款項不適用刑法沒收，且該得款本屬被害消費者得主張權利之標的，檢方聲請沒收犯罪所得，尚屬不宜³⁰⁸。

二審法院撤銷原判，認定大統公司油品製造與販售係由高振利主導，並指示他人依配方長期調配，多項油品實際攙雜他種油品或不合所標示成分，卻以「100%」等品名及成分標示宣稱純正，致交易廠商及一般消費者因信賴標示而陷於錯誤並為購買，自 2007 年 1 月 1 日起即成立刑法詐欺取財及商品虛偽標記。另就食品安全衛生管理法部分，二審法院認為 2013 年 6 月修法生效後，食品攙偽、假冒及添加未經許可添加物，已不以致危害人體健康為必要構成要件，故僅就修法生效日起至 2013 年 10 月 16 日查獲止之期間論以相關罪責；修法前期間，因未證明危害健康而不予論處。最後，二審並指出原審於犯罪期間及受害金額之認定等處有事實與法律評價錯誤，因而撤銷改判，重整法律評價，認以 8 大類油品分別構成 8 個營業行為，各自成立接續犯；各類油品同時涉及商品虛偽標記、詐欺取財及修法後食安法違反者，屬想像競合，應從一重以詐欺取財罪處斷³⁰⁹。

最高法院於檢察總長聲請非常上訴時，先釐清沒收之法條前提，指出依刑法第 38 條第 3 項，沒收「因犯罪所生或所得之物」，須以該物屬於實際參與或實行犯罪之行為人為要件。就修正前食品衛生管理法第 49 條第 5 項之兩罰制，最高法院認為其立法目的在於強化法人及受委任者之監督管理責任，屬帶有行政刑罰性質之附隨處罰，並不當然使法人成為刑法意義下之犯罪行為人。基此，原確定判決依法對公司科處罰金，又認定公司非實際實行犯罪之主體，且銷售對價涉及被害人返還或求償權利，因

³⁰⁷ 參臺灣彰化地方法院 103 度重訴字第 44 號民事判決。

³⁰⁸ 參臺灣彰化地方法院 103 度重訴字第 44 號民事判決。

³⁰⁹ 參智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 13 號刑事判決。

而未宣告沒收，於法並無違誤；且沒收屬裁量事項，原審理由具體，未見濫用裁量。至檢察總長所援引釋字第 687 號及相關不再援用「轉嫁罰」之決議，最高法院指出其僅在否定代罰、轉嫁罰之責任基礎，並未涉及法人是否得作為刑法第 38 條第 3 項之犯罪行為人，與本案爭點不符。是以，最高法院駁回非常上訴，維持原確定判決³¹⁰。

綜合前述行政及刑事判決之脈絡，為更明確呈現處罰情形，本論文參考表格如下：

公權力 機關	行政責任			刑事責任		
	彰化縣 衛生局	彰化縣 衛生局	衛福部 訴願委員 會	彰化地檢	彰化地院 （一審）	智財法院（註1） （二審）
日期	102.10.21	102.10.31	103.7.8	102.10.25	102.12.16	103.7.24
罰鍰	0.286	18.5（註2）	0.1584（註3）	NA		
罰金	NA			-	0.5	0.38
沒收 （不法所得）	NA			18.5（註4）	-	-
小計	0.1584			0.38		
合計	0.5384					

【附註】

1. 本案涉及商品虛偽標記罪，屬智慧財產法院的管轄範圍，故二審依智慧財產案件審理法由智財法院做成裁判。

2. 彰化縣衛生局處罰鍰 18.5 億元，屬加重裁罰，其依據，為食安法第 15 條第 1 項第 7 點、第 44 條，以及行政罰法第 18 條第 1 項、第 2 項。

3. 因一事不二罰，地院既已處刑罰，故對同一行為處行政罰法第 18 條加重裁罰部分，須撤銷，僅剩罰 1,584 萬元。

4. 檢方請求法院沒收不法所得，其金額之估計＝產量（產品 94 種）× 售價 × 時間（7 年，混油期間）。

表 2：大統公司「法人」受處罰情形一覽表

行為人		徒刑			所犯之罪 ^(註1)		沒收之物	
姓名	職稱	地檢	一審	二審	地檢	一、二審	地檢	一、二審
高○○	董事長	30年（從重）	16年	12年	食安法第49條第1項、 刑法第339條第1項詐欺罪	刑法第339條第1項詐欺罪	NA	特級橄欖油／葡萄籽油調配比例筆記、調配比例筆記雜項、調配比例總表 ^(註2)
溫○○	調配室課長	從輕	2年10月	2年3月				
周○○	調配作業員	從輕	2年10月	2年3月				

【附註】

1. 3人均同時觸犯食安法、刑法，每人均為想像競合犯；摻偽或假冒的油品，共8項，犯數詐欺罪，併罰。
2. 特級橄欖油、葡萄籽油調配比例筆記，分由高○○、溫○○、周○○手寫，判決書中將某列不自然人名下之物，而非屬法人之資產；除調配比例筆記及總表外，尚有「調配比例筆記雜項」。

表 3：大統公司「自然人」受處罰情形一覽表

（資料來源：均轉引自許順雄；馬秀如之期刊文章³¹¹）

³¹⁰ 參最高法院 104 年度台非字第 269 號刑事判決。

³¹¹ 許順雄；馬秀如，〈「笨蛋！問題在經濟」從經濟利益探討食安舞弊誘因〉，《會計研究月刊》，第

第三款 本文評析

衛福部撤銷對大統公司裁處 18 億 5,000 萬元罰鍰，係以行政罰法第 26 條第 1 項前段「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之」為依據，認為在刑事訴追或審判程序尚未終局確定前，行政機關不得逕行裁罰，否則即有一行為二罰之虞。然學者指出，該訴願決定對於「罰鍰處分之違法時點與根據不明」，即訴願決定理由文字略顯混淆，難以判斷究竟係因行政機關違反刑事程序未終局前不得裁罰之誡命而自始違法，抑或原裁罰處分原本合法，僅因其後刑事法院就同一行為作出科刑判決，始構成一行為二罰而轉為違法？簡言之，此違法處分係因衛生局太早裁罰，還是原本裁罰合法，但後來刑事法院判刑，才變成重複處罰？尤其在後者情形下，更涉及是否僅憑刑事一審判決即足以認定行政裁罰違法，或仍須待刑事判決終局確定，始能判斷是否牴觸一行為不二罰原則之疑義。不過，該訴願決定最後亦指出一條使裁罰處分得以合法作成之途徑，即原處分機關得待違規事實所涉刑事判決確定後，再依行政罰法第 26 條第 2 項及第 28 條之規定，在不生一行為二罰之前提下，另為適法之行政處分³¹²。

關於本案之行政責任，訴願決定撤銷之 18 億 5,000 萬元裁處，是否確實違反一行為不二罰原則，重點在於其性質究屬「行政罰」或「不法利得之追繳」？對此，尚有討論空間。有學者認為，該金額係針對大統長基公司因違法行為所取得之不法利益予以剝奪，與法院所課處之罰金屬於對違法行為之非難性評價，兩者性質有別，不構成一行為不二罰³¹³。又依行政罰法規定，不法利得之追繳係為防止違法行為及填補制裁漏洞，學說上亦多認其非屬行政罰，而係「準不當得利」性質³¹⁴。故行政機關於作

365 期，2016 年 4 月，頁 86。

³¹² 許澤天，同註 125，頁 114-116。

³¹³ 陳英鈴，〈追繳不法利得不生一罪二罰問題——一〇三年衛部法字第一〇三〇一一七五二〇號訴願決定評析〉，《月旦裁判時報》，29 期，2014 年 10 月，頁 15。

³¹⁴ 傅玲靜，〈行政罰法上不法利益之審酌及追繳〉，《月旦法學雜誌》，174 期，2009 年 11 月，頁 333。

成不法利益追繳處分時，應依比例原則及個案情節為整體衡量，僅於維護法秩序確有必要時始得為之，以避免實質上形成雙重制裁；又不法利益之追繳係在剝奪違法行為所生之不當得利，其性質有別於刑事罰金，並不違反一行為不二罰原則，然衛生福利部誤認其法律性質而撤銷彰化縣政府之行政裁罰，致生爭議，實有再行檢討之必要³¹⁵。

關於本案之刑事責任，關於一審判決之主要疑點有二：其一，法院就大統公司長達七年、涉及八大類混油之長期、多次製造行為，採取「一類混油僅計為一罪」之集合犯評價，顯然不符我國實務向來對於製造犯不採集合犯說、而應依「一罪一罰原則」逐次計算之穩定見解，亦與最高法院於毒品案件中對長期、多次製造行為之處理方式相違，形同對不法混油行為給予不當優惠，並可能對其他重大劣油案件之計罪與量刑產生實質衝擊；其二，係爭判決一方面依食品衛生管理法對法人科以罰金主刑，顯然肯認法人具有犯罪能力，另一方面卻於沒收問題上否認法人得為沒收主體，理由前後矛盾，未能就「法人是否具有犯罪能力」一以貫之，致判決論證難以自圓其說。學者認為，大統公司法人本身即屬犯罪行為人，該判決卻將立法論與現行法之解釋論混為一談，忽略我國食安法等附屬刑法，早已明文將法人作為犯罪主體處罰之規範事實；既然立法已明確承認法人具備犯罪主體地位，法官於個案適用時，自不得拒絕其法律效果而僅片段適用，否則不僅無法合理說明罰金與沒收處理上之差異，亦可能構成不適用實體法而判決違背法令之情形³¹⁶。

我國實務目前仍多否認法人為一般刑法之犯罪主體，僅基於刑事政策考量，雖法人不具自然人之形體，然隨社會經濟發展及交易行為日益複雜，法律已賦予法人法律人格，使其得作為獨立之權利義務主體，並透過其機關從事法律行為，世界各國亦多已承認法人犯罪並建立相應之處罰類型，我國法制上亦於附屬刑罰中兼採行政罰與刑事罰，肯認法人之犯罪能力與刑責承擔可能性；然本判決因否認法人犯罪能力，致使涉案自然人雖經判決有罪，法人卻無須就其販賣油品所獲不法利益負刑責，形同容許

³¹⁵ 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 56-57。

³¹⁶ 王服清，同註 302，頁 79-81。

犯罪所得留存，顯有違反刑事法公平與預防犯罪之目的³¹⁷。另就「沒收性質」而言，其係為防止犯罪工具或利益再度被利用，以達刑事政策目的，兼具刑罰與保安處分之功能。是以，沒收實不宜僅定位為從刑，而應於立法體例上建構獨立之沒收制度，作為「刑事處罰之第三軌」，賦予其獨立法律效果³¹⁸，方能解決未取得有罪判決時法院無法為沒收宣告之實務困境³¹⁹。

另有學者針對本案問題提出三個方向建議，分別關於「廢除法人罰金刑的疑慮」、「刑事與行政追訴的整合」，以及「行政罰法的研究取向」。首先，就廢除法人罰金刑的疑慮而言，若僅刪除食安法第 49 條第 5 項以改由行政罰鍰從重從速處罰，卻未一併處理既有法人刑責規範，恐有法理不一致之虞，且罰鍰得先行執行而罰金須待判決確定，在同為金錢制裁下欠缺正當性，並可能使行政裁罰流於專斷。其次，就刑事與行政追訴的整合問題而言，現行制度在刑罰優先與一行為不二罰原則下，仍造成行政義務違反評價落空或裁罰矛盾，甚至與一事不再理原則衝突，因而主張應由刑事司法機關統一處理刑事責任與行政裁罰之競合，以避免評價分裂。最後，就行政罰法的研究取向而言，強調行政罰本質上仍屬以制裁回應違法有責行為，相關構成判斷、競合及法人責任等問題均須借助刑事法思維分析，未來研究不宜僅侷限於行政法框架³²⁰。

³¹⁷ 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 55。

³¹⁸ 陳昭男，〈論刑罰中財產利益之剝奪—以沒收、追徵、追繳、抵償為中心〉，國防大學國防管理學院法律研究所碩士論文，2009 年，頁 28。

³¹⁹ 陳雅譽，〈論我國犯罪所得沒收法制與實證研究—與美國法制之比較〉，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組學術論文，2010 年 12 月，頁 133-134。

³²⁰ 許澤天，同註 125，頁 124-128。

第二項 無水石膏案

第一款 案例背景

「永昌石膏化工有限公司」(下稱永昌公司)由周德永擔任負責人，該公司主要業務為從事食品添加物之製造與販售。周德永明知僅「二水硫酸鈣」得作為食品添加物，而「無水硫酸鈣」依法不得使用，竟自 2013 年間起，指示由其實際負責之中國大陸永昌應城公司生產並進口無水硫酸鈣，並以標示「豆花豆腐用」之 25 公斤包裝袋輸入後，改以套裝印有合法食品添加物許可證字號之 30 公斤包裝袋，假冒為合法食品添加物二水硫酸鈣對外販售。周德永藉此使下游廠商及消費者誤信其為合法食品添加物，進而添加於豆花等食品中販售，涉案銷售金額合計新臺幣 14 萬 2,595 元³²¹。

第二款 判決脈絡

本案係由臺灣新北地方法院檢察署檢察官自動檢舉分案，並經新北市政府衛生局函送警方報請指揮偵辦，另由第一化工公司負責人陳鴻年提出告訴。一審法院認為，永昌公司所販售者為以天然石膏經間接加熱煅燒而成之「食用級無水硫酸鈣」，未檢出有害物質，安全性符合食品衛生要求，僅在分子式上與案發時我國食品添加物硫酸鈣之規格不符；且國際實務及嗣後國內法規修正，均已將無水硫酸鈣納入合法規格，顯示其本質並非不適宜用於食品。另就包裝與標示而言，外袋標示與許可內容一致，內袋亦載明食品用途，下游業者多係明知購買無水或熟石膏，難認有刻意欺罔情形；再衡諸其成本與售價均高於二水硫酸鈣，亦欠缺詐欺牟利動機。法院因而認為，本案情節至多屬於食品添加物規格不符之行政違規行為，尚不足以認定其具有販賣假冒食品添加物之主觀犯意，亦未達構成詐欺罪之刑事責任程度³²²。

二審法院則採相反之見解。首先，法院指出食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項

³²¹ 參臺灣新北地方法院 103 年度智訴字第 25 號刑事判決。

³²² 參臺灣新北地方法院 103 年度智訴字第 25 號刑事判決。

係基於預防原則所設，並不以「致危害人體健康」或是否屬「食用級」作為構成要件，原審以鑑驗結果未顯示危害、且產品可供食用即否定犯罪成立，已屬法律適用錯誤。接著，法院強調食品添加物制度採正面表列，且須同時符合「品名」與「規格」，行為時「硫酸鈣」之法定規格僅限於二水硫酸鈣，被告於申請及延展許可時即知悉此一限制，卻仍將無水硫酸鈣套用印有許可證字號及可供食品使用之包裝對外販售，已屬以未經許可之品項假冒核准食品添加物。再來，二審認為 2015 年 6 月 24 日後將無水硫酸鈣納入規格，僅屬補充構成要件之行政規範變動，屬事實變更，無溯及既往之效力，原審據此為被告有利判斷，並不足採。最後，法院認定外袋標示之成分與重量與實際內容物不符，構成商品虛偽標記，且多名下游業者證稱若知未經許可即不會購買，足認被告以許可標示使人陷於錯誤而交付價金，該當詐欺取財。綜上，原審以未證明危害健康及事後法規修正為由判無罪，違反法規體系與證據評價，二審遂撤銷原審無罪判決改判有罪³²³。

最高法院認為，本案上訴未具備刑事訴訟法第 377 條所要求之「違背法令」要件，其上訴理由多屬事實認定與證據取捨之爭執，已逾越第三審之審理範圍，程序上即不合法。就實體部分，最高法院並肯認二審法院之見解，指出食品添加物須依附表採正面表列方式管理，行為時合法品項僅限二水硫酸鈣，被告販售無水硫酸鈣並冒用合法包裝，已構成食安法第 49 條第 1 項所規定之假冒行為，且不以實際危害人體健康為成立要件。至於衛生福利部於事後將無水硫酸鈣增列為得使用之食品添加物，最高法院認為此屬事後事實或行政規範之變更，並非刑法第 2 條所稱之「法律變更」，自不足以作為免責之依據。另就永昌公司部分，因依刑事訴訟法第 376 條規定，不得上訴第三審，故其上訴亦一併駁回，最終維持第二審判決³²⁴。

³²³ 參智慧財產法院 105 年度刑智上訴字第 1 號刑事判決。

³²⁴ 參最高法院 106 年度台上字第 371 號刑事判決。

第三款 本文評析

本案首要爭點在於，「無水硫酸鈣」是否構成假冒食品添加物或詐欺之判斷標準？判斷被告販售之無水硫酸鈣，應以其實質安全性與可供食用性為準，或應嚴格依循食品添加物之正面表列與規格制度。一審法院認為被告以成本較高之食用級無水硫酸鈣，假冒為成本較低之二水硫酸鈣販售予下游廠商，因「未造成財產價值落差」，且兩者僅「水合程度不同」，國際間亦普遍准許無水硫酸鈣作為食品添加物，故詐欺取財罪不成立。惟二審法院則推翻此一見解，改以「價格高低並非判斷重點」為由，認定詐欺取財罪成立。然此種論證方式，已脫離詐欺取財罪以「財產損害」為核心之構成要件判斷，亦有偏離罪刑法定原則所要求之構成要件明確性之疑慮³²⁵。

另有學者指出，詐欺取財罪須以被害人財產實際受有損害為成立要件，其判斷基準，應客觀比較消費者所獲得之商品價值與其所支付之對價是否相當。倘購買者實際取得之食品價值與其支出金額相當，整體財產即未減損，即不該當財產損失；反之，若商品價值顯著低於其售價，始可能成立詐欺取財。本論文亦認為，此一判斷實已偏離詐欺罪以財產損害為核心之構成要件。蓋詐欺取財罪所評價者，並非僅限於行為人是否於商品價格上直接獲取不法利益，而應著眼於被害人是否因陷於錯誤而作出不利於自身之財產處分。縱使行為人未藉由價格差異獲利，仍可能透過假冒或不實標示之行為，取得市場進入、交易機會、品牌信賴或其他商品交易以外之利益，進而影響被害人之財產決策與交易自由，尚難因此即全然排除詐欺罪成立之可能性³²⁶。

其次爭點在於，食安全法第 49 條第 1 項之攙偽假冒罪，是否仍須具備危害人體健康之抽象危險？一審以鑑驗結果未顯示危害而否定刑責；二、三審則指出該罪係基於預防原則設計，不以危害人體健康為必要，只要有假冒行為即成立犯罪。本論文認為，食安法第 49 條第 1 項修法後，雖透過刪除「致危害人體健康」之要件以降低舉證門檻、強化預防功能，然亦因此模糊行政罰與刑罰介入之界線，使刑罰提前且全面

³²⁵ 李永然，〈論食品標示與詐欺取財罪之成立〉，《人權會訊》，第 126 期，2017 年 10 月，頁 15-16。

³²⁶ 吳威志，〈評論食品標示與詐欺取財罪之成立〉，《人權會訊》，第 126 期，2017 年 10 月，頁 42。

介入食安體系，影響刑法作為「最後手段」之定位。是以，本論文較傾向採取「目的性限縮解釋」，認為第 15 條第 1 項第 7 款之刑事責任，仍應以行為具有「危害人體健康之虞」為前提，方能在維護食品安全之同時，兼顧刑罰正當性與法益侵害界線³²⁷。

最後爭點在於，關於事後法規修正是否影響原先行為之刑事責任？即案發後將無水硫酸鈣納入合法規格，是否構成刑法第 2 條所稱之法律變更？一審據此作有利被告之判斷；二、三審則認該修正僅屬補充構成要件之行政規範變動，屬事實變更，不具溯及既往效力。關於刑法第 2 條所稱「法律變更」僅限於刑罰法律本身，行政法令或補充空白刑法的規範變動，即使具法律同等效力，也僅屬事實變更，無從適用從新從輕原則。食品添加物制度採正面表列，未經核准者即不得使用，業者須依法申請增列，不能僅憑主觀認為無害或他國可用而販售。故本案被告明知行為時無水硫酸鈣未經核准仍販賣，事後才申請合法化，顯屬明知故犯，若允許事後補正免責，將助長僥倖心態，進而危及食品安全，故二審判決適用法律無誤³²⁸。



³²⁷ 吳景欽，同註 287，頁 47-49。

³²⁸ 林鈺雄；王士帆，〈實務法學：刑法類〉，《裁判時報》，第 65 卷，2017 年 11 月，頁 109-110。

第三項 調和酒混充案

第一款 案例背景

「米國製酒股份有限公司」(下稱米國公司)由吳明發擔任實際負責人，鄭金印則擔任米國公司之登記負責人。依菸酒管理法施行細則第3條規定，葡萄酒須以葡萄發酵製成，威士忌須以穀類經糖化、發酵、蒸餾並置桶熟成2年以上，白酒(高粱酒)則以糧穀類經糖化、發酵、蒸餾而成，產品亦須正確標示種類與成分。然吳明發自2015年起，為降低成本及增加銷售，改以食用酒精為基底，摻入水、葡萄汁及香料，調製成假冒的葡萄酒、威士忌及白酒，並指示員工在包裝上標示為正品後販售，使商家及消費者誤信而購買，造成財產與信賴損害。同年，商家負責人吳上彬為贊助宮廟活動，透過尤嘉興向米國公司訂購酒品，吳明發仍以同樣方式調製並偽標，商品最後被轉贈宮廟人員飲用，進一步危及消費安全。2018年2月，高雄市政府財政局與相關單位搜索米國公司，查獲相關證物，揭露此造假行為³²⁹。

第二款 判決脈絡

一審法院認為酒類之製程與標示已由於酒管理法加以完整規範，食品安全衛生管理法僅具「補充性」，且檢方未能證明涉案酒品屬於劣酒，故否定食安法之適用，而回歸以「菸酒管理法」及「刑法」加以評價。罪名部分，被告行為同時該當刑法第255條對商品為虛偽標記罪與第339條詐欺取財罪，因二罪所保護法益不同，屬想像競合，依刑法第55條規定，從一重之詐欺取財罪處斷；惟就特定交易，因買受人明知為調和酒而進行交易，欠缺詐術與錯誤要件，法院即排除詐欺罪之成立³³⁰。

二審法院維持一審關於罪名與法律適用之見解，認為原審已依刑法第57條斟酌犯罪情節與行為責任，量刑符合罪刑相當原則，因而駁回被告量刑過重之上訴。另鑑

³²⁹ 參臺灣高雄地方法院 108 年度重訴字第 18 號刑事判決。

³³⁰ 參臺灣高雄地方法院 108 年度重訴字第 18 號刑事判決。

於被告坦承犯行、與被害人達成和解，且無前科，犯後態度尚可，歷經偵審已具警惕效果，遂維持原宣告刑度，改宣告緩刑3年，並附加保護管束及120小時義務勞務，以兼顧刑罰之教化與預防功能。沒收部分則沿用一審處理。整體而言，兩級法院均以「特別法優先」為判斷核心，排除食安法之適用，改以菸酒管理法及刑法評價被告行為，並透過想像競合整合罪責，在罪名評價、量刑及附加處遇上兼顧責任原則與教育功能³³¹。

第三款 本文評析

本案首要爭點在於，被告以調和方式製酒並為不實標示之行為，是否應適用食安法，抑或應回歸由菸酒管理法加以規範？法院認為，酒類之製程、分類與標示，已由菸酒管理法及其施行細則形成完整之專門規範體系，食品安全衛生管理法僅具補充性功能；在檢方未能證明涉案酒品屬於劣酒或危害人體健康之情形下，尚無介入食安法刑責之必要，故改以菸酒管理法與刑法作為評價基礎。此一見解，除體現「特別法優先於普通法³³²」之體系解釋原則外，亦隱含了刑罰謙抑性原則，避免在已有專門行政法規體系下，過度擴張刑事責任，與刑罰優先原則背後所強調之比例性與補充性精神，亦具有概念上之相通性³³³。

其次爭點在於，被告以不實標示販售酒品之行為，是否同時成立刑法第255條對商品為虛偽標記罪及第339條詐欺取財罪，及兩罪間之競合關係？法院認為，對商品為虛偽標記罪所保護者為市場交易秩序與交易安全，而詐欺取財罪所保護者為個別財產法益，兩者保護法益及構成要件均不相同，應屬想像競合，依刑法第55條規定，從一重之詐欺取財罪處斷。此外，法院透過想像競合³³⁴之處理方式整合罪責，僅擇一重罪名論處，避免因同一行為同時該當多數犯罪構成要件，而產生重複評價或過度處

³³¹ 參智慧財產法院109年度刑智上易字第72號刑事判決。

³³² 劉建宏，同註288，頁235-236。

³³³ 張麗卿，同註18，頁33。

³³⁴ 林書楷，同註66，頁536。

罰之結果。此一處理雖非直接適用「一行為不二罰」原則，然其在實質效果上，已發揮限制國家刑罰權重複行使之功能，與一行為不二罰原則所欲追求之實質公平、比例原則及處罰節制之精神，具有相同之意涵³³⁵。

最後爭點在於，部分交易是否仍成立詐欺取財罪？法院就個別交易加以區別判斷，認為於特定交易中，買受人明知交易標的為調和酒，並基於該認知完成交易，未因被告之標示而陷於錯誤，亦無交付財物之錯誤基礎，欠缺詐欺取財罪所必要之詐術與錯誤要件，故排除該部分詐欺罪之成立。此一判斷顯示法院對詐欺構成要件採取「實質審查」立場，換言之，判斷相對人是否因行為人所傳遞之資訊而陷於錯誤，應綜合考量資訊內容本身之可信性，以及行為人與相對人對該資訊之判讀能力差距。若資訊內容屬一般人不致信以為真之誇張或虛構描述，僅屬誇大不實廣告，尚不構成詐欺；惟當資訊涉及一般人不易自行判斷之專業事項，或係針對判斷能力較弱之相對人為之，仍可能成立使人陷於錯誤之詐欺要件³³⁶。



³³⁵ 曾淑英，同註 33，頁 63。

³³⁶ 吳景芳，〈食品廣告標示不實與詐欺取財罪之關連性〉，《人權會訊》，第 126 期，2017 年 10 月，頁 20。

第五節 小結

於食安法中，關於第 15 條第 1 項第 7 款「攙偽或假冒」之爭議罪屬代表性，本論文較認同「目的性限縮解釋」之見解，認為此刑事責任須以「有危害人體健康之虞」為前提，較能周全保護法益侵害之界線問題。而為了解決「攙偽或假冒」行為在實務適用上可能產生的入罪化爭議，特別是當此類行為並未對法益造成實質侵害或危險時，有學者認為，立法者應考慮透過修法來明確界定界線；具體而言，似應於食安法第 3 條明確規定「攙偽或假冒」之定義，即攙偽或假冒指「於食品或食品添加物攙入有毒或有危害人體健康之虞之物質偽品或以該物質之假品冒充」，以限縮解釋空間；並進一步將食安法第 49 條第 1 項處罰攙偽或假冒的行為修正為「具體危險犯」，使其必須在有危害人體健康之虞始能成立犯罪，藉此避免不必要的法律適用困擾³³⁷。

2013 年食安法的大幅修正，確實透過強化刑事責任提升了嚇阻效果，也展現國家對食品安全的高度重視。然而，修法主要集中在提高刑罰強度，卻未必能真正解決食品安全對人民造成之隱憂和困境，亦不能真正化解「刑罰優先原則」制度本身的模糊與爭議。本論文認為，刑罰固能在重大食安事件中發揮象徵與警示作用，但若過度依賴刑事制裁，反而可能忽略行政機關在事前預防及持續監督上的核心功能；若僅以加重處罰作為改革手段，不僅難以真正避免類似事件再發生，法院量刑亦仍受比例原則與罪責相當原則拘束，提高法定刑未必能實質提升裁罰效果，最終恐流於治標不治本³³⁸。是以，「食品安全衛生管理」與「廢棄物清理」議題具有相似脈絡，未來若能回到行政罰法第 26 條的立法基礎，重新檢視刑事與行政處罰之界線並進行體系性調整，屬於相對妥適、治本之方法。

此外，可參照前述學者之觀點，除了可透過「及早、確實追回不法利益，並在同一程序中將這些資金優先用於補償消費者」，使消費者實質獲得補償，避免其自力救

³³⁷ 甘添貴，同註 277，頁 67。

³³⁸ 林山田，同註 11，頁 91-92。

濟，同時保障消費者財產與訴訟權益³³⁹；也應明確規範環境部於 2025 年提出之「資源循環推動法修正草案」中關於「廢食用油回收與再利用」之具體用途與操作方式等，以避免其因管理不全而使廢油被重新挪用、回流市場並衍生食安風險³⁴⁰。

司法實務在行政違規與刑事犯罪的界線認定上，傾向從立法目的與社會期待出發，而非僅從實質危害角度判斷，且是否符合罪刑相當原則，仍須依照個案判斷，有學者提出三種層次檢討，分別為同害報復法則、犯罪輕重與刑罰高低的比例性、犯罪與處罰程度的相稱性，以確保抽象原則有具體之檢驗流程³⁴¹。

然立法者於設計處罰體系時，應明確區分刑事罰與行政罰之適用基準，分別依其價值體系與功能運作，避免混同適用而破壞法制結構。就法人犯罪而言，我國現行兩罰制實質已承認法人具犯罪能力，採取法人以行政罰、自然人以刑事罰之分流處罰模式，既能維持刑法基本原則，亦有助於發揮行政罰與刑事罰之互補功能，為較為妥適之處理方向。面對法人組織規模擴大與跨國化所帶來之重大法益侵害風險，我國需建立清晰一致之法人犯罪規範體系，釐清法人與自然人責任分際，並透過有效且適當之制裁機制，提升嚇阻效果，以回應現代社會對食品安全及公共法益保護之需求³⁴²。

³³⁹ 財團法人民間司法改革基金會，執行長高榮志撰，同註 290。

³⁴⁰ 詹順貴，同註 293，頁 14。

³⁴¹ 許家馨，〈應報即復仇？—當代應報理論及其對死刑之意涵初探〉，《中研院法學期刊》，第 15 期，2014 年 9 月，頁 260-266。

³⁴² 蔡震榮；呂倩茹，同註 252，頁 62-63。

第六章 結論與建議

第一節 研究結論

本論文以「刑罰與行政罰之競合」為核心，並以行政罰法第 26 條與第 32 條之適用為切入點，探討「廢棄物清理法」及「食品安全衛生管理法」在實務上的運作問題。整體而言，刑罰優先原則固以避免一行為不二罰、兼顧刑事程序正當性及警示效果為核心，但部分法條規定中，若罰鍰金額高於罰金時，因刑罰優先原則僅採刑事處罰，反而造成實務運作中產生裁罰失衡之現象，使裁罰結果與立法目的偏離。

再者，我國刑罰與行政罰體系之理論基礎，實難以用單一標準劃分。「質的區別說」雖著重於社會倫理與法益層面，但因其標準過於抽象，難以具體操作；「量的區別說」則偏重制裁強度與侵害程度，然亦可能忽略制度間的功能差異。是以，若是跳脫二分法模式，採取「質量混合說」較為妥適，並回歸立法目的與整體法秩序之協調觀點加以判斷。未來在制度設計上，宜由立法者依行為之非難性、危險性與社會法益之受損程度，審慎選擇刑罰或行政罰作為回應手段，以兼顧法治國原則，並符合法律明確性及法安定性原則。

就廢棄物清理法之實務觀察，法院在處理刑罰與行政罰競合案件時，並沒有直接處理「行政罰法第 26 條」與「廢棄物清理法第 64 條」間可能產生之規範衝突，導致刑罰優先原則之適用產生矛盾，且併罰原則形同贅文；至於食品安全衛生管理法，過去確有因罰鍰金額高於罰金金額而造成處罰效果失衡之現象，雖後續修法部分回應此一問題，然此種修正僅「針對個別條文加重罰則」，卻未能從行政罰法第 26 條作整體性檢討，不僅難以真正避免類似事件再發生，法院量刑亦仍受比例原則與罪責相當原則拘束，提高法定刑未必能實質提升裁罰效果，似治標不治本。

第二節 研究建議

關於競合部分，為避免一行為不二罰與裁罰機關權限分配間的矛盾，本論文認為，立法者可考慮修正行政罰法第 26 條第 1 項但書，例如改以「財產上處罰依最高裁處金額者優先」規定方式處理，避免使制度運作產生漏洞；此外，我國立法者亦可參考學者提及日本對稅捐裁罰以「故意、過失」區分刑事與行政處罰之模式。另就行政罰法第 32 條，既然實務已肯認刑事程序在競合情形下具有程序優位，避免刑罰和行政罰競合時，因僅移送刑事部分而造成行政程序延宕與效率降低，立法者亦可考慮調整行政罰法第 32 條第 1 項，具體做法可先針對競合常見的特定領域，明文「允許行政機關在刑事程序已調查完備並作成不起訴、緩起訴或無罪結論後，直接採用刑事程序的事實認定科處行政罰」，無須重啟完整行政程序，以減少重複調查並提升整體制度運作效率。

關於廢棄物清理法部份，由於同樣採取併罰原則之化妝品管理法，早已於 2018 年全面修正並刪除相關規定，相較之下，更突顯廢棄物清理法在相關體系上的落後與不協調，故本論文認為廢棄物清理法第 64 條「併罰原則」有刪除之必要性。再者，我國有必要評估在普通刑法中設置「環境犯罪專章」之可行性，以避免現行各種立法技術並存所造成的規範差異與適用不一致問題。另關於本次「廢棄物清理法修正草案」在源頭管制、科技監管與刑度調整上均有助於強化環境保護，廢棄物清理法修正草案第 46 條尤能回應過往違法棄置成本偏低與執法困難之問題。然而，刑罰與行政罰之競合能否因本次修法而獲得真正化解矛盾，仍有賴後續實務運作加以檢驗。

關於食品安全衛生管理法部分，雖然 2013 年大修法強化刑事責任以展現嚇阻與象徵效果，然過度聚焦於刑罰加重，未必能實質化解食品安全之制度性風險，亦難以釐清刑罰優先原則之爭議。刑事制裁終受比例原則與罪責相當原則拘束，提高法定刑未必提升實質裁罰效果，反可能弱化行政機關之預防與監督功能。是以，未來宜回歸行政罰法第 26 條之立法基礎，重新調整刑事與行政處罰之界線，以求制度性解決。另可參考學者意見，一方面應透過「及早、確實追繳不法利益，並在同一程序中優先

用於補償消費者」，使消費者實質受償，避免自力救濟，兼顧其財產與訴訟權益；另一方面，應明確規範環境部於 2025 年提出之「資源循環推動法修正草案」中關於「廢食用油回收與再利用」之具體用途與操作方式等，以預防廢食用油之管理制度再度成為食安缺口。

綜上所述，未來於刑罰與行政罰競合之研究上，應持續觀察各特別法修法後之實務運作情形，並檢視其是否足以有效解決裁罰失衡之問題。倘若僅透過特別法之修正，仍不足以消除制度上之缺陷，則有必要回歸行政罰法進行整體性檢討，藉由完善行政罰法第 26 條及第 32 條之規範，從制度層次重新調整刑事與行政裁罰之定位與協調機制，以確保兩者並行時仍能達成合理之法律適用，並妥善保護人民之基本權益。



參考文獻

一、專書

1. 王皇玉，《刑法總則》，11版，新學林出版股份有限公司，2025年8月。
2. 余振華，《刑法總論》，增訂4版，三民書局股份有限公司，2022年9月。
3. 吳志光，《行政法》，13版2刷，新學林出版股份有限公司，2025年9月。
4. 吳庚、盛子龍，《行政法之理論與實用》，增訂16版，三民書局股份有限公司，2020年10月。
5. 李震山，《行政法導論》，修訂13版1刷，三民書局股份有限公司，2025年10月。
6. 沈立言、汪曉琪、宋威徹、盧冠宏，《食品安全與衛生》，初版，國立空中大學出版中心，2018年6月。
7. 林山田，《刑法通論（上）》，增訂10版，元照出版有限公司，2008年1月。
8. 林山田，《刑法通論（下）》，增訂10版，元照出版有限公司，2008年1月。
9. 林明鏘，《行政法講義》，9版，新學林出版股份有限公司，2025年2月。
10. 林書楷，《刑法總則》，7版2刷，五南圖書出版股份有限公司，2025年4月。
11. 林錫堯，《行政罰法》，2版，元照出版有限公司，2012年11月。
12. 林騰鶴，《行政法總論》，修訂4版，三民書局股份有限公司，2020年2月，頁597-602。
13. 武內謙治、本庄武著；洪維德、黃士軒、林琬珊、洪士軒譯，《刑事政策學》，初版，元照出版有限公司，2024年9月。
14. 法務部法律事務司編，〈96年4月20日法務部行政罰法諮詢小組第7次會議結論〉，《行政罰法解釋及諮詢小組會議紀錄彙編》，法務部出版，3版，2009年2月。
15. 洪家殷，《行政罰法論》，增訂2版2刷，五南圖書出版股份有限公司，2008年6月。
16. 洪家殷，《行政調查法論》，初版，元照出版有限公司，2021年7月。
17. 張陳弘，《行政法講義》，增訂2版1刷，新學林出版股份有限公司，2024年9月。

18. 張麗卿，《刑法總則理論與運用》，11 版 1 刷，五南圖書出版股份有限公司，2023 年 8 月。
19. 莊國榮，《行政法》，修訂 11 版，元照出版有限公司，2025 年 9 月。
20. 陳子平，《刑法總論》，4 版，元照出版有限公司，2017 年 9 月。
21. 陳文貴，《行政罰競合理論與實務—雙重處罰禁止論》，初版，元照出版有限公司，2012 年 9 月。
22. 陳清秀，《行政罰法》，3 版，新學林出版股份有限公司，2017 年 11 月。
23. 楊翊妘，《廢棄物清理法實務解析》，初版，元照出版有限公司，2022 年 5 月。
24. 廖義男主編，〈行政罰法之制定與影響〉，《行政罰法》，2 版 3 刷，元照出版有限公司，2020 年 9 月。
25. 劉建宏，《行政法要義》，初版，三民書局股份有限公司，2023 年 9 月。
26. 蔡志方，《行政罰法釋義與運用解說》，初版，三民書局股份有限公司，2006 年 11 月。
27. 蔡震榮，《行政法概要》，5 版，五南圖書出版股份有限公司，2023 年 10 月。
28. 蔡震榮、鄭善印、周佳宥，《行政罰法逐條釋義》，3 版，新學林出版股份有限公司，2019 年 7 月。
29. 蕭文生，《行政法—基礎理論與實務》，8 版，五南圖書出版股份有限公司，2025 年 6 月。

二、期刊論文

1. 方華香，〈從日月光違法排放廢水之司法判決論適用相關環境刑法法制問題〉，《國會季刊》，第 45 卷第 4 期，2017 年 12 月，頁 126-146。
2. 王服清，〈刑罰與行政秩序罰之競合問題—以大統長基食品公司案為例〉，《法治與公共治理學報》，第 3 期，2015 年 12 月，頁 71-121。
3. 王敏慧，〈論食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項之爭點問題(上)(下)〉，《司法周刊》，第 1827 期，2016 年 12 月，頁 1-2。

4. 古承宗，〈刑法作為保障食品安全之手段——兼評彰化地方法院 100 年度矚易字第 1 號判決、臺灣高等法院台中分院 101 年度矚上易字第 295 號判決〉，《台灣法學雜誌》，第 261 期，2014 年 12 月，作者授權月旦知識庫重新編輯，頁 1-15。
5. 古承宗，〈淺論「廢棄物清理刑法」的廢棄物概念〉，《台灣法律人》，第 19 期，2023 年 1 月，頁 60-70。
6. 古承宗，〈廢棄物清理法第 46 條第 4 款為身分犯或一般犯之辨證——兼評刑事大法庭裁定後的實務見解趨勢〉，《台灣法律人》，第 8 卷，2022 年 2 月，頁 102-118。
7. 甘添貴，〈食品攙偽假冒與標示不實之入罪化〉，《月旦法學雜誌》，第 253 期，2016 年 6 月，頁 55-68。
8. 吳威志，〈評論食品標示與詐欺取財罪之成立〉，《人權會訊》，第 126 期，2017 年 10 月，頁 40-42。
9. 吳景芳，〈食品廣告標示不實與詐欺取財罪之關連性〉，《人權會訊》，第 126 期，2017 年 10 月，頁 19-32。
10. 吳景欽，〈從頂新混油案探討攙偽假冒罪的適用疑義〉，《月旦醫事法報告》，第 37 期，2019 年 11 月，頁 44-55。
11. 李永然，〈論食品標示與詐欺取財罪之成立〉，《人權會訊》，第 126 期，2017 年 10 月，頁 10-18。
12. 李忠穎，〈臺灣人民的食品安全相關基本權研究〉，《治未指錄：健康政策與法律論叢》，第 11 期，2023 年 1 月，頁 127-146。
13. 李聖傑，〈食安贏了嗎——評析食品安全衛生管理法之攙偽、假冒行為管制〉，《月旦裁判時報》，第 46 期，2016 年 4 月，頁 56-63。
14. 周佳宥，〈行政處罰與緩起訴負擔之交錯——從司法院釋字第 751 號解釋談起〉，《台灣行政罰法與相鄰行政法關係》，2021 年 2 月，頁 463-502。
15. 林山田，〈論刑事不法與行政不法〉，《刑事法雜誌》，第 20 卷第 2 期，1976 年 4 月，頁 37-59。

16. 林明昕，〈論行政罰法中「單一行為」之概念〉，《2008 行政管制與行政爭訟》，2009 年 11 月，頁 35-126。
17. 林鈺雄；王士帆，〈實務法學：刑法類〉，《裁判時報》，第 65 卷，2017 年 11 月，頁 106-123。
18. 洪家殷，〈行政罰一行為與數行為問題的探討—以行政罰法施行後之實務見解為中心〉，《月旦法學雜誌》，第 155 期，2008 年 3 月，頁 5-22。
19. 洪家殷，〈行政罰法：第二講—行政罰之法律原則及效力〉，《月旦法學教室》，第 86 期，2009 年 12 月，頁 52-64。
20. 洪家殷，〈行政罰法之重要爭議及發展特色〉，《行政執行／行政罰／行政程序／政府資料開放／風險社會與行政訴訟》，2017 年 1 月，頁 70-118。
21. 洪家殷，〈違規停車連續處罰相關問題之探討—以釋字 604 號解釋為中心〉，《月旦法學雜誌》，129 期，2016 年 1 月，頁 179-196。
22. 徐育安，〈廢棄物清理法非法清理廢棄物罪構成要件之解釋與適用——簡評最高法院 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定〉，《月旦法學雜誌》，第 319 卷，2021 年 12 月，頁 25-34。
23. 張麗卿，〈食品犯罪中的攙偽或假冒——以富味鄉混油事件判決為中心（附談頂新判決）〉，《月旦法學雜誌》，第 249 期，2016 年 2 月，頁 89-115。
24. 許玉秀，〈一罪與數罪之分界—自然的行為概念〉，《台灣本土法學雜誌》，第 46 期，2003 年 5 月，頁 84-98。
25. 許育典，〈釋字第 808 號解釋的法治國一罪不二罰原則〉，《月旦法學教室》，第 230 期，2021 年 12 月，頁 6-9。
26. 許家馨，〈應報即復仇？—當代應報理論及其對死刑之意涵初探〉，《中研院法學期刊》，第 15 期，2014 年 9 月，頁 207-282。
27. 許順雄；馬秀如，〈「笨蛋！問題在經濟」從經濟利益探討食安舞弊誘因〉，《會計研究月刊》，第 365 期，2016 年 4 月，頁 84-95。

28. 許澤天，〈刑事罰與行政罰競合之刑事優先與一事不再理原則——評大統混油案之訴願決定〉，《台灣法學雜誌》，第 261 期，2014 年 12 月，頁 112-128。
29. 陳宗憶，〈審查行政罰法第 26 條第 2 項之合憲性——評釋字第 751 號解釋〉，《裁判時報》，第 68 期，2018 年 2 月，頁 103-117。
30. 陳信安，〈行政罰法中刑事優先原則爭議問題之研究——以德國法制之比較分析為中心〉，《臺北大學法學論叢》，第 116 期，2020 年 12 月，頁 121-176。
31. 陳英鈴，〈追繳不法利得不生一罪二罰問題——一〇三年衛部法字第一〇三〇一一七五二〇號訴願決定評析〉，《月旦裁判時報》，29 期，2014 年 10 月，頁 5-15。
32. 陳素華；蔡慶宗，〈淺談食安問題〉，《萬能學報》，第 38 期，2016 年 7 月，頁 3-13。
33. 傅玲靜，〈行政罰法上不法利益之審酌及追繳〉，《月旦法學雜誌》，174 期，2009 年 11 月，頁 327-336。
34. 彭鳳至，〈一事不二罰原則與「一行為不二罰原則」之辯證——為司法院釋字第 604 號解釋請命（中）〉，《司法周刊》，第 1729 期，2014 年 12 月，頁 1-2。
35. 曾淑英，〈行政罰法中一行為不二罰原則之探討〉，《交通學報》，第 6 卷第 1 期，2006 年 6 月，頁 55-78。
36. 黃俊杰，〈經濟刑法的空白授權與罪刑法定原則〉，《財產法暨經濟法》，2023 年 9 月，頁 1-34。
37. 楊翊妘，〈違反廢清法之責任概述〉，《月旦律評》，第 8 期，2022 年 11 月，頁 16-23。
38. 葛光輝，〈廢棄物清理法中「廢棄物」及「處理行為」之實務見解研析〉，2015 年 5 月，頁 3-10。
39. 葛克昌，〈一般法律原則與行政法實務，損失補償、行政程序法〉，《台灣行政法學會主編》，2005 年 7 月，頁 221-250。

40. 詹順貴，〈食衛法的修法真能讓人民免於食安恐懼？〉，《生態台灣》，第 46 期，2015 年 1 月，頁 11-14。
41. 劉育偉，〈寬嚴並進刑事政策之修法層次檢討—以刑罰謙抑性為例〉，《軍法專刊》，第 67 卷第 2 期，2021 年 4 月，頁 75-90。
42. 劉邦揚，〈食品填充物的危機—由食安法第 49 條的刑事不法責任談起〉，《月旦醫事法報告》，第 59 期，2021 年 9 月，頁 172-179。
43. 蔡震榮，〈行政罰法修法之探討〉，《法令月刊》，第 64 卷 2 期，2013 年 2 月，頁 23-43。
44. 蔡震榮，〈行政罰裁處程序〉，《警察法學》，第 5 卷，2006 年 10 月，頁 201-229。
45. 蔡震榮，〈緩起訴性質與行政罰之關係〉，《月旦法學雜誌》，第 155 期，2008 年 4 月，頁 23-46。
46. 蔡震榮；呂倩茹，〈行政罰與刑事罰之界限—以食品安全衛生管理法修正為例〉，《法令月刊》，第 66 卷 7 期，2015 年 7 月，頁 32-68。
47. 蕭宏宜，〈攙偽假冒的刑事爭議問題〉，《台灣法學雜誌》，第 242 期，2014 年 2 月，作者授權月旦知識庫重新編輯，頁 1-13。
48. 謝煜偉，〈罪刑相當原則與情節輕微條款〉，《月旦法學教室》，2020 年 3 月，頁 26-31。
49. 魏國晉，〈廢棄物清理法上「未經許可受託處理廢棄物罪」之行為主體釋疑—併引介德國環境立法之模式〉，《法令月刊》，第 69 卷 7 期，2018 年 7 月，頁 83-107。

三、學位論文

1. 余修智，〈行政罰與刑事罰界限之研究—以食品安全衛生管理法為例〉，私立開南大學法律系碩士論文，2018 年 6 月。
2. 周家齊，〈環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢棄物清理法為例〉，國立臺北大學法律系碩士論文，2024 年 7 月。

3. 張雅晴，〈從實體法與程序法觀點探究行政罰與刑罰之競合〉，國立成功大學法律系碩士論文，2015 年 6 月。
4. 陳昭男，〈論刑罰中財產利益之剝奪——以沒收、追徵、追繳、抵償為中心〉，國防大學國防管理學院法律研究所碩士論文，2009 年。
5. 陳婉禎，〈風險社會下的食安刑法——以食品安全衛生管理法第 49 條為中心〉，國立成功大學法律系碩士論文，2021 年 10 月。
6. 陳雅譽，〈論我國犯罪所得沒收法制與實證研究——與美國法制之比較〉，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組學術論文，2010 年 12 月。
7. 陳應交，〈違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究〉，私立嶺東科技大學財經法律碩士論文，2021 年 12 月。

四、大法官解釋

1. 司法院釋字第 503 號解釋文。
2. 司法院釋字第 604 號解釋理由書。
3. 司法院釋字第 604 號解釋許宗力大法官協同意見書。
4. 司法院釋字第 669 號解釋理由書。
5. 司法院釋字第 751 號解釋文及解釋理由書。
6. 司法院釋字第 751 號解釋蔡明誠大法官、張瓊文大法官部分協同意見書。
7. 司法院釋字第 775 號解釋文及解釋理由書。
8. 司法院釋字第 791 號解釋理由書。
9. 司法院釋字第 808 號解釋文及解釋理由書。

五、司法判決

1. 高雄高等行政法院 103 年度訴字第 355 號判決。
2. 高雄高等行政法院 108 年度訴字第 99 號判決。
3. 高雄高等行政法院高等庭 111 年度訴字第 204 號刑事判決。
4. 智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 13 號刑事判決。

5. 智慧財產法院 105 年度刑智上訴字第 1 號刑事判決。
6. 智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 48 號刑事判決。
7. 智慧財產法院 109 年度刑智上易字第 72 號刑事判決。
8. 最高行政法院 103 年度判字第 62 號判決。
9. 最高行政法院 106 年度判字第 289 號判決。
10. 最高行政法院 108 年判字第 396 號判決。
11. 最高行政法院 113 年度上字第 375 號判決。
12. 最高法院 100 年度台上字第 6601 號刑事判決。
13. 最高法院 104 年度台非字第 269 號刑事判決。
14. 最高法院 105 年度台上字第 1531 號刑事判決。
15. 最高法院 105 年度台上字第 3401 號刑事判決。
16. 最高法院 106 年台上字第 3231 號刑事判決。
17. 最高法院 106 年度台上字第 3470 號刑事判決。
18. 最高法院 106 年度台上字第 371 號刑事判決。
19. 最高法院 107 年度台上字第 3332 號刑事判決。
20. 最高法院 109 年度台上字第 465 號刑事判決。
21. 最高法院 109 年度台上字第 4786 號刑事判決。
22. 最高法院 110 年度台上字第 5685 號刑事判決。
23. 最高法院 113 年度台上字第 4717 號刑事判決。
24. 最高法院 89 年度台非字第 87 號刑事判決。
25. 最高法院 98 年度台上字第 1183 號刑事判決。
26. 最高法院刑事大法庭 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定。
27. 臺灣屏東地方法院 103 年度易字第 739 號刑事判決。
28. 臺灣桃園地方法院 104 年度訴字第 376 號刑事判決。
29. 臺灣桃園地方法院 105 年度訴字第 975 號刑事判決。

30. 臺灣高等法院 100 年度上訴字第 758 號刑事判決。
31. 臺灣高等法院 101 年度上更(一)字第 215 號刑事判決。
32. 臺灣高等法院 105 年度上訴字第 1071 號刑事判決。
33. 臺灣高等法院 107 年度上訴字第 3534 號刑事判決。
34. 臺灣高等法院台中分院 98 年度上訴字第 2272 號刑事判決。
35. 臺灣高等法院高雄分院 101 年度上訴字第 468 號刑事判決。
36. 臺灣高等法院高雄分院 103 年度上訴字第 3 號刑事判決。
37. 臺灣高等法院高雄分院 106 年度上更(一)字第 1 號刑事判決。
38. 臺灣高等法院臺中分院 110 年度上訴字第 1718 號刑事判決。
39. 臺灣高雄地方法院 100 年度上訴字第 1297 號刑事判決。
40. 臺灣高雄地方法院 103 年度上訴字第 1 號刑事判決。
41. 臺灣高雄地方法院 108 年度重訴字第 18 號刑事判決。
42. 臺灣最高行政法院 106 年裁字第 377 號裁定。
43. 臺灣新北地方法院 103 年度智訴字第 25 號刑事判決。
44. 臺灣彰化地方法院 102 年度上訴字第 1 號、102 年度上訴字第 1074 號刑事判決。
45. 臺灣彰化地方法院 102 年度上訴字第 2 號刑事判決。
46. 臺灣彰化地方法院 103 年度重訴字第 44 號民事判決。

六、行政函釋

1. 行政院環境保護署 106 年 5 月 11 日環署廢字第 1060034331 號公告。
2. 行政院環境保護署 95 年 7 月 13 日環署廢字第 0950055962 號函釋。
3. 法務部 106 年 6 月 2 日法制字第 10602509100 號函。
4. 法務部 108 年 9 月 25 日法律字第 10803514430 號書函。
5. 高雄市政府 103 年 6 月 10 日高市府法訴字第 10330440200 號訴願決定書。
6. 高雄市政府環境保護局 102 年 12 月 20 日高市環局高市環局土字第 10243758100 號函暨高市環局水處字第 30102120022 號裁處書。

7. 高雄市政府環境保護局 103 年 4 月 7 日高市環局土字第 10333501200 號函。
8. 高雄市政府環境保護局 104 年 9 月 4 日高市環局土字第 10438160201 號函。
9. 衛生福利部 102 年 10 月 31 日府授衛食字第 1020344582 號裁處書。
10. 衛生福利部 103 年 7 月 8 日衛部法字第 1030117520 號訴願決定書。

七、網路資源

1. 三立新聞網，〈大統高振利 vs. 頂新魏應充，誰才是「台灣黑油王」？〉，2014 年 10 月，<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=43966>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 5 日）
2. 上下游新聞，〈食管法通過四大重點：舉證責任反轉、沒收不法利得、法人罰金提高至 20 億、飼料食品分廠分照〉，2014 年 11 月，<http://www.newsmarket.com.tw/blog/61049/>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。
3. 中時新聞網，〈3 客誤喝清潔液，春水堂停業送辦〉，2025 年 12 月，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20251202000447-260114?chdtv>，（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 2 日）。
4. 中時新聞網，〈食安法刪法人罰金刑惹爭議〉，2014 年 10 月，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141023000158-260205>（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日）。
5. 公視新聞網，〈漢來海港巨蛋店食安事件，目前已 46 人就醫〉，2024 年 4 月，<https://news.pts.org.tw/article/692498>，（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 2 日）。
6. 公視新聞網，〈寶林茶室食物中毒案，累計 6 例通報衛生局勒令停業〉，2024 年 3 月，<https://news.pts.org.tw/article/687347>，（最後瀏覽日期：2025 年 12 月 2 日）。

7. 司法院裁判書系統，<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>
(最後瀏覽日期：2025 年 8 月 14 日)。
8. 全國法規資料庫，<https://law.moj.gov.tw/> (最後瀏覽日期：2025 年 10 月 13 日)。
9. 自由時報，〈醫界大逃稅〉逆轉！三總院長王智弘等 25 軍醫無罪變有罪〉，2021 年 12 月，<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3783940>
(最後瀏覽日期：2025 年 8 月 15 日)。
10. 自由時報，士林地院法官蔡志宏撰，〈比法人罰金刑更重要的事〉，2014 年 11 月，<http://news.ltn.com.tw/news/opinion/paper/828883> (最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日)。
11. 吳明駿檢察官，〈臺灣嘉義地方檢察署 108 年度自行研究報告—環境刑法之適用疑義以日月光公司排放毒廢水至後勁溪案件為例〉，臺灣嘉義地方檢察署，2019 年 10 月，
<https://www.cyc.moj.gov.tw/media/201597/108%E8%87%AA%E8%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E5%85%A8.pdf> (最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日)。
12. 吳俊志，〈刑罰可能比行政罰還輕？〉，《月旦會計財稅網》，第 44 期，2019 年 4 月，<https://www.angle.com.tw/accounting/cross/post.aspx?ipost=3494>
(最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日)。
13. 法務部，〈研商食品安全衛生管理法關於法人罰金刑存廢及法人不法利得專科沒收制度第 2 次會議記錄〉，2013 年 11 月，
<https://www.aac.moj.gov.tw/6398/6436/6496/6506/Lpsimplelist> (最後瀏覽日期：2025 年 12 月 6 日)。
14. 法務部，〈司改國是會議第二分組第二次曾開會議「檢討行政罰之訴訟機制(如：確保高額行政罰鍰得到)」〉，2017 年 6 月，

<https://topics.moj.gov.tw/media/12061/762163249803.pdf?mediaDL=true>
(最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日)。

15. 財團法人民間司法改革基金會，執行長高榮志撰，〈食安修法騙騙騙？變變變！〉，2014 年 11 月，<https://www.jrf.org.tw/articles/972> (最後瀏覽日期：2025 年 12 月 7 日)。
16. 程明修，〈法務部「行政罰法之比較法研究與修正建議」委託研究案〉，2018 年 12 月，<https://www.moj.gov.tw/media/18593/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%BD%B0%E6%B3%95%E4%B9%8B%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%88%87%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%BB%BA%E8%AD%B0-%E5%A7%94%E8%A8%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A1%88.pdf> (最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日)。
17. 衛生福利部，〈大統特級橄欖油疑似混雜其他油脂及違法添加銅葉綠素，衛福部食品藥物管理署呼籲業者應依食品衛生管理法規定辦理〉，2013 年 10 月，<https://www.mohw.gov.tw/cp-3217-22892-1.html> (最後瀏覽日期：2025 年 8 月 15 日)
18. 環境部新聞專區，〈廢棄物清理法部分條文修正草案總說明〉，2025 年 5 月，<https://enews.moenv.gov.tw/DisplayFile.aspx?FileID=F0735860732F0F47>
(最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日)
19. 環境部新聞專區，〈環境部預告修正「資源回收再利用法」為「資源循環推動法」並同步修正「廢棄物清理法」〉，2025 年 5 月，<https://enews.moenv.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/0b87d14e-7152-4b6c-8274-680089de87bf> (最後瀏覽日期：2026 年 1 月 14 日)。
20. 環境資訊中心，〈日月光廠偷排廢水至後勁溪，環保局罰 60 萬勒令停工〉，2013 年 12 月，<https://e-info.org.tw/node/95607> (最後瀏覽日期：2026 年 1 月 15 日)。

21. 總統府司法改革國是會議分組會議第3組第2次會議紀錄，〈環境案件之偵查與訴訟程序之檢討(法務部意見)(資料編號-3-2-討1)〉，2017年3月，
<https://justice.president.gov.tw/meeting/17> (最後瀏覽日期：2025年12月5日)。
22. 聯合報，成大法律系副教授許澤天撰，〈食安修法循正軌完善制度設計〉，2014年10月，<http://paper.udn.com/udnpaper/PID0004/267868/web/#6L-5232423L> (最後瀏覽日期：2025年12月6日)。

八、英文文獻

1. ALFRED C. AMAN, JR., THE DEMOCRACY DEFICIT, TAMING GLOBALIZATION THROUGH LAW REFORM, 200412。

